



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون
قسم الفقه المقارن

الجنايات في الفقه الإسلامي

**مقرر مادة (الفقه المقارن) للفرقة الثالثة بكليات الشريعة،
والشعب المناظرة لها**

إعداد

أ. د/ محمد علي عطا الله أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بأسبوط	أ. د/ محمد صديق رشوان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بأسبوط
---	--

١٤٤١هـ

٢٠١٩ - ٢٠٢٠م

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

مقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد ؛؛؛؛؛

فإن شريعة الإسلام راعت بنصوص قاطعة حرمان الناس وأرواحهم وأموالهم فحرمت وجرمت كل فعل يعد اعتداءً على النفس الإنسانية أو على ما يخص الآدمي أي ما كانت ملته وأيما ما كان مذهبه، فحرمة النفس واحدة والاعتداء عليها بدون وجه حق محرم بكل حال.

ولأجل الحفاظ على هذه الضرورات وضع الإسلام عقوبات رادعة لكل من يعتدي على واحد منها، سواء أكان ذلك بطريق العمد أو الخطأ، وسواء أكان الاعتداء على النفس أو ما دونها، وجاءت الحدود لتحمي باقي الضرورات بعقوبات منصوص عليها ورادعة تحقق الزجر والجبر، فقد شرع الله - عز وجل - كل حد منها لحماية ضرورة من تلك الضرورات، فشرع حد السرقة لحماية الأموال، وشرع حدي الزنا والقذف لصون النسب والدفاع عن الأعراض، وشرع حد الخمر لحماية للعقل، وشرع حد الردة حماية للدين أن يكون محلاً للاستهانة أو مادة للسخرية والاستهزاء.

ولما كانت مادة الفقه المقارن إحدى المواد الحيوية على طلاب كليات الشريعة والقانون بقسميها، وبالنظر في المنهج المقرر عليهم وجدناه ينحصر في موضوع الجنايات في الفقه الإسلامي، والذي يشمل الجناية

على النفس وما يترتب عليه من آثار، كالقصاص والديات، والجناية على ما دونها وما يترتب عليها من آثار كالديات والأروش، وكذا أهم المسائل المتعلقة بالحدود.

وهذا المقرر يهدف إلى ما يلي:

١- أن يتعرف الطالب على فقه الجنايات مقارنا بين المذاهب الفقهية فيتسع صدره لقبول الرأي الآخر، فلا يحجر على رأي، ولا يضيق واسعا، ويعرف أن لكل رأي وجهته ولكل قول دليله، فلا يتعصب لرأي بعينه أو قول بذاته بناءً على الهوى والتشهي أو حب الغلبة والظفر.

٢- تدريب الطالب على المقارنة بين المذاهب الفقهية بتتبع أقوالهم وأدلتهم في كتبهم الأساسية، وكيفية الترجيح بينها اتباعا لأسس الترجيح من قوة الدليل، ثم دفع المفسدة، ثم جلب المصلحة، وأن يبتعد عن التعصب لرأي بعينه دون مناقشة علمية تبين وجه الصواب، فيتسع صدره لرأي غيره، ويتقبل الرأي المخالف له.

هذا وقد حرصنا ألا تكون الكتابة في هذه الفروع مستطردة ومستوعبة لكل مسائلها وتفصيلاتها، وإنما كان الهدف وضع يد الطالب على أهم النقاط والمسائل الخلافية، وتدريبهم على كيفية المقارنة، واحترام اختلاف الأقوال وتعدد الآراء، والوصول إلى القول الراجح بناءً على أسس الترجيح المعتمدة، راجين من الله عز وجل لهم التوفيق ولنا الثواب، فالله المستعان، وعليه التكلان، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

المؤلفان

القسم الأول

الجنابة على النفس^(١)

إعداد

أ.د/ محمود صديق رشوان

أستاذ الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسبوط

(١) استقدنا في هذا القسم كثيرا مما كتبه أستاذنا الدكتور/محمد هاشم محمود رحمه الله في كتابه الموسوعة (الجنابات في الفقه الإسلامي) والذي جاوزت صفحاته ثمانمائة صفحة، وهو كتاب فريد في بابيه، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وأجزل له الثواب والأجر.

تعريف الجناية والفرق بينها وبين الجريمة

في اللغة:

الجناية الجرم والذنب، وهي مصدر مأخوذ من الفعل جنى يجني جناية، وفعل جنى يرد بمعنى القطف والاعتداء، فجنى بمعنى اعتدى، وقطف، يقال: جنى الذنب عليه بمعنى جره إليه، ويقال: جنى الثمرة واجتناها إذا قطفها، وتجنّى عليه إذا ادعى عليه جناية^(١).
والجناية لفظ عام في كل ما يقبح ويسوء، وقد خص بما يحرم من الفعل^(٢).

في الاصطلاح: فقد عرف الفقهاء الجناية بأكثر من تعريف حسب اتساع معناها أو ضيقه، حيث إن الجناية عندهم لها معنيان: معنى عام، ومعنى خاص.

أما الجناية بمعناها العام فتشمل كل عدوان على نفس أو مال، ولذا عرفها بعضهم بأنها: اسم لفعل محرم، سواء كان في مال أو نفس^(٣).
وقريب منه القول بأنها: كل فعلٍ عدوانٍ على نفس أو مال^(٤).

(١) مادة (جنى) في: الصحاح للجوهري ٢٣٠٥/٦، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده

٥٠٨/٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٠٩/١.

(٢) أنيس الفقهاء لقاسم بن عبدالله القنوي ص ١٠٨.

(٣) تبين الحقائق للزيلعي ٩٧/٦.

(٤) المغني لابن قدامة ٢٥٩/٨، وقريب منه ما جاء في: الإنصاف في معرفة الراجح من

الخلاص للمرداوي ٤٣٣/٩.

فهذا التعريف يُظهر أن الجناية في أصلها شاملة لكل اعتداء يقع على مال أو نفس آدمي معصوم.

ولكن العرف الفقهي استقر على غير هذا، حيث إن من يقرأ في كتب الفقهاء يجد اختصاص الجنايات بالاعتداء على النفس أو ما دون النفس، وخروج دائرة الأموال والأعراض وغيرها عنها^(١).

جاء في المبسوط: "اعلم بأن الجناية اسم لفعل محرم شرعا، سواء حل بمال أو نفس، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفوس والأطراف، فإنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصب، والعرف غيَّره في سائر الأسماء"^(٢).

وفي المغني جاء تعريف الجناية بأنها: "كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبا، ونهبا، وسرقة، وخيانة، وإتلافا"^(٣).

وأما تعريف الجناية بمعناها الخاص فقد عرفت بأنها: "كل فعل محظور يتضمن ضررا، ويكون تارة على نفسه، وتارة على غيره"^(٤). وهذا التعريف يتميز بأنه جعل الضرر شاملا لكل اعتداء على

(١) تبين الحقائق للزيلعي ٩٧/٦، العناية شرح الهداية لأكمل الدين البابرتي ٢٠٣/١٠.

(٢) المبسوط للسرخسي ٨٤/٢٧.

(٣) المغني لابن قدامة ٢٥٩/٨.

(٤) الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢٢/٥.

النفس، أو على الغير، ولكن يؤخذ عليه أنه جعل الاعتداء على النفس عامًا، فشمّل كل اعتداء ولو كان معنويًا، أو كان اعتداءً على عرضه بزنا، أو قذف، أو غيره، في حين أن المراد بالجناية في اصطلاح الفقهاء غير ذلك.

وكذا القول بأنها: فعل واقع في النفوس والأطراف^(١).
وكذا عرفت بأنها: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالا^(٢).
وهذان التعريفان قد بينا أن الجناية اعتداء على النفس أو الطرف، وأن هذا الاعتداء يشمل اعتدائه على نفسه أو على غيره فقتل الإنسان نفسه نوع جناية، وكذا اعتدائه على غيره بكل حال.

ولا شك أن المراد هنا هو المعنى الخاص لا العام، جريا على ما استقر في عرف الفقهاء من إطلاق الجناية على الاعتداء على النفس وما دونها وما كان في معناها، ولأن في ذلك تحديدا لموضع البحث، حيث يخرج عنه الجناية الواقعة على المال كالغصب.

(١) الجوهرة النيرة للعبادي ١١٩/٢.

(٢) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ص ٦٣١.

الفرق بين الجنائية والجريمة:

لبيان الفرق بين الجنائية والجريمة ينبغي بيان المقصود بالجريمة هنا، وسوف أبين معناها في اللغة والاصطلاح، ثم أبين وجه الفرق بينها وبين الجنائية.

فالجريمة في اللغة:

اسم مصدر من الفعل جرم يجرم جرماً، والجرم يرد بأكثر من معنى، فيرد بمعنى أذنب، والجُرم الذنب، ورجل جارم أي مذنب، ويرد بمعنى القطع، يقال: جرم النخل، أي: قطعه، وشجرة جريمة، أي: مقطوعة^(١). ولا شك أن المراد من المصطلح هنا هو المعنى الأول، وهو أن الجريمة بمعنى الذنب، فتكون شاملة لكل فعل يكون ذنباً، سواء أكان إيجاباً أم سلباً، وسواء أكان بينه وبين ربه، أو بينه وبين غيره، وإن كان المعهود أكثر أن يطلق على اعتدائه على حقوق الآدمي.

وفي الاصطلاح:

فمن يقرأ في كتب الفقهاء يجد أن مصطلح الجريمة عندهم عام يطلقونه على كل معصية مرتكبة، سواء أكانت جنائية، أم حداً، أم تعزيراً.

ولذا عرفها الماوردي بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها

(١) مادة (جرم) في: لسان العرب لابن منظور ٩٠/١٢، جمهرة اللغة لابن دريد ٤٦٥/١، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٤١٤/٧، مختار الصحاح للرازي ٥٦/١، تاج العروس للزبيدي ٣٨٥/٣١.

بحد أو تعزير^(١).

فهذا التعريف قد بين أن الجريمة عامة في كل فعل محظور مرتكب، بغض النظر عن نوعه وعقوبته، وهي بهذا تتفق مع المعنى العام للجناية عند الفقهاء، والذي يرى أن الجناية اسم لكل فعل محرم، أما المعنى الخاص للجناية فبينه وبين الجريمة عموم وخصوص، إذ الجريمة عامة في كل محظور، والجناية خاصة بالاعتداء على النفس وما دونها وما في معناها.

(١) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ٣٢٢، ومثله في: الأحكام السلطانية والولايات الدينية للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص ٢٥٧، تحرير السلوك في تدبير الملوك لأبي الفضل الأعرج ص ٥٧.

تقسيم الجريمة

تنقسم الجريمة باعتبارات عدة، منها:

- باعتبار السلب والإيجاب، فهناك جرائم إيجابية وجرائم سلبية أو ما تسمى بجرائم الامتناع.

- وباعتبار القصد وعدمه، فهناك جرائم عمدية وأخرى خطئية.

- وباعتبار وقوعها على المجتمع أو الأفراد، فهناك جرائم تقع على المجتمع، وهناك جرائم تقع على الأفراد.

- وباعتبار عقوبتها.

- وباعتبار المصلحة التي أخلت بها، ولكن الموضوع لا يتحمل بيان

هذه الأقسام بالتفصيل^(١)، كما أن أغلبها يرجع إلى قسمين مهمين، ولذا سوف أبينهما بتفصيل بسيط فيما يلي:

أولاً: تقسيم الجريمة باعتبار المصلحة التي أخلت بها:

تنقسم الجريمة باعتبار المصلحة التي وقع الإخلال بها إلى خمسة أقسام هي:

١- جرائم الاعتداء على الدين، كالردة.

٢- جرائم الاعتداء على النفس، كالقتل، والجناية على الأطراف.

٣- جرائم الاعتداء على العقل، كشرب الخمر والمخدرات.

٤- جرائم الاعتداء على النسل، كالزنا وما يؤدي إليه كعناق الأجنبية

وتقبيلها، وكالقدف.

(١) من أراد التفصيل فليرجع لكتاب الجريمة للشيخ محمد أبي زهرة ص ٥٣-١٨٤.

٥- جرائم الاعتداء على المال كالسرقة والغصب والنهب والاختلاس.

هذا ومن الجرائم ما يكون اعتداء على أكثر من مصلحة، كجريمة الحراية، فقد يقع بها الاعتداء على النفس فقط، أو المال فقط، وقد تكون اعتداء عليهما معا، وكجريمة البغي، فقد يقع بها الاعتداء على النفس والمال مع كونها اعتداءً على الدين من حيث هي خروج على الحاكم.

ثانيا: تقسيم الجريمة باعتبار العقوبة:

تنقسم الجريمة باعتبار العقوبة إلى جرائم حدود، وجرائم قصاص ودية، وجرائم تعزير.

١- **فجرائم الحدود** هي التي تقع اعتداء على حق الله تعالى أو حق آدمي أو حق مشترك بينهما، وجعل الشرع لها عقوبات مقدرة، كالردة، والحراية، والزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر.

٢- **وجرائم القصاص والدية** هي التي تقع اعتداء على حق العبد، وجعل لها الشرع عقوبة مقدرة، وهي الجناية على النفس أو القتل، والجناية على ما دونها.

٣- **وجرائم التعزير** هي التي لم يجعل الشرع لها عقوبة مقدرة بل ترك تقديرها لولي الأمر لينظر في تحديد عقوبتها بما يراه رادعا حسب ظروف الزمان والمكان، كمن يقبل امرأة أجنبية عنه، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو يخون الأمانة، أو غير ذلك من الجرائم^(١).

(١) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٣٢، ١٣٣.

أنواع الجناية والفرق بينها:

بناءً على المفهوم الفقهي السابق للجناية، وقصرها على الاعتداء على النفس وما دونها فإن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، جناية على النفس مطلقاً، وجناية على ما دون النفس مطلقاً، وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه^(١)، وسوف أبين هذه الأنواع باختصار فيما يلي:

١ - الجناية على النفس:

وهي التي تسمى بجناية القتل، سواء أكان القتل عمداً، أم شبه عمد، أم خطأ، وقد اختلف الفقهاء في أنواع القتل على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(٢) إلى أن القتل خمسة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بالسبب.

القول الثاني:

ذهب المالكية في المشهور^(٣) إلى أن القتل نوعان فقط: عمد وخطأ.

القول الثالث:

ذهب المالكية في قول^(٤)، والشافعية في المذهب^(١) والحنابلة في

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٢٣٣/٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ٤/٤٤٢، بدائع الصنائع ٢٣٣/٧، تبين الحقائق ٩٧/٦.

(٣) المعونة على مذهب عالم المدينة لابن عبد البر ١٣٠٦/٢.

(٤) القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٢٦، المعونة لابن عبد البر ١٣٠٦/٢.

المذهب^(٢) إلى أن القتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

القول الرابع:

ذهب الحنابلة في وجهه^(٣) إلى أن القتل أربعة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ.

ومما سبق يظهر أن ما هو محل اتفاق بين الفقهاء هو القتل العمد والقتل الخطأ، واتفق الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في المذهب في القتل شبه العمد، واتفق الحنفية والحنابلة في وجهه في القتل الجاري مجرى الخطأ، وانفرد الحنفية بالقتل بالسبب، وهو نوع قتل عمد عند باقي المذاهب الفقهية.

٢ - الجناية على ما دون النفس:

وهذا النوع من الجناية -وكما هو واضح من المصطلح- اعتداء لا يصل إلى حد إزهاق الروح، بل هو اعتداء على عضو من الأعضاء، سواء أكان الاعتداء على ذات العضو بقطعه، أو بإذهاب منفعته، ويطبق

(١) نهاية المطلب ٣٨/١٦، كفاية الأخيار ص ٤٥١، أسنى المطالب ٣/٤.

(٢) الكافي لابن قدامة ٢٥١/٣، العدة للمقدسي ص ٥٢٥، الفروع لابن مفلح ٣٥١/٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٣١٩/٩، المبدع لابن مفلح ١٩٠/٧.

(٣) وهو ما قال به أبو الخطاب، المغني لابن قدامة ٢٦٠/٨، الشرح الكبير لابن قدامة ٣١٩/٩، المبدع لابن مفلح ١٩٠/٧، الإنصاف للمرداوي ٤٣٣/٩.

على هذه الجناية ما يطبق في القتل من عقوبة، فقد تكون عقوبته القصاص، أو الدية، حسب نوع الجرح، وقصد الضرب فيه^(١).

وسوف يأتي الحديث عن هذا النوع مفصلاً في القسم الثاني من هذا الكتاب بإذن الله تعالى.

٣ - الجناية على الجنين:

وإنما خصت الجناية على الجنين بنوع خاص، لأنه جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، فليس الجنين إنساناً كاملاً، ولا هو بعيد عن معنى الإنسان، ولذا كانت الجناية عليه لها أحكام خاصة به، وهو يطلق عند الفقهاء بمسمى الإجهاض أو الإسقاط، ورغم أن الفقهاء قد اهتموا بأحكام الإجهاض وذكروها تفصيلاً في كتبهم، إلا أن معظمهم لم يضعوا تعريفاً معيناً يبين المقصود به، وربما كان ذلك اكتفاءً بالتعريف اللغوي له، والذي يرى أنه عبارة عن سقوط الجنين من بطن أمه قبل اكتماله، سواء أكان سقوطه بطريق عمدي أو غير عمدي.

وقد عرف الإجهاض بأنه: جناية توجب انفصال الجنين ميتاً^(٢)، وزاد عليه في الذخيرة: جناية توجب انفصال الجنين ميتاً في حياة أمه^(٣).

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٢٩٦/٧، العناية شرح الهداية ٢٣٥/١٠، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق الجندي ٥١/٨، شرح منح الجليل للشيخ محمد عليش ٣٧/٩، الوسيط في المذهب للغزالي ٢٨٨/٦، المذهب للشيرازي ١٧٩/٣، المبدع لابن مفلح ٢٤٨/٧، كشاف القناع للبهوتي ٥٤٧/٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز للرافعي ٥٠٣/١٠، روضة الطالبين للنووي ٣٦٦/٩.

(٣) الذخيرة للقرافي ٤٠٢/١٢، ومثله في: عقد الجواهر الثمينة لجلال الدين الجذامي

وقد اجتهدت الكتب الحديثة في تعريفه، ولعل من أفضلها القول بأنه:
إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، سواء من المرأة أو غيرها^(١).
وقد اهتم الفقهاء بأحكام الإجهاض وإن اختلفت العبارات بينهم بين
تسميته إسقاطاً، أو إجهاضاً، أو إملاصاً، أو غير ذلك، وليس هنا مجال
بيان هذا التفصيل والخلاف.

تعريف العقوبة

في اللغة:

ما يقع على الإنسان من جزاء بسبب فعله سوءً.
والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءً، والاسم العقوبة،
وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به^(١).

في الاصطلاح:

لم يهتم الفقهاء بوضع تعريف خاص للعقوبة باعتبارها مصطلحا واضحا لا
يحتاج إلى تعريف، وقد عرفها بعض الفقهاء المحدثين بأنها: وقيل هي
أذى ينزل بالجاني شرع لدفع المفساد^(٢).

وبالاستناد إلى هذا التعريف وتعريف الماوردي للجريمة يمكن تعريف
العقوبة بأنها: جزاء شرعي دنيوي زجر الله به عن ارتكاب محظور شرعي.
فكلمة "جزاء" جنس في التعريف تشمل كل جزاء ومنه الجزاء الشرعي،
وهو الذي شرعه الله تعالى، وغير الشرعي أو الوضعي، وهو الذي وضعه
البشر.

وكلمة "شرعي" قيد لإخراج الجزاء الوضعي الذي تضعه القوانين
الوضعية.

وكلمة "دنيوي" قيد لإخراج الجزاء الأخروي، لأن الجزاء الشرعي منه
أخروي يقع في الدار الآخرة، ومنه دنيوي يقع في الدنيا فكان هذا القيد

(١) لسان العرب مادة (عقب).

(٢) العقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة ٦/٢.

مخرجا للجزاء الأخروي، لأن البحث فيه ليس من مقاصد علم الفقه، ولا علم الفقه المقارن.

وأما جملة "زجر الله به عن ارتكاب محظور شرعي" فهي بيان لأمرين:

الأول: الغاية من العقوبة، وهي المنع من ارتكاب المحظورات الشرعية، والمنع من العود إليها بعد ارتكابها.

الثاني: بيان أن العقاب شرعا يكون على ارتكاب محظور شرعي، فإن لم يكن الفعل محظورا شرعا فلا عقاب عليه شرعا وإن كان محظورا بالقوانين الوضعية، ومثال هذا إتلاف الخمر وأنيتها وآلات اللهو.

خصائص العقوبة:

من التعريف السابق للعقوبة وأحكامها في الفقه الإسلامي يمكن القول إن للعقوبة خصائص معينة وهي^(١):

١- أن الهدف من العقوبة حماية الفضيلة، وصيانة المجتمع من الرذيلة والقضاء عليها حيث إن العقوبة تعمل على حماية النفس بتشريع القصاص والدية، وحماية العفة بتشريع حد الزنا، وحماية المال بتشريع حد السرقة، وحماية العقل بتشريع حد الشرب.

٢- أن العقوبة تجمع بين الثبات والتطور، ويقصد بذلك أن هناك بعض العقوبات الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ومن أهمها عقوبات الحدود، حيث إن الجرائم التي جاءت للعقاب بها لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، وهناك بعض العقوبات المرنة التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، ويترك للحاكم تطبيقها كيف يشاء حسب كل حالة على حدة وهو ما يعرف بعقوبات التعزير.

٣- أن العقوبة تحافظ على المصالح الأساسية للإنسان والتي لا تقوم حياته إلا بها، وهي حماية الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وهي مصالح ضرورية لا غنى لأحد عنها.

٤- أن العقوبة تحول دون انتشار الجرائم وتعدد وقوعها، فهي في

(١) راجع في هذه الخصائص: العقوبة للشيخ محمد أبو زهرة ص ١١، الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي ص ٣١.

جملتها عقوبات رادعة للجاني وغيره، فالجاني لا يفكر في ارتكابها، وغيره
ينزجر برؤية تطبيقها عليه، مما يجعل المجتمع يحيا في أمان واطمئنان.

٥- أن العقوبة تعمل على إقامة العدل بين الناس، واستلال الأحقاد
والشر من قلوبهم، فمن يرى عقوبة من قتل عزيز لديه تهدأ نفسه، ويشفى
صدره، ولا يفكر في الانتقام من غيره، فيحيا المجتمع آمنا على نفسه
وعرضه وماله.

أنواع العقوبات

- يمكن تقسيم العقوبات بالنظر إلى اعتبارات ثلاثة، وهي:
- اعتبار المصلحة التي شرعت العقوبة للمحافظة عليها.
 - واعتبار الحق الذي شرعت لحمايته.
 - واعتبار تقديرها وعدمه.
- وسوف أشرح هذه التقسيمات بتفصيل بسيط فيما يلي:

أولاً: باعتبار المصلحة التي شرعت لحمايتها:

لقد شرعت العقوبة للمحافظة على مصالح الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، ومن ثم تنقسم العقوبات بحسب هذا الاعتبار إلى الأقسام التالية^(١):

- ١ - عقوبة للمحافظة على الدين، وهي حد الردة.
 - ٢ - عقوبة للمحافظة على النفس، وهي القصاص والدية.
 - ٣ - عقوبة للمحافظة على العقل، وهي حد شرب الخمر.
 - ٤ - عقوبة للمحافظة على النسل، وهي حد الزنا، وكذلك حد القذف.
 - ٥ - عقوبة للمحافظة على المال، وهي حد السرقة.
- ويلاحظ أن هذه العقوبات كلها عقوبات مقدرة، أي حدد الشرع مقاديرها، ولكن العقوبات غير المقدرة وهي التي تسمى اصطلاحاً بالتعزير هي كذلك تنقسم على هذه المصالح الخمس على النحو السابق في الجريمة التي تقل عن الحد.

(١) في هذا المعنى: المستصفى للغزالي ٢٨٦/١ - ٢٨٨.

ثانياً: باعتبار الحق الذي شرعت لحمايته:

إن الجريمة تقع اعتداءً على حق ما، وهذا الحق إما هو الله تعالى، وإما للعبد.

ويقصد بحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد^(١).

ويقصد بحق العبد مصالحه الدنيوية^(٢)، أما مصالحه الأخروية فهي من جملة ما يطلق عليه حق الله تعالى^(٣).

وبناءً على هذا فإن العقوبات تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

- ١ - حق العبد أو المقلب فيه حق العبد، وهو القصاص^(٤).
- ٢ - حق الله، وهو حدود الزنا والسرقه وشرب الخمر والردة^(٥).
- ٣ - مختلف فيه هل الغالب فيه حق الله أم حق العبد، وهذا القسم هو حق القذف، فذهب الحنفية^(٦) والظاهرية^(٧) والإمام أحمد في رواية^(٨) إلى

(١) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١٣٤/٤.

(٢) كشف الأسرار ١٣٤/٤، التلويح ١٥١/٢، الفروق وحاشية ابن الشاط ١٤٠/١، الموافقات ٣١٨/٢.

(٣) هذا المعنى في الموافقات ٣١٨/٢.

(٤) صرح بهذا في كشف الأسرار للبخاري ١٣٤/٤، الكافي لابن قدامة ٢٢٢/٤، المحلى لابن حزم ٢٨٨/١١.

(٥) بدائع الصنائع ٥٥/٧، الكافي لابن قدامة ٢٢٢/٤، المحلى لابن حزم ٢٨٨/١١.

(٦) بدائع الصنائع ٥٦/٧، فتح القدير ١٩٨/٤.

(٧) المحلى لابن حزم ٢٨٨/١١، ٢٨٩.

(٨) الكافي لابن قدامة ٢٢٢/٤.

أنه حق لله تعالى.

وزهد الشافعية^(١) والحنابلة^(٢) إلى أنه حق للعبد.

وزهد المالكية^(٣) إلى أن حد القذف قبل أن يبلغ الإمام أو نائبه

الغالب فيه حق العبد، وإن بلغه فالغالب فيه حق الله تعالى.

الآثار المترتبة على هذا التقسيم:

ترتبت على تقسيم الأحكام بين حق الله وحق العبد آثار أهمها ما

يلي^(٤):

ما يختص بالأحكام التي هي حق الله تعالى فإنها تتميز بما يلي:

١- أنها لا تسقط بالعفو ولا بالصلح ولا بالإبراء.

٢- يجوز أن يطالب بها كل إنسان حسبة لله عز وجل.

٣- لا يجري فيها التوارث.

٤- يجري فيها التداخل، فلو زنا مرارا، أو شرب الخمر مرارا فعليه حد

واحد.

٥- تنتصف العقوبة فيها بالرق، حيث تكون عقوبة العبد على

النصف من عقوبة الحر.

(١) مغني المحتاج ٤/١٥٥، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/٤٠٨.

(٢) المغني ١٠/٢٠٥، الكافي ٤/٢٢٢.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٣٣١، بداية المجتهد ٢/٤٧٦.

(٤) هذه الآثار في: بدائع الصنائع ٧/٥٦، فتح القدير ٤/١٩٨، ويوجد بعضها في

الموافقات ١/٢٧٧، ٢٧٩، الفروق ١/١٤٠ - ١٤٢، كشف الأسرار للبخاري

٤/١٣٤، ١٣٥.

٦- لا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه، ولا يحق لأحد أن يقوم باستيفائها وإلا كان مفتتاً على الحاكم وعوقب على افتتاته.

ما يختص بالأحكام التي هي حق العبد فإنها تتميز بما يلي:

- ١- أنها تسقط بالعفو أو الصلح أو الإبراء.
- ٢- لا يطالب بها إلا صاحبها، فإن لم يطالب بها لم يكن لغيره المطالبة بها.
- ٣- يجري فيها التوارث، فإن مات صاحب الحق انتقل الحق لورثته.
- ٤- لا يجري فيها التداخل، فلو قطع طرف شخص، وشج رأس آخر عوقب بكل واحدة منهما ولم يتداخلا.
- ٥- لا تنتصف العقوبة بالرق، فالحر والعبد فيها سواء.
- ٦- يفوز الاستيفاء لصاحب الحق بإذن من الحاكم.

ثالثاً: باعتبار التقدير وعدمه:

تنقسم العقوبات من حيث التقدير وعدمه إلى: عقوبات مقدرة، وعقوبات غير مقدرة بل يترك أمرها للقاضي حسب كل حالة على حدة.

أ- العقوبات المقدرة: هي التي حدد الشرع لها مقداراً معيناً لا يستطيع القاضي تجاوزه أو الحكم بدونه أو بعقوبة غيرها ولو كانت أشد أو أخف، وهذه العقوبات هي:

- ١- **الحدود**، وهي العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى^(١)، وقيل هي عقوبة

(١) الهداية شرح بداية المبتدي ٣/٣٢٥.

مقدرة لئتمنع من الوقوع في مثله^(١)، وقد سميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الجرائم على ما جاءت لحمايته، والحدود في الفقه الإسلامي مقررّة ومسمّاة ومعروفة وهي حد الردّة والزنا والسرقّة والشرب والقذف والحراية.

٢- **القصاص**، وهو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو ضرب أو جرح^(٢)، وهذا النوع من العقوبة مقرر لمجموعة من الجرائم التي تمس كيان المجتمع وتهدد استقراره وسلامه وأمانه، وسوف يكون الحديث عنه مفصلاً في موضعه بإذن الله تعالى.

٣- **الدية**، وهي عقوبة مالية بحتة، أو هي المال الواجب بالجنابة في نفس أو طرف، وهي تكون في القتل الخطأ والجرح الخطأ والجرح العمد الذي لا يمكن فيه القصاص والقتل العمد المعفو فيه إليها، وسوف يأتي تفصيل الحديث عنها وعن كيفية تقديرها في موضعه بإذن الله تعالى.

ب- **العقوبات غير المقدرة**: ويقصد بها العقوبات التي لم يرد فيها من الشرع تقدير معين، وإنما ترك تقديرها للقاضي يحكم فيها بما يراه حسب ظروف كل جريمة على حدة، وهي الجرائم التي دون الحدود والقصاص، ويطلق عليها مسمى التعزير، والتعزير هو العقوبة المشروعة على جنابة لا حد فيها^(٣).

(١) المبدع لابن مفلح ٤٣/٩، الإنصاف للمرداوي ١٥٠/١٠، الروض المربع للبهوتي ٣٠٤/٣ وما بعدها.

(٢) لسان العرب لابن منظور ٣٤١/٨.

(٣) المبدع ١٠٨/٩، المغني ١٤٨/٩.

وقيل هو كل معصية لا حد فيها والأشهر ولا كفارة^(١).

وهذه التعريفات رغم تعددها لكنها متحدة في المعنى كما سبق، فهي تبين أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا ومتروك أمرها للحاكم يقدرها في كل جريمة على حدة.

وقد اتفق الفقهاء^(٢) على أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كما لو باشر امرأة دون الفرج، أو سرق شيئا لا قطع فيه، أو جنى جناية لا قصاص فيها ولا دية، أو قذف رجلا أو امرأة بغير زنا.

(١) الفروع لابن مفلح ١٠٧/٦، المحرر في الفقه ١٦٣/٢، الإنصاف ٢٣٩/١٠، منار السبيل ٣٣٨/٢، وقريب منه في: المذهب ٢٨٨/٢.

(٢) الهداية ١١٦/٢، البحر الرائق ٤٤/٥، المبسوط ٣٦/٢٤، تحفة الفقهاء ١٤٨/٣، الشرح الكبير للدردير ٣٥٤/٤، حاشية الدسوقي ٣٥٥/٤، التاج والإكليل ٣١٩/٦، المذهب ٢٨٨/٢، الوسيط ٥١٣/٦، روضة الطالبين ١٧٤/١٠، الفروع لابن مفلح ١٠٧/٦، المحرر في الفقه ١٦٣/٢، الإنصاف ٢٣٩/١٠، منار السبيل ٣٣٨/٢.

الغاية من العقوبة:

إن الغاية من شرع العقوبة وإقامتها في شريعة الإسلام متعددة، ومنها ما يلي:

١ - القضاء على الجريمة، وتطهير المجتمع من الفساد، وذلك أن العقوبة تمنع من لم يقع في الجريمة من الوقوع فيها، فهو ينظر بعينه إلى عقوبة المجرم وما حل به من جزاء رادع لما ارتكب من جريمة فيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة، وتزجر الواقع فيها من العود إليها، وقد عبر عن هذا ابن نجيم بقوله: "والتحقيق أن الحدود موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه، فهي من حقوق الله تعالى، لأنها شرعت لمصلحة نافذة إلى كافة الناس فكان حكمها الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن الفساد، ففي حد الزنا صيانة الأنساب، وفي حد السرقة صيانة الأموال، وفي حد الشرب صيانة العقول، وفي حد القذف صيانة الأعراض"^(١).

٢ - أن العقوبة تهدف إلى إصلاح الجاني وتقويمه، فالعقوبة في الإسلام ليست انتقاماً خالصاً من الجاني، ولا تشفياً منه لما ارتكبه، وإنما هي مشروعة لتهديب طباعه، وتعويدته على سلوك الطريق المستقيم، فإن كان ما ارتكبه لا يصلح معه تقويم فإن في بتره من المجتمع كعضو فاسد

(١) البحر الرائق لابن نجيم ٣/٥، ومثله ما جاء في: حاشية ابن عابدين ٣/٤، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٢١٢/٥.

راحة للمجتمع وأمان له وتحقيق لغاية استقراره ودوام أمنه^(١).

٣- أن العقوبة تحقق العدالة والرحمة في المجتمع، حيث إنها محددة على قدر المعصية التي ارتكبها الجاني والجريمة التي اعتدى بها على نظام المجتمع، يقول ابن قدامة: "التعازير المشروعة على جناية لا حد فيها، كوطء الشريك الجارية المشتركة، أو أمته المزوجة، أو جارية ابنه، أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها، أو وطء أجنبية دون الفرج، أو سرقة ما دون النصاب أو حرز أو النهب أو الغصب أو الاختلاس، أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدا ولا قصاصا ولا دية، أو شتمه بما ليس بقذف، ونحو ذلك يسمى تعزيرا، لأنه منع من الجناية"^(٢).

(١) راجع العقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٣.

(٢) المغني لابن قدامة ١٤٨/٩.

أحكام الجناية على النفس

سوف نتكلم في هذا القسم على القتل العمد وعقوبته، والقتل شبه العمد وعقوبته، والقتل الخطأ وعقوبته.

ولكن قبل الكلام على كل هذا تفصيلاً يلزمنا هنا بيان حرمة القتل عند الفقهاء وذلك فيما يلي:

حرمة القتل:

اتفق الفقهاء^(١) على تحريم القتل العمد للإنسان بدون وجه حق أي ما كان السبب، وأياً ما كان عمر المقتول أو حالته، ولو كان مريضاً، ولو في النزاع الأخير، وأن فاعله آثم، وموجبه القصاص، فمن قتل إنساناً عمداً قتل به.

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات عدة منها ما يلي:

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(٢).
- ٢ - وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

(١) المبسوط ٨٤/٢٧، تبيين الحقائق ٩٨/٦، بدائع الصنائع ٢٣٤/٧ درر الحكام لمنلا خسرو ٨٩/٢، التاج والإكليل ٢٨٩/٨، شرح ميارة ٢٩٦/٢، تبصرة الحكام ٢٢٧/٢، الأم للشافعي ٣/٦، نهاية المحتاج ٢٤٥/٧ وما بعدها، أسنى المطالب ٢/٤، الغرر البهية ٢/٥، المغني ٢٠٧/٨، كشف القناع ٥٠٤/٥، المحلى ٢١٣/١٠.

(٢) سورة الأنعام من الآية رقم (١٥١). سورة الإسراء الآية رقم (٣٣).

التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا...»^(١).

٤ - وقوله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل

نفسًا بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا»^(٢).

وجه الدلالة:

نهى الله سبحانه في هذه الآيات بصيغ متعددة عن قتل النفس بغير حق، والنهي يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة صارفة ولا قرينة، فكان قتل النفس بغير حق حراما، وتوعد سبحانه من يفعل ذلك بالعذاب المقيم في جهنم والعياذ بالله، فدل كل ذلك على حرمة قتل النفس بغير حق، وأنه من الكبائر.

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة منها ما يلي:

١ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"^(٣).

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك

(١) سورة الفرقان الآية رقم (٦٨).

(٢) سورة المائدة الآية رقم (٣٢).

(٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم، الصحيح ١٣٠٢/٣، وأخرجه البخاري في كتاب الديات

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (١).

٣- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن قتيلًا قتل على عهد رسول الله ﷺ لا يدري من قتله، فقال النبي ﷺ "يقتل قتيل لا يدري من قتله، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك" (٢).

٤- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم" (٣).

٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله" (٤).

٦- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمناً قتل مؤمناً متعمداً" (٥).

وجه الدلالة:

فقد بينت الأحاديث السابقة حرمة دم المسلم ومدى عظم ذنب

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم، الصحيح ٥٢/١، وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الصحيح ١٠٧٧/٣.

(٢) أخرجه البيهقي في سننه، السنن الكبرى ٢٢/٨.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه وصححه، سنن الترمذي ١٦/٤.

(٤) أخرجه البيهقي في سننه، السنن الكبرى ٢٢/٨.

(٥) أخرجه البيهقي في سننه، السنن الكبرى ٢١/٨، وروى الحاكم مثله في المستدرک عن معاوية بن أبي سفيان وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، المستدرک ٣٩١/٤.

الاعتداء عليه عند الله تعالى حتى هانت الدنيا كلها في سبيل دم مسلم يراق بدون حق، فدلّت بظواهرها على أن القتل العمد حرام وفاعله آثم.

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون في كل عصر ومصر على حرمة القتل العمد بغير حق^(١)، وتشدد الحرمة في قتل المسلم بغير حق، فهو من أكبر الكبائر عند الله تعالى بعد الشرك به سبحانه، فإن فعله المسلم فسق، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: إن توبته لا تقبل مستدلاً بقوله سبحانه وتعالى ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾^(٢)، قال ابن عباس: لم ينسخها شيء^(٣)، وهذا يدل على مدى عظم الذنب المرتكب في جريمة القتل، وإن كان أكثر أهل العلم - وهو ما أميل إليه - يقول بقبول توبته لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾^(٤)، والله أعلم.

(١) وقد نقلت كتب الفقه هذا الإجماع، تبين الحقائق ٩٨/٦، المغني لابن قدامة ٢٠٧/٨.

(٢) سورة النساء من الآية رقم (٩٣).

(٣) ذكره البخاري في صحيحه، الصحيح ١٧٨٤/٤، والمغني لابن قدامة ٢٠٧/٨.

(٤) سورة النساء من الآية رقم (١١٦).

أنواع القتل عند الفقهاء

سبق القول أن مناهج الفقهاء في حصر أنواع القتل قد اختلفت على الوجه التالي:

- ١- فأما الحنفية فجعلوه خمسة أنواع وهي، القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والقتل الذي جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب^(١).
- ٢- وأما جمهور الشافعية والحنابلة فجعلوه ثلاثة أنواع، وهي العمد، وشبه العمد، والخطأ^(٢).
- ٣- وأما المالكية والظاهرية فجعلوا القتل نوعين فقط وهما العمد والخطأ^(٣)، وإن كان الإمام مالك قد اختلف قوله في شبه العمد، فأثبتته مرة، ونفاه مرة.

القول الراجح:

سوف أسير في هذا القسم من الكتاب بإذن الله على منهج جمهور الشافعية والحنابلة في تحديد أنواع القتل، وذلك لأن العمد المحض والخطأ المحض متفق على أنهما نوعان للقتل، وقد صرح القرآن بذكرهما. وأما شبه العمد فمختلف في ثبوته، فيجب بيان الخلاف والترجيح، وأما النوع الذي سماه الحنفية ما جرى مجرى الخطأ فهو لا يفترق في الحكم عن القتل الخطأ، وغاية ما بينهما من فرق أن الخطأ يكون في حال

(١) الهداية ١٥٨/٤، تبين الحقائق ٩٧/٦.

(٢) مغني المحتاج ٣/٤، المغني ٣٢٠/٩.

(٣) المنتقى للباقي ١٠٠/٧، المحلى لابن حزم ٣٤٣/١٠.

اليقظة، وما جرى مجرى الخطأ يكون في حال النوم أو حال تشبه النوم^(١).
وأما القتل بسبب فقد جعله الحنفية نوعاً مستقلاً، لأنهم يجعلون حكمه
وجوب الدية على العاقلة لا غير^(٢)، وغيرهم من الفقهاء قد يجعلونه عمداً،
وقد يجعلونه خطأ حسب قصد المتسبب وعدمه كما سيأتي تفصيله، فبيان
هذا النوع سوف يأتي ضمن الكلام عن القتل العمد إن شاء الله، وعلى هذا
فسوف أتكلم هنا بإذن الله تعالى على ثلاثة أنواع، وهي:

١ - القتل العمد وعقوبته.

٢ - القتل شبه العمد وعقوبته.

٣ - القتل الخطأ وعقوبته.

(١) الاختيار لتعليل المختار ٦٩/٤، حاشية الشلبي على تبیین الحقائق ٩٧/٤.

(٢) الهداية ١٥٩/٤، تبیین الحقائق ١٠١/٦، ١٠٢.

القتل العمد، وعقوبته:

سوف أبين هنا حقيقة القتل العمد عند الفقهاء، وأركان هذه الجريمة وعقوبتها، وذلك فيما يلي:

حقيقة القتل العمد:

اختلفت مذاهب الفقهاء في تعريف القتل العمد وبيان حقيقته، وفيما يلي بيان هذه المذاهب ثم المقارنة بينهما:

حقيقة القتل العمد عند الحنفية:

اختلف تعريف القتل العمد عند الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد على النحو التالي.

أ- **تعريف أبي حنيفة**، عرف أبو حنيفة القتل العمد بأنه ما تعدد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح، كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار^(١).

والمراد بالسلاح كل آلة مصنوعة من الحديد ولها حد يجرح بأن يقطع أو يطعن، كالسيف والسكين والخنجر والرمح^(٢).

ومثل سلاح الحديد السلاح المصنوع من معدن يشبه الحديد كالنحاس والرصاص والذهب والفضة^(٣).

(١) الهداية مع العناية ٢٤٥/٨، ونحوه في: الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦، تبیین الحقائق ٩٧/٦.

(٢) حاشية الشلبي على تبیین الحقائق ٩٧/٦، رد المحتار لابن عابدين ٥٢٨/٦، بدائع الصنائع ٢٣٣/٧.

(٣) المراجع السابقة الصفحات نفسها.

والمراد بما أجري مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسم كل ما له حد، وكان متخذاً من غير جنس الحديد، ومن غير معدن يشبه الحديد، وهذا كالمحدد من الخشب والحجر والزجاج، ومثلها النار فإنها تجري في القتل مجرى السلاح، لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذبح. وعلى هذا فلو ضربه بمتقل كحديدية كبيرة لا حد لها أو مسطح من الحجر أو الخشب فقتله لا يكون قتلاً عمداً عند أبي حنيفة، لأنه ضربه بغير محدد.

ب- **تعريف صاحبين**، عرف أبو يوسف ومحمد القتل العمد بقولهم: أن يتعمد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالباً، مما يجرح وما لا يجرح، فلا يقتصر القتل العمد عندهما على الضرب بالمحدد الذي يفرق الأجزاء، ولكن يدخل فيه أيضاً المتقل والمسطح من الحديد ومن غيره من كل ما من شأنه أن يهلك النفس غالباً، كالضرب بالحجر الكبير والعصا الغليظة ونحوهما^(١).

ومن التعريفين السابقين يظهر أن تعريف القتل عند الإمام وصاحبيه يختلف في القتل بغير سلاح وبغير ما جرى مجراه مما يقتل غالباً، كالقتل بالحجر العظيم والعصا الغليظة، فهو قتل عمد عند صاحبين، لأنه يقتل غالباً، وغير عمد عند أبي حنيفة، لأنه ليس بسلاح وليس مما يجري مجرى السلاح مما يفرق الجزاء، ولذا فإنه يسميه شبه عمد.

(١) حاشية ابن عابدين ٥٢٩/٦، بدائع الصنائع ٢٣٣/٧، تبين الحقائق ١٠٠/٦،

مختصر الطحاوي ص ٢٣٤.

وبناءً على هذا الخلاف في التعريف يختلف الإمام وصاحباؤه في بعض مسائل القتل كالقتل بالضرب بالسوط أو بالعصا الصغيرين بالموالات، والقتل خنقا حتى الموت، والقتل بالتغريق، والقتل بالإلقاء في بئر أو من سطح بيت وغير ذلك من مسائل فيها العمد ولم يكن فيها السلاح أو ما جرى مجراه من محدد الخشب أو المعدن.

ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنفية:

من التعريف السابق للقتل العمد عند الإمام وصاحبيه نجد أنهم يتفقون على أمور ثلاثة ليكون القتل عمدا^(١)، وهي:

١ - **قصد القاتل ضرب المقتول**، ولذلك قالوا في التعريف أن يتعمد ضرب آدمي، فالمعتبر في القتل العمد قصد الضرب لا قصد القتل، لأن قصد القتل أمر خفي في النفس، ويدل عليه وجود تعمد الضرب بالآلة القاتلة غالبا^(٢).

ولا يشترط أن يقصد ضرب موضع معين من الجسد، بل يكفي أن يتعمد ضرب الآدمي في أي موضع من جسده، فلو قصد ضرب يده مثلا فأصاب عنقه فهو عمد، وهذا لأن القصد لا يختلف من عضو إلى عضو^(٣).

(١) الجنايات في الفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي ٥٥/١، ٥٦.

(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥٢٧/٦، ٥٤٣، حاشية الشلبي على تبیین الحقائق ١٠١/٦.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦، تبیین الحقائق ١٠١/٦.

٢- استعمال آلة القتل العمد، وهي الآلة المحددة المفارقة للأجزاء عند الإمام، أو الآلة التي يقع بها الموت غالبا، سواء أكانت تفرق الأجزاء أم لا، وكذلك كل فعل يقع به الموت غالبا، كالتغريق ونحوه عند الصاحبين، وذلك لأن استعمال الآلة المعينة دليل وجود قصد القتل في نفس القاتل، فمتى وقع تعمد الضرب بها كان القتل عمدا^(١).

٣- المباشرة، حيث يشترط في القتل العمد أن يكون مباشرة من القاتل للمقتول، وعلى هذا فالقتل بالتسبب ليس قتلا عمدا ولا موجبا للقصاص عند الحنفية كما سيأتي، لأن القصاص الذي هو جزاء العمد قتل بالمباشرة، فوجب أن يكون موجبه قتلا بالمباشرة وإلا انتفت المساواة التي هي ملاك القصاص^(٢)، فلو حبس شخص آخر في بيت حتى مات فيه جوعا أو عطشا، فلا يضمن الحابس فيه شيئا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين فيه الدية على العاقلة^(٣)، وكذا إذا أوثق رجلا وألقاه أمام أسد فقتله الأسد، فلا قصاص فيه ولا دية، ولكن يعزر الفاعل ويضرب ويحبس إلى أن يموت، وروي عن أبي حنيفة أن عليه الدية^(٤).

(١) حاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦، ٥٧٠.

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٩/٧.

(٣) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥٤٣/٦.

(٤) المرجع السابق.

حقيقة القتل العمد عند المالكية: (١)

عرف ابن الحاجب من المالكية القتل العمد بأنه: القصد إلى ما يقتل

مثله من مباشرة أو تسبب (٢).

ومن هذا التعريف يظهر أن القتل العمد عند المالكية نوعان:

الأول: القتل بالمباشرة، وهو أن يقصد ضرب آدمي بما يقتل غالباً،

سواء كان محدداً أو غير محدد، كمنقل، وبما لا يقتل غالباً كسوط صغير

وعصاً صغيرة إن كان الضرب لغضب أو عداوة وإن لم يقصد قتله، فإن

كان الضرب لغير غضب أو عداوة بأن كان للتأديب ممن يجوز له

التأديب أو كان للعب فمات منه فهو غير عمد بل هو خطأ إن كان

الضرب بآلة صغيرة مما يؤدب به أو يلعب به كالسوط الصغير والعصا

الصغيرة، وأما إن حدث القتل في اللعب أو التأديب بما يقتل غالباً فهو

عمد وفيه القصاص (٣).

ومن القتل بالمباشرة كل فعل يؤدي إلى القتل، كالخنق وعصر

الأنثيين، وكذا القتل بمنع أسباب الحياة، كما إذا منعه الطعام والشراب

حتى مات، سواء كان يقصد القتل أو لا يقصده.



(١) الشرح الكبير بحاشية النسوتي ٢٤٢/٤ - ٢٤٥، مواهب الجليل للحطاب ٢٤٠/٦،

٢٤١، التاج والإكلیل للمواق ٢٤٠/٦، ٢٤١، شرح الخرشي مع حاشية العدوي

٧/٨، ١٠ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٣٨٣/٢، ٣٨٤.

(٢) التاج والإكلیل ٢٤٠/٦.

(٣) وهذا في غير الأب، وأما هو فلا يقتل بولده ولو قصد ما لم يقصد إزهاق روحه،

الشرح الكبير للدردير ٢٤٢/٤.

ويشترط لتحقيق القتل العمد في المباشرة عندهم ما يلي:

١- أن يقصد ضرب آدمي، فلا يشترط قصد القتل إلا في قتل الأب

ولده فيشترط قصد القتل، ولا يشترط أن يكون المضرروب معيناً بل لو

ضرب شخصاً يظنه زيدا فقتله فتبين أنه عمرو أو يظنه زيد بن عمرو فإذا

هو زيد بن بكر فهو عمد فيه القصاص^(١).

٢- أن يكون الضرب بسبب عداوة أو غضب، فإن كان للتأديب أو

اللعب، فإن كان بآلة التأديب أو اللعب فهو خطأ، وإن كان بما يقتل غالباً

فهو عمد.

٣- الفعل القاتل، سواء أكان باستعمال آلة تقتل غالباً أم آلة لا تقتل

غالباً، أو إيقاع فعل يؤدي إلى الموت بدون آلة، كالخنق، وكمنع الطعام

والشراب.

الثاني: القتل بالتسبب، حيث يعد قتيلاً عمداً عندهم، وذلك كما لو

حفر بئراً ولو كانت في بيته فوقع فيها إنسان فمات، أو وضع مزلقاً

بالطريق كماء وقشر بطيخ فزلق به إنسان فمات، أو اتخذ كلباً عقوراً فقتل

إنساناً.

فهذا وأشباهه قتل عمد موجب للقصاص بشروط أربعة، وهي:

١- اتخاذ السبب، بأن يقوم الجاني بالسبب المؤدي إلى القتل، كحفر

!

(١) وهذا هو الصحيح من المذهب، وبعض المالكية يقولون إنه خطأ ولا قود فيه، حاشية

البئر وربط الدابة.

٢- أن يقصد به الضرر للغير.

٣- أن يكون المقصود بالضرر شخصا معينا، لا مجرد الضرر فقط.

٤- أن يهلك المعين المقصود بذلك السبب، فإن هلك غيره كان القتل

خطأ لا عمدا.

حقيقة القتل العمد عند الشافعية:

عرف الشافعية القتل العمد بأنه: قصد الفعل والشخص بما يقتل

غالبا^(١).

فقوله "قصد الفعل" قيد يخرج الفعل غير المقصود، كما لو وقع على

شخص فمات فهذا خطأ.

وقوله "والشخص" قيد يخرج ما إذا كان الشخص الذي قتل غير

مقصود، كما لو رمى دابة فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا فأصاب آخر

فهذا خطأ أيضا عندهم.

وقوله "بما يقتل غالبا" قيد يخرج القصد بما يقتل نادرا، فالقتل بهذا شبه

عمد، كما لو ضربه بسوط وعصا صغيرين أو حجر صغير، لكن يكون

القتل بهذه الأشياء شبه عمد بشروط، أن تكون خفيفة، وأن لا يوالي بين

الضربات، وأن لا يكون الضرب في مقتل، وأن لا يكون المضروب صغيرا

أو ضعيفا، وأن لا يكون هناك حر أو برد معين على الهلاك، وأن لا يشتد

الألم ويبقى إلى الموت، فإن وجد شيء من ذلك كان القتل عمدا.

!

(١) نهاية المحتاج ٢٤٧/٧، مغني المحتاج ٣/٤، ٤.

~~وما يقتل غالبا يشمل الجارح كالسيف، والمثقل كالحجر العظيم، ويشمل غيرهما، كما إذا حبسه في بيت ومنعه الطعام والشراب حتى مات ومضت مدة يموت مثله فيها جوعا وعطشا.~~

~~والفعل المؤدي إلى القتل العمد قد يكون مباشرة كالجرح والضرب بحجر عظيم، وقد يكون تسببا، كشهود الزور إذا شهدوا على شخص بما يوجب قتله فقتل ثم رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب، فسبب القتل شهادة الزور.~~

~~ما يجب تحققه في القتل العمد عند الشافعية:~~

~~يتبين مما سبق أنه لابد في القتل العمد عند الشافعية من تحقق أمور ثلاثة وهي:~~

~~١ قصد الشخص، ويقصد به أن يقصد الجاني بجنايته شخصا معينا فيصيبه.~~

~~٢ قصد الفعل، وهو أن يقصد الجاني الفعل المؤدي إلى الموت، ولا يشترط قصد القتل، وهذا هو المذهب، وقيل من بعضهم بل يشترط قصد القتل، وهو قول ضعيف شاذ^(١).~~

~~٣ فعل الجناية بما يقتل غالبا، الفعل الذي يقتل غالبا قد يكون مباشرة، وقد يكون بسبب، وذلك لأن الفاعل لا يخلو حاله من أمرين. والقتل عند الشافعية يكون إما بالمباشرة أو التسبب.~~

(١) متن أبي شجاع مع شرح ابن قاسم ٢/٢٠٧، شرح الإقناع للخطيب ٢/١٩٨.

أ- فأما المباشرة فهي ما يؤثر في الهلاك ويحصله^(١)، وذلك كأن يضره قصدا بما يقتل غالبا، كآلة محددة مثل السيف، وكمثقل مثل الحجر العظيم، فهذا عمد وفيه القصاص.

ب وأما السبب فهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، والقتل به عمد موجب للقصاص.

والسبب عندهم ثلاثة أنواع^(٢):

الأول: سبب شرعي، كالشهادة الزور التي تؤدي إلى قتل المشهود عليه فيقتص من شهود الزور.

الثاني: سبب عرفي، كما لو أعطى صبيا غير مميز سما فأكله أو شربه فمات، فهذا عمد فيه القصاص.

الثالث: سبب حسي، كالإكراه على القتل، فلو أكره شخص شخصا آخر على قتل ثالث فقتله وجب القصاص على المكره - بكسر الراء = وكذلك على المكره^(٣) - بفتح الراء - على الأظهر.

(١) المرجع السابق الصفحة نفسها.

(٢) مغني المحتاج ٦/٤.

(٣) مغني المحتاج ٩/٤.

حقيقة القتل العمد عند الحنابلة:

~~عرف الحنابلة القتل العمد بأنه: أن يقصد القاتل بمحدد أو ما يقتل غالبا فيقتله^(١).~~

~~ويظهر من هذا التعريف أن الحنابلة يرون أن القتل العمد هو ما يقصد فيه الجاني إلى المجني عليه بآلة محددة أو آلة غير محددة ولكنها تقتل غالبا، أو أوقع عليه فعلا يقتل غالبا.~~

~~فالمحدد هو السلاح، كالسيف والسكين، وكذلك كل ما له حد، سواء صنع من الحديد أو كان من غير الحديد كالمحدد من الحجر أو الزجاج أو الخشب، ومثل المحدد الآلة التي لها مور أو غور كالمسلة والسهم، فالقتل بهذا كله عمد موجب للقصاص.~~

~~والمثقل الذي يقتل غالبا كالحجر العظيم والعصا العظيمة، فالقتل به عمد، وكذلك المثقل الصغير كالعصا الصغيرة والوكز بيده إذا وقع القتل به يكون عمدا إذا كان في مقتل أو كان المجني عليه مريضا أو صغيرا أو كان حر شديدا أو برد شديدا، أو والى عليه الضربات بحيث يقتل غالبا.~~
~~وقد ذكر الحنابلة صورا عدة للقتل العمد عندهم ومنها:~~

~~١- أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد، كالسيف والسكين، وما حذ من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو غيره أو بما له مور وغور كالمسلة والسهم والقصب المحددة فيموت منه.~~

~~٢- أن يضربه بمثقل كبير يقتل غالبا سواء كان من حديد أو خشب~~

(١) الكافي لابن قدامة ٣/٤.

~~ومثله ما لو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبيرا.~~

~~٣- منع خروج نفسه بأن خنقه بحبل أو غيره، أو وضع يده على فمه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا.~~

~~٤- أن يلقيه في مهلكة، كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرتة أو لضعف المجني عليه أو لأنه موثق أو نحو ذلك.~~

~~٥- أن يسلط عليه حية تنهشه أو حيوانا قاتلا فيفتريه.~~

~~٦- أن يكرمه على شرب السم، أو يخلطه بطعامه أو بطعام قدمه إليه، أو أهواه إليه فأكله غير عالم به.~~

~~٧- أن يقتله بسحر يقتل غالبا، لأنه يقتل غالبا فأشبه السكين.~~

~~٨- أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب مدة يموت فيها مثلها غالبا،~~

~~لأنه يقتل غالبا، وأما إن كانت المدة لا يموت فيها غالبا فهو شبه عمد.~~

~~٩- أن يتسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، كأن يكره شخصا على~~

~~قتل آخر، أو أن يأمر غير مميز من الصبيان والمجانين أو شخصا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله.~~

~~ما يجب تحققه في القتل العمد عند الحنابلة:~~

~~يظهر من تعريف الحنابلة للقتل العمد وبيانهم لأقسامه أنه يجب أن~~

~~يتحقق فيه أمران هما:~~

~~الأول: القصد، أي أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما بما~~

~~يقتل غالبا فيقتله.~~

~~الثاني: هو الفعل الذي يقتل غالبا، فإذا وجد هذا الفعل وأدى إلى~~

القتل فهو العمد الموجب للقصاص، ويستوي أن يكون هذا الفعل بالمباشرة أو التسبب، ويستوي في المباشرة أن تكون بآلة محددة أو آلة غير محددة ما دامت تقتل غالبا، بل يصح أن تكون المباشرة بدون آلة بأن يكون الفعل في ذاته مؤديا إلى القتل، كالخنق وعصر الخصيتين عصرا شديدا.

مقارنة بين المذاهب الفقهية في حقيقة القتل العمد:

من العرض السابق لحقيقة القتل العمد عند الفقهاء في المذاهب الأربعة نجد أن تعريفات القتل العمد عندهم تعتمد في الجملة على أمرين:
الأول: القصد.
الثاني: الفعل.

وسوف أبين حقيقة كل منهما والخلاف فيهما وأثره فيما يلي:

أولا: القصد:

يظهر من تعريفات الفقهاء السابقة أن جمهورهم يبرز القصد في تعريفه ولكن السؤال الذي يطرح هنا: هل المعتبر في القتل العمد عندهم قصد الفعل أو الضرب، أم قصد القتل؟.

وقع الخلاف بين الفقهاء هنا على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل لا قصد القتل، وإنما يستدل على توافر قصد القتل بتعمد الفعل بالآلة القاتلة فيقام مقامه.

واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو: أن قصد الفعل بالآلة القاتلة كاف في الدلالة على وجود قصد القتل فيقام مقامه، وذلك لأن قصد القتل أمر باطني لا اطلاع لنا عليه بل هو نية محلها القلب ولا علم لنا بالنيات بل علمها عند الله، ولا يصح ربط الحكم وهو ثبوت القتل العمد بمعنى خفي، فوجب إقامة قصد الفعل - وهو أمر ظاهر - مقام قصد القتل تيسيرا على المكلفين.

القول الثاني:

ذهب أبو شجاع من الشافعية إلى أن المعتبر في القتل العمد قصد القتل، فإن لم يقصد القتل فليس بعمد. ولم يستدل بدليل على قوله، ومن الممكن أن يستدل له بأن مجرد الضرب لا يدل على قصد القتل، فلا بد من توافره.

ويناقد هذا:

بأن قصد القتل نية باطنية لا يمكن الاطلاع عليها، والأحكام مناطة بالظواهر لا البواطن من الأمور.

القول الرابع:

يظهر لي أن القول الرابع هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن المعتبر في القتل العمد قصد الفعل ولا يشترط ثبوت قصد القتل، ويؤيد ذلك ما يلي:

١ - أن في سنة رسول الله ﷺ ما يدل على أن القاتل إذا كان الظاهر منه العمد فادعى عدم قصد القتل لم يصدق في دعواه ويجري عليه حكم

القصاص، وهذا يقتضي أن المعتبر هو قصد الفعل لا قصد القتل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه "قُتل رجل على عهد النبي ﷺ فُرُغ ذلك إلى النبي ﷺ، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله ﷺ: للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلتَه دخلت النار، قال: فخلَى سبيله، قال: وكان مكتوبا بنسعة^(١)، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة"^(٢)، فهذا حكم النبي ﷺ على القاتل بالقصاص، ودفعه إلى ولي المقتول ليقص منه رغم دعوى القاتل أنه لم يقصد القتل، فهذا يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم^(٣).

٢- قوة ما استدل به جمهور الفقهاء، واتساق هذا الدليل مع مسلك الشرع في بناء الحكام على علل ظاهرة منضبطة لا نوايا مخفية.

٣- أن في الأخذ برأي الجمهور صيانة للدماء، بخلاف القول الثاني فإن اشتراط ثبوت نية القتل مع استعمال الآلة القاتلة غالبا يؤدي إلى إفلات أكثر القتلة من حكم القصاص بادعاء عدم قصد القتل مع عسر إثباته، فينتشر الفساد، ويذهب المقصود من حفظ الدماء.

(١) النسعة: بكسر فسكون قطعة جلد تجعل زماما للبعير، وقيل هي سير مضفور يجعل زماما.

(٢) سنن أبي داود ١٦٩/٤، وسنن النسائي ١٣/٨، جامع الترمذي بشرح ابن العربي ١٧٨/٦.

(٣) حاشية السندي على النسائي ١٣/٨.

ثانيا: فعل القتل العمد:

ومن العناصر المهمة التي ظهرت في تعريف الفقهاء قصد الفعل، وسوف أبين أثر هذا العنصر وخلاف الفقهاء فيه في ثلاث مسائل، وهي:

- مسألة آلة القتل.

- ومسألة القتل بالمباشرة.

- ومسألة القتل بالتسبب.

وفيما يلي تفصيل كل مسألة منها:

١ - مسألة آلة القتل العمد:

آلة القتل إما أن تكون سلاحا أو ما أجري مجراه في تفريق الأجزاء، أو تكون غير سلاح وغير ما أجري مجراه، وهذه الثانية إما أن يقع بها الهلاك غالبا، أو يقع الهلاك بها نادرا.

أ- فأما السلاح وما أجري مجراه في تفريق الأجزاء فقد اتفق الفقهاء على كون القتل به قتلا عمدا.

ب- وأما الآلة التي تقتل غالبا من غير السلاح وما أجري مجراه فقد وقع الخلاف في كون القتل بها عمدا، وكان خلافهم على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة إلى أن القتل بغير السلاح وما أجري مجراه كالقتل بالحجر الكبير والعصا الغليظة شبه عمد وإن كان يقتل غالبا.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بغير السلاح وما أجري مجراه كالقتل بالحجر الكبير والعصا الغليظة قتل عمد.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل لأبي حنيفة بالسنة والمعقول:

فأما السنة:

فأحاديث منها:

١- ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ جعل قتل السوط والعصا مطلقا شبه عمد، فيتناول الكبير منهما وهو ما يقتل غالبا، والصغير وهو ما لا يقتل غالبا^(٢).

ونوقش هذا:

بأن العصا والسوط المذكورين في الحديث يحملان على الصغير الذي لا يقتل مثله، وهذا التأويل أولى.

(١) مسند أحمد ٤١٢/٥، ١١/٢، ١٠٣، ٤١٠/٤، سنن أبي داود ١٨٥/٤، سنن النسائي

٤٠/٨ وما بعدها، سنن ابن ماجه ٨٧٧/٢، ٨٧٨.

(٢) العناية على الهداية ٢٥١/٨، تبين الحقائق ١٠٠/٦.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها"^(١).

٣- وما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط (خيمة)، وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة، وغرة لما في بطنها"^(٢).

وجه الدلالة:

يظهر من هذين الحديثين أن رسول الله ﷺ لم يقتل المرأة القاتلة مع أنها قتلت بحجر أو بعود فسطاط، وعمود الفسطاط يقتل مثله، فدل ذلك على أن القتل بالحجر والخشبة التي مثلها يقتل لا يكون عمدا ولا قصاص على القاتل^(٣).

ونوقش هذا من وجهين:

الأول: أن هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا^(٤).

الثاني: معارضة هذين الحديثين بما رواه ابن عباس عن عمر رضي

(١) متفق عليه واللفظ للبخاري، الصحيح مع فتح الباري ٢٥٢/١٥، ومسلم بشرح النووي ١٧٧/١١.

(٢) مسلم بشرح النووي ١٧٨/١١، ١٧٩.

(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي ١٨٨/٣.

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٧٧/١١.

الله عنهم أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح^(١)، فقتلتها وجنينها، ف قضى النبي ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها^(٢)، فهذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ اقتص من المرأة التي قتلت بالمسطح فيكون دليلاً على أن القتل بالخشب الكبيرة وما في حكمها عمد موجب للقصاص.

وأما المعقول:

فوجهه أن قصد القتل أمر باطن، فلا يعرف إلا بدليله وهو الآلة القاتلة الموضوعة للقتل، والسلاح والآلة الجارحة هي الموضوعة للقتل المستعملة فيه، وأما غير السلاح كالعصا الكبيرة والحجر العظيم فلا يصلح دليلاً على قصد القتل، لأنه غير موضوع له ولا مستعمل فيه^(٣).

أدلة القول الثاني:

استدل جمهور الفقهاء القائلون بأن الآلة التي تقتل غالباً من غير السلاح يكون القتل بها عمداً بالكتاب والسنة والمعقول.

فأما الكتاب:

فآيات منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف

(١) **المسطح**: قيل هو الصوبج، وهو العود الذي يخبز به، وقيل عود من أعواد الخباء.

(٢) سنن النسائي ٢١/٨، ٢٢، سنن أبي داود ١٩١/٤.

(٣) المبسوط ١٢٣/٢٦، تبیین الحقائق ١٠٠/٦.

في القتل إنه كان منصوراً^(١).

وجه الدلالة:

أن المراد بالسلطان في الآية استيفاء القصاص، فدل على أن من قتل بآلة تقتل غالباً مقتول ظلماً^(٢).

٢- قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾^(٣).

وجه الدلالة:

أن الآيات القاضية بوجوب القصاص وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره فتقيدها بالمحدد زيادة على النص، فدل على أنها تقع على كل قتل عمد وقع بأي آلة^(٤).

وأما السنة:

فأحاديث منها:

١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً قتل جارية على أوضاع^(٥) لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟، فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين

(١) سورة الإسراء الآية رقم ٣٣.

(٢) المغني ٣٢٣/٩، مغني المحتاج ٣/٤.

(٣) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٤) المبسوط ١٢٢/٢٦، نيل الأوطار ٢١/٧.

(٥) الأوضاح: قطع من فضة كما فسره في الرواية الأخرى بالحلي.

شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٨/١١.

حجرين" (١).

وجه الدلالة:

ففي هذا الحديث دليل على وجوب القصاص في القتل بالمتقل، ويقاس عليه ما هو في معناه من كل ما يقع به القتل غالبا (٢).

٢- ما رواه ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، ف قضى النبي ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل بها" (٣).

وجه الدلالة:

الحديث هنا واضح الدلالة على أن القتل بالمسطح وما في حكمه يكون عمدا موجبا للقصاص، فهو قضاء رسول الله ﷺ في الواقعة (٤).

وأما المعقول:

فوجهه أن القتل بالمتقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح، إذ يقع به القتل غالبا بل هو أبلغ منه فإن المحدد يزهد الروح بواسطة الجراحة

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٧/١١، ١٥٨، صحيح البخاري مع فتح الباري ٢٠٠/١٢.

(٢) مغني المحتاج ٣/٤، نهاية المحتاج ٢٤٨/٧، المبسوط ١٢٢/٢٦، شرح معاني الآثار ١٨٦/٣، المغني ٣٢٣/٩.

(٣) سنن النسائي ٢١/٨، ٢٢، سنن أبي داود ١٩١/٤.

(٤) شرح معاني الآثار ١٨٨/٣.

والمثقل يزهد الروح بنفسه، وما يعمل بنفسه أبلغ مما يعمل بواسطة^(١).

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهم ومناقشة أدلة القول الأول أرى أن الراجح هو القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أن الآلة التي تقتل غالبا من غير السلاح كالحجر الكبير والعصا الكبير يعد القتل بها قتلا عمدا موجبا للقصاص لقوة أدلتهم ومناقشتهم لأدلة أبي حنيفة، ولأنه القول الذي يحفظ الدماء ويصونها عن الإهدار، والله أعلم.

(١) المبسوط ١٢٢/٢٦، تبيين الحقائق ١٠٠/٦، المغني لابن قدامة ٣٢٣/٩، مغني المحتاج ٣/٤، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٩٣/٤.

القتل بالآلة التي تقتل نادراً:

يقصد بالآلة التي تقتل نادراً: التي لا تكون معدة للقتل في الغالب بل يقع القتل بها نادراً، كالخشب الصغيرة والحجر الصغير، ومن استعراض تعريفات الفقهاء السابقة للقتل العمد يظهر أن في هذه المسألة قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالآلة التي تقتل نادراً غير عمد، بل هو قتل شبه عمد.

القول الثاني:

ذهب المالكية أن القتل بالآلة التي تقتل نادراً قتل عمد بشرط أن يكون ذلك في حالة غضب أو عداوة.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل جمهور الفقهاء على أن القتل بالآلة التي تقتل نادراً شبه عمد لا عمدا بالسنة والمعقول.

أما السنة:

فقوله ﷺ: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(١).

وجه الدلالة:

أنه ﷺ جعل القتل بالسوط والعصا شبه عمد وحكم فيه بالدية، والمراد

(١) سبق تخريجه.

العصا الصغيرة والسوط الصغير مما لا يقتل غالباً^(١).

وأما المعقول:

فوجهه أن الآلة الصغيرة التي لا تقتل غالباً غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه فتقاصر فيها معنى العمدية فلا تصلح دليلاً على قصد القتل، فتمكنت الشبهة، ولا يثبت العمد ولا القصاص مع الشبهة، فجعل القتل بها شبه عمد أو شبه خطأ، لأنه أخذ من العمد شبهها وهو تعمد الضرب، وأخذ من الخطأ شبهها، وهو عدم قصد القتل نظراً إلى الآلة، فكان القتل شبه عمد لا عمداً^(٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ﴾^(٣)، وقوله سبحانه ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً.... ﴾^(٤).

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه لم يذكر في القرآن الكريم إلا نوعين من القتل هما

(١) تبیین الحقائق ٦/ ١٠٠، المغني ٩/ ٣٢٠، مغني المحتاج ٤/ ٣.

(٢) تبیین الحقائق ٦/ ١٠٠، العناية على الهداية ٨/ ٢٥٠.

(٣) سورة النساء الآية ٩٢.

(٤) سورة النساء الآية ٩٣.

العمد والخطأ كما هو وارد في الآيتين السابقتين، ولم يذكر نوعاً ثالثاً^(١)، فيكون ما تعمد فيه الضرب داخلاً في القتل العمد، سواء كان بما يقتل غالباً أو لا يقتل غالباً.

ويناقد هذا:

بأن عدم ذكر القرآن للنوع الثالث وهو شبه العمد لا ينفي وجوده، وقد جاءت السنة ببيانه كما في الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول.

وأما السنة:

فأحاديث منها:

١- ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل عمداً ففود يديه"^(٢).

٢- وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من قتل عمداً فهو قود"^(٣).

وجه الدلالة:

أن في هذين الحديثين بيان أن من قتل عمداً فهو قود، فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفاً من غيره، ولا حديدة من غيرها، بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده.

(١) المنتقى للباجي ١٠٠/٧.

(٢) سنن أبي داود ١٨٣/٤.

(٣) سنن أبي داود ١٨٣/٤.

ويناقش هذا:

بأن حديث ابن عباس بقضاء رسول الله ﷺ قد أثبت النوع الثالث، ولم ينفه.

وأما المعقول:

فوجهه أن القاتل إن كان يقصد الضرب فهو العمد، وإن كان لا يقصده فهو الخطأ، وهما قسمان عقليان، ولا يصح وجود قسم ثالث، إذ لا يصح أن يجتمع القصد وعدمه معاً، إذ هما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان^(١).

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما في مسألة الآلة التي يكون القتل بها عمدا أرى أن الراجح هو قول الجمهور الذي يرى أن الآلة التي يقع بها القتل العمد هي التي يقع بها القتل غالباً دون التي يقع بها القتل نادراً، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القتل هو فعل تزهق به الروح، فالآلة التي تزهق بها الروح غالباً آلة قاتلة، فاستعمالها دليل على قصد القتل من القاتل، والتسوية بين آلة تقتل نادراً وآلة تقتل غالباً لا يصح، لأن الآلة التي لا تقتل في الغالب يتمكن الشك القوي في أن مستعملها قصد القتل، وهذا الشك القوي لا يثبت معه العمد، ويجب أن يدرأ به القصاص.

(١) المنتقى للباقي ١٠٠/٧.

٢ - مسألة القتل بالمباشرة:

يقصد بالقتل بالمباشرة القتل بغير واسطة، وبعبارة أخرى هو الذي لا يتوسط فيه بين فعل الفاعل والموت فعل إنسان آخر، فإن توسط بينهما فعل إنسان آخر كان فعل الأول تسببا لا مباشرة، سواء في هذا أكان الفعل المتوسط فعل المجني عليه كمن أعطى إنسانا سما وهو لا يدري أنه سم فشربه فمات، أم كان فعل غير المجني عليه كمن أكره إنسانا على قتل آخر فقتله فمعطي السم - بكسر السين - والمكره - بكسر الراء - كلاهما قاتل بالتسبب.

أنواع القتل بالمباشرة:

من تعريفات القتل العمد السابقة يظهر أن القتل بالمباشرة نوعان:

الأول: القتل بفعل إيجابي، وهو عبارة عن إحداث فعل يؤدي إلى الموت غالبا كقتل بسيف أو بندقية أو حجر عظيم.

الثاني: القتل بترك الفعل، وهو عبارة عن امتناع عن فعل، وهذا الامتناع أدى إلى الموت، أو بعبارة أخرى هو عبارة عن منع أسباب الحياة، كمن حبس إنسانا ومنعه الطعام والشراب مدة يموت فيها مثله، فمات جوعا وعطشا.

أقوال الفقهاء في القتل بالمباشرة:

اتفق الفقهاء على أن المباشرة بفعل إيجابي قتل عمد، كما لو ضربه بسيف أو سلاح محدد أو حرقه بالنار أو غير ذلك من صور ذكرتها

سابقا.

وأما القتل بالترك أو الامتناع فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالترك قتل عمد، كمن حبس إنسانا فمنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا.

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى أن القتل بالترك ليس قتلا عمدا، واختلفوا في صورة المنع من الطعام والشراب على قولين:

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص عليه ولا دية. واستدل على ذلك بالمعقول وهو أن الحابس لم يقع منه فعل الهلاك، فالهلاك لم يحصل بالحبس بل حصل بالجوع والعطش، وهما من لوازم الإنسان وليس من صنع أحد.

وذهب صاحبان إلى أن الدية تجب على العاقلة. واستدلا على ذلك بالمعقول وهو أن الحابس تسبب في إهلاك المحبوس، لأنه لا حياة للإنسان إلا بالأكل والشرب، فالمنع منهما عند استيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكاً له، فأشبهه حفر البئر على قارة الطريق.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين يظهر لي أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أن القتل بالترك قتل عمد وفيه القصاص، لأن الترك إذا كان متعمدا وكان الموت يترتب عليه غالبا فلا فرق بينه وبين القتل بالفعل الإيجابي ومنع أسباب الحياة كاستعمال الآلة القاتلة غالبا فيجب أن يأخذ حكمه وهو الوصف بالعمدية ووجوب القصاص.

٣ - مسألة القتل بالتسبب:

القتل بالتسبب هو القتل بواسطة، وقد بينت المراد منه سابقا، وقد اختلف الفقهاء في حكم القتل بالتسبب على قولين.

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أن القتل بالتسبب قتل عمد وفيه القصاص.

القول الثاني:

ذهب الحنفية^(٢) إلى أن القتل بالتسبب ليس بعمد وفيه الدية.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل جمهور الفقهاء على القتل بالتسبب قتل عمد بالمعقول ووجهه أن التسبب فعل يقتل غالبا^(٣).

دليل القول الثاني:

استدل الحنفية على أن القتل بالتسبب ليس قتلا عمدا بالمعقول ووجهه أن المتسبب ليس مباشرا للقتل لأن مباشرة القتل تكون بإيصال فعل من القاتل بالمقتول وليس التسبب كذلك ولكنه متعدد في السبب فوجبت فيه

(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٣/٤، مغني المحتاج للشربيني ٦/٤، الكافي لابن قدامة ١٧/٥.

(٢) تبين الحقائق ١٠١/٦، الهداية مع العناية ٢٥٣/٨.

(٣) مغني المحتاج ٦/٤، الكافي لابن قدامة ١٥/٥، ١٧، ١٨.

الدية صيانة لنفس الآدمي المعصومة من الإهدار^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما يظهر لي أن القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أن القتل بالتسبب قتل عمد هو الراجح، لأن المتسبب إذا تعدد السبب وقصد به الجناية وتولد الموت عن هذا السبب فهو كالمباشر، فكل منهما أوقع على المقتول فعلا حصل منه الموت، فوجب أن يكون للمتسبب حكم المباشرة من الوصف بالعمدية وإيجاب القصاص، والله أعلم.

(١) المبسوط للسرخسي ٢٦/٢٨.

أركان القتل العمد

أركان القتل العمد أربعة وهي:

١ - القصد.

٢ - الفعل.

٣ - كون الفعل واقعا على آدمي حي معين.

٤ - علاقة السببية.

وفيما يلي بيان مناسب لكل منها:

الركن الأول: القصد:

وقد بينت المراد بالقصد، سواء قصد الفعل أو قصد الترك في تعريف القتل سابقا.

الركن الثاني: الفعل:

وهو الفعل القاتل أو الذي حدث منه الموت، وقد فصلت المراد بقصد الفعل وأثره سابقا ولا داعي لتكراره، ولكن تتعلق بهذا الركن مسائل مهمة أخرى منها مسألة حكم القتل بالترك، أو القتل بالمنع، ومسألة اجتماع المباشرة والتسبب، وسوف أعرض لكل منهما بتفصيل مناسب فيما يلي.

أولا: حكم القتل بالامتناع أو الترك:

وهي أن يضطر شخص إلى طعام أو شراب بحيث إن لم يأكله أو يشربه هلك، وكان بيد آخر طعام أو شراب هو غني عنه، والمالك يعلم أنه إن لم يسعفه بالطعام أو الشراب هلك، ومع هذا منعه حتى مات، فهل يعد فعله هذا قتلا أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١) والشافعية في المذهب^(٢) إلى أن من ترك إنقاذ إنسان حتى مات لا يعد قاتلاً، ولا قصاص عليه ولا دية، ولكنه يأثم.

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٣) إلى أن من قدر على إنقاذ إنسان من مهلك فترك إنقاذه عمداً فهلك فهو قاتل عمداً وعليه القصاص، فقد ذكروا أنه: إذا جرح إنسان جرحاً يخشى منه الموت، ولزمت خياطته، ومع آخر خيط أو مخيط وهو مستغن عنه وجب عليه مواساة الجريح به، فإن ترك مواساته به فمات، فإن كان متأولاً في المنع وجبت دية خطأ على العاقلة، وإن لم يكن متأولاً اقتصر منه، وكذلك الحكم فيمن كان عنده طعام وشراب زائد على ما

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٢٤٢/٧، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٢٣٦/١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١٦.

إلا أن الحنفية قالوا: إن قَاتَلَ المضطّر للطعام صاحب الطعام فقتله صاحبُ الطعام ضمنه، وإن قتله المضطّر كان دمه هدرًا، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٢٣٦/١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١٦.

(٢) المجموع شرح المهذب للنووي ٤٥/٩، روضة الطالبين للنووي ٢٨٥/٣، الحاوي الكبير للماوردي ١٧٣/١٥، البيان في مذهب الشافعي للعمرائي ٥١٤/٤، حاشية البجيرمي على الخطيب ١١٩/٤.

(٣) الفواكه الدواني للنفراوي ٢٣٨/٢، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧/٨، ٢٩، الذخيرة للقرافي ١٠٨/٢، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٣٦٢/٢، أسهل المدارك للكشناوي ٦٣/٢.

يمسك صحته ومعه مضطر إليه، فامتنع عن مواساته به فمات^(١).

القول الثالث:

ذهب الشافعية في وجه^(٢) والحنابلة^(٣) إلى التفريق بين حالتين:
الأولى: إذا طلب المضطر الإغاثة فلم ينقذه من استغاثه مع قدرته
على إنقاذه حتى مات فتجب الدية.

والثانية: إذا لم يطلب منه المضطر الاستغاثة، ورآه من يقدر على
إنقاذه فلم ينقذه حتى مات فليس عليه ضمان، لكنه أساء.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أن الترك لا يعد قتلا بالمعقول
ووجهه: أنه لم يحدث فعلا يُحال عليه الهلاك، فهو كما لو أخذ طعامه في
مفازة فمات^(٤).

دليل القول الثاني:

(١) شرح الخرشي ٢١/٣.

(٢) حيث يقول الماوردي في حال الطلب وامتناع المالك: ولو قيل: إنه يضمن ديته كان
مذهباً. الحاوي الكبير ١٧٣/١٥، روضة الطالبين للنووي ٢٨٥/٣.

(٣) المغني لابن قدامة ٤٣٣/٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١٢/٤، المحرر في الفقه
لمجد الدين بن تيمية ١٣٧/٢، الفروع لابن مفلح ٤٣١/٩، المبدع لابن مفلح
٢٧٩/٧، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠٤/١١، الإنصاف للمرداوي ٥٠/١٠.

(٤) الحاوي الكبير للماوردي ١٧٣/١٥، حاشية الجبرمي على الخطيب ١١٩/٤.

استدل أصحاب هذا القول على أن التارك يعد قاتلا عمدا بالمعقول ووجهه: أنه لا مندوحة للمضطر عن الطعام والشراب^(١)، فكان صاحبه ضامنا له متى فاض عن حاجته.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن التارك لا يعد قاتلا عمدا بل خطأ ويضمن الدية بالأثر والمعقول:

أما الأثر:

فما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على قوم استسقاهم رجل فأبوا أن يسقوه فمات عطشا بأن يضمنوا ديته^(٢).

وجه الدلالة:

ففي هذا الأثر قضى عمر رضي الله عنه بالضمان، ولم يرد في كتب الآثار ما يفيد الإنكار عليه، فيكون إجماعا سكوتيا على الحكم من الصحابة، وهو في أدنى أحواله قول صحابي، وقول الصحابي حجة^(٣).

وأما المعقول:

فوجهه أنه إذا اضطر شخص إلى طعام أو شراب صار أحق به ممن

(١) الذخيرة للقرافي ١٠٨/٢.

(٢) ذكره ابن قدامة في المغني ٤٣٣/٨، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن: أن رجلا استسقى على باب قوم، فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر الدية، الأثر رقم ٢٧٨٩٩، المصنف ٤٥٢/٥.

(٣) الواضح في أصول الفقه ٢٩/٢، التلخيص في أصول الفقه ٤٥٠/٣.

هو في يده، وله أن يأخذه منه قهراً، فإذا منعه إياه فمات كان متسبباً إلى هلاكه بمنعه ما يستحق فيلزمه ضمانه^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة ومستند كل منها أرى أن القول الثالث، وهو قول الشافعية في وجه والحنابلة القائل بالتفريق بين طلب الإغاثة فيضمنه بالدية إذا مات، وعدم طلب الإغاثة فلا يضمنه ولكنه يكون مسيئاً لترك إسعاف إنسان هو الراجح في نظري، وذلك لوجهيه ومضيه على مقاصد الشريعة التي تحمي النفس الإنسانية، والله أعلم.

ثالثاً: حكم اجتماع المباشرة والتسبب:

ذكرت فيما سبق أن القتل بالتسبب يتحقق به العمد كالمباشرة عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية، ولكن السؤال الذي يثور هنا ما الحكم إذا اجتمعت المباشرة بالتسبب في القتل، فلو اجتمع في القتل مباشر ومتسبب فأيهما يضاف إليه القتل ويجب عليه القصاص؟.

لا شك أن الحنفية هنا يقولون إن القتل يضاف إلى المباشر، لأنهم لا يرون المتسبب قاتلاً عمداً لو انفرد فأولى أن لا يكون قاتلاً في نظرهم إذا وجد معه المباشر^(٢).

وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بأن القتل

(١) المغني لابن قدامة ٤٣٣/٨.

(٢) وقد نصوا على هذا بالفعل، الأشباه والنظائر بشرح الحموي المسمى غمز عيون البصائر ٤٦٦/١.

بالتسبب يقع قتلا عمدا فيه القصاص، فقد اختلفوا في حكم اجتماع
المباشرة والتسبب على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية^(١) إلى أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يقتل المباشر
والمتسبب معا، هذا لمباشرته وهذا لتسببه، وهذا الحكم يشمل ما إذا اجتمع
المباشر والمتسبب وقت الهلاك وما إذا لم يجتمعا، فإذا حفر شخص بئرا
ليقع فيها إنسان معين، فرداه فيها غيره يقتص من الحافر والمردى، وإذا
أمسك رجل رجلا لآخر ليقتله فقتله فالقصاص على الممسك والقاتل معا،
ولكن القصاص من الممسك بشروط ثلاثة معتبرة فيه، وهي:

- ١- أن يمسك لأجل القتل.
- ٢- أن يعلم أن الطالب يقصد قتله لرؤيته آلة القتل في يده.
- ٣- أن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب
يضاف القتل إلى المباشر فقط ويقتص منه، ولا قصاص على المتسبب،
فلو حفر شخص حفرة لآخر فرداه فيها غيره، فالقصاص على المردى
فقط، ولو أمسكه فقتله آخر فالقصاص على المباشر فقط، وعند الحنابلة
رواية بأن على الممسك القصاص.

ويشترط لتغلب المباشرة على التسبب عندهم شرطان:

الأول: أن تكون المباشرة عمدا عدوانا.

(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٦/٤.

الثاني: أن لا تكون المباشرة متولدة عن السبب.

واستدلوا على تغليب فعل المباشر بالمعقول ووجهه أن فعل المباشر قطع أثر فعل المتسبب^(١)، أي أن الهلاك لم يترتب على فعل المتسبب بل ترتب على فعل المباشر.

واستدلوا في صورة الإمساك للقتل بما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك"^(٢).

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن القول الرابع هو قول الشافعية والحنابلة الذي يرى تغليب فعل المباشر على المتسبب عند اجتماعهما، وذلك لقوة ما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه إذا اشترطت المباشرة بين السبب والهلاك انقطعت الرابطة بينهما فلم يتولد الهلاك عن السبب ولكن يتولد الهلاك من المباشرة وحدها فيضاف الحكم إليها فقط ويجب القصاص على المباشر دون المتسبب فيكون قصاصا من غير قاتل وهو لا يجوز.

(١) نهاية المحتاج ٢٥٧/٧، الكافي ١١/٤.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٣٢٧٠، سنن الدارقطني ١٦٥/٤، وقال عنه ابن

الملقن: إسناده على شرط مسلم، ينظر: البدر المنير ٣٦٢/٨.

الركن الثالث: وقوع الاعتداء على آدمي حي معين:

هذا هو الركن الثالث من أركان القتل العمد، وهذا الركن له عنصران:

الأول: كون الاعتداء واقعا على آدمي حي.

الثاني: كون هذا الآدمي معيناً.

وفيما يلي تفصيل كل منهما.

أولاً: وقوع الاعتداء على آدمي حي:

ويقصد بذلك أن يكون الاعتداء واقعا على آدمي حي، وهو قيد خرج به قتل الحيوان، فلا يعد قتله قتلا عمداً، وإن كان إتلافاً مضموناً، وخرج بالحي الاعتداء على الآدمي الميت فلا يعد قتلاً، ولكن يعزر لانتهاكه حرمة الميت.

والمراد بالحياة في هذا الركن الحياة الكاملة المستقلة، فيخرج بهذا إسقاط الجنين فلا يعد قتلاً عمداً موجبا للقصاص، لأن حياته ليست مستقلة بل هي تبع لحياة أمه.

وتتوثر هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الركن، وهي:

حكم تعاقب مباشرتين قاتلتين على شخص واحد:

فقد اتفق الفقهاء على أن من قتل إنساناً عمداً بلا حق كان فعله قتلاً عمداً فيه القصاص في الجملة، وأن من اعتدى على ميت فلا قصاص فيه وفيه التعزير لانتهاكه حرمة الموتى، ولكن ما الحكم لو اعتدى شخص على شخص بجناية يتحقق منها الموت ثم أجهز عليه آخر، فمن يعد

القاتل منهما، الأول أم الثاني؟.

لا شك أن الاعتداء على الجريح المجني عليه من آخر هنا له صورتان:

الصورة الأولى: أن تبقى في المجني عليه بعد الجناية الأولى حياة مستقرة يتصرف بها تصرف الأحياء على وجه الاختيار، فلو أجهز عليه الثاني فالثاني هو القاتل وعليه القود، وأما الأول فعليه القصاص أو المال بحسب حال جنايته، ومثال ذلك أن يشق شخص بطنه ولم يقطع أمعاءه فقطع آخر رقبته، فإن الثاني هنا هو القاتل دون الأول.

يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج من بطنه فعلم الطبيب أنه ميت فقال: اعهدي إلي الناس، فعهد إليهم وأوصى، وجعل الخلافة إلى أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وعملوا بوصاياه^(١).

الصورة الثانية: أن لا تبقى في المجني عليه بعد الجناية الأولى حياة مستقرة، بل صار إلى حركة المذبوح بأن لم يبق فيه إبطار ولا نطق ولا حركة اختيار ويقطع بموته بعد يوم أو أيام، وذلك كمن قطع عنقه وبقي من الحلقوم شيء قليل وفيه الروح فقتله آخر، أو شق بطنه وقطع أمعاءه ثم حز آخر رقبته.

وقد اختلف الفقهاء فيمن يكون قاتلا منهما على قولين:

(١) حاشية ابن عابدين ٥٤٤/٦، ٥٤٥، نهاية المحتاج للرملي ٢٦٢/٧، ٢٦٣، مغني المحتاج ١٢/٤، ١٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣٨/٩، ٣٣٩.

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأحد القولين في مذهب المالكية قال ابن رشد هو القول الأظهر^(١) إلى أن القاتل هو الأول وعليه القصاص دون الثاني، وأما الثاني فعليه التعزير.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول^(٢) إلى أن القاتل هو الثاني وهو الذي يجب عليه القصاص دون الأول.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من أن القاتل هو الأول وعليه القصاص دون الثاني بالمعقول: ووجهه: أن الجاني الأول صير المقتول إلى حالة الموت ولم يبق له إلا اضطراب الموت فهو في حكم الميت، وعلى هذا فالحياة التي اعتدى عليها الثاني حياة غير معتبرة شرعاً، ولذا لا يصح من صاحبها شيء من التصرفات، لا إسلام، ولا ردة، ولا غيرهما، ولا يرث إن مات له ميت وهو في هذه الحالة^(٣).

(١) حاشية ابن عابدين ٥٤٤/٦، ٥٤٥، نهاية المحتاج ٢٦٢/٧، ٢٦٣، مغني المحتاج

١٢/٤، ١٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣٨/٩، ٣٣٩.

(٢) التاج والإكليل ٢٤٤/٦، شرح الخرشي ٧/٨، ٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٤٣/٤.

(٣) المراجع السابقة.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من أن القاتل هو الثاني وهو الذي يجب عليه القصاص دون الأول بالمعقول ووجهه أن الحياة التي اعتدى عليها الثاني وفوتها هي حياة معتبرة شرعا، والدليل على اعتبارها أنه يرث ميته، ويستحق الوصية إن مات الموصي، ويصير مسلما إن نطق بكلمة الإسلام.

وكذلك فإن المجني عليه هنا إما حي أو ميت، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإذا كان الأمر كذلك وكان من المقطوع به أن الله قد حرم تعجيل موته إذن فقاتله قاتل نفس بغير شك، فمن قتله في تلك الحال متعمدا فهو قاتل عمدا، ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن القاتل هو الجاني الأول وهو الذي عليه القصاص دون الثاني، وأما الثاني فيعذر، وهذا لأن حياة المجني عليه بعد الجناية الأولى ليست حياة عادية، وكذلك هو ليس بميت موتا تاما، فلا بد إذن أن يأخذ حكم أحد الطرفين اللذين يقع بينهما طرفي الموت والحياة، ولما كانت حياته في تلك الحال ميئوسا منها ومقطوعا بانقطاعها وبإعقاب الموت لها وجب أن يأخذ حكم الميت، لأنه إلى الموت أقرب وبالموتى أشبه، والشيء يعطى حكم ما يقاربه.

ثانيا: أن يكون المقتول معينا:

والمقصود بهذا أن يكون الشخص المقتول هو بعينه الذي قصده القاتل حين رمى أو ضرب، فلو وقع القتل على عين الشخص المقصود فالقتل عمد.

وأما إذا اختلف القصد المقتول عن المقصود، فإما أن يكون المقصود الذي لم يصب إنسانا معصوما، وإما أن يكون غير إنسان معصوم. وبيان كل منهما كما يلي:

١- أن يكون المقصود غير إنسان معصوم، كمن رمى نخلة أو صيدا فقتل إنسانا معصوما فالقتل خطأ، نص على هذا الحنفية والشافعية والحنابلة^(١).

والصورتان السابقتان كان الخطأ فيهما في فعل القاتل، حيث قصد شيئا أو آدميا فأصاب غيره.

وأما إذا كان الخطأ في ظن القاتل، كمن رمى شخصا يظنه حربيا في دار الحرب فإذا هو مسلم فهو قتل خطأ باتفاق الفقهاء^(٢).

٢- أن يكون المقصود إنسانا معصوما، وصورته أن يرمي آدميا معصوما فيصيب آدميا معصوما مثله فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

(١) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦، تبيين الحقائق ١٠١/٦، نهاية المحتاج

٢٤٩/٧، مغني المحتاج ٤/٤، المغني لابن قدامة ٣٣٨/٩، كشف القناع ٥١٣/٥.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥٣٠/٦، تبيين الحقائق ١٠١/٦، نهاية المحتاج ٢٤٩/٧، مغني

المحتاج ٤/٤، المغني لابن قدامة ٣٣٩/٩، كشف القناع ٥١٣/٥.

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية^(١) إلى أنه يكون قتلاً خطأ، لأن الشخص المقتول غير مقصود بالقتل فانتهى ركن القصد، فلا يكون عمداً.

القول الثاني:

ذهب بعض المالكية وقول عند الحنابلة^(٢) إلى أنه يكون قتلاً عمداً، إذ لا فرق بين آدمي وغيره.

القول الرابع:

أرى أن القتل هنا يكون خطأ لا عمداً، لأن العمد يكون القصد فيه واضحاً ومعيناً بآدمي بذاته، ووقع القتل بطريق غيره يعد قتلاً خطأ، لا عمداً.

(١) حاشية ابن عابدين ٥٣٠/٦، تبين الحقائق ١٠١/٦، نهاية المحتاج ٢٤٩/٧ =

=مغني المحتاج ٤/٤، المغني لابن قدامة ٣٣٩/٩، كشف القناع ٥١٣/٥.

(٢) مواهب الجليل ٢٤٠/٦، حاشية الدسوقي ٢٤٢/٤، المغني لابن قدامة ٣٣٩/٩،

كشف القناع ٥١٣/٥.

الركن الرابع: علاقة السببية:

ويقصد بعلاقة السببية ارتباط الأثر بالفعل، وفي خصوص القتل هي ارتباط الموت بالفعل أو حدوث الموت من الفعل، حيث لا يكفي وقوع الفعل ولا وقوع الموت، بل لابد من ارتباط الفعل بالموت، فلو رماه بسكين فمات بطلقة رصاص قبلها لم يكن رامي السكين قاتلا، وأطلق عليه رصاص فلم يصبه وطعنه آخر بآلة حادة لم يكن الأول قاتلا، لانقضاء العلاقة بين الفعل والنتيجة.

تحديد علاقة السببية:

قد يكون تحديد علاقة السببية سهلا إذا حدث الموت بعد فعل واحد، ولكن قد يصعب إذا تعددت الأفعال.

فمثلا إذا وقع من شخص على آخر فعل قاتل حدث بعده الموت ولم يوجد في الظاهر سبب يبطله أو يشاركه فقد ثبتت علاقة السببية بين هذا الفعل والموت، ومن ثم يكون الفعل قاتلا، ومثال هذا ما لو ضربه بسيف أو سكين أو بندقية فمات أو صدمه بسيارة فمات.

ولا يقتصر ثبوت علاقة السببية بين الفعل والموت على حالة حدوث الموت فور الفعل، بل تثبت ولو تراخى حدوث الموت عن الفعل ولم يوجد في الظاهر سبب يبطل الفعل، ومثال ذلك ما إذا جرح رجل رجلا فلم يمت في الحال بل ظل مريضا أو متألما من الجرح مدة ثم مات، فالجرح قاتل وإن كان متعمدا فعليه القود، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقتل بالسراية.

تحديد علاقة السببية في حالة تعدد الأفعال:

قد يحدث الموت بعد فعلين من شخصين فيحتاج إلى تحديد الفعل الذي تربطه بالموت علاقة السببية فيكون فاعله هو القاتل، كما في مسألة اجتماع المباشرة بالتسبب في القتل التي سبق ذكرها، وكذا تعاقب مباشرتين على شخص واحد، أو اجتماع فعلين متعاقبين على شخص واحد، وقد سبق ذكرها كذلك.

ما يقطع علاقة السببية:

قد توجد عوامل تقطع علاقة السببية بين الفعل والموت، فلا يكون الفاعل قاتلا، ومن ذلك مثلا:

١- البرء من الإصابة، فلو جرح رجل آخر فبرئ من الجرح ثم مات بعد البرء فليس الجارح بقاتل، لأن البرء قطع علاقة السببية بين الجرح والموت^(١).

٢- طروء مباشرة أقوى، فلو طرأت مباشرة على مباشرة، وكانت المتأخرة أقوى من المتقدمة فالقتل منسوب إلى المباشر الثاني دون الأول وهو الذي عليه القصاص، ومثال هذا أخرج أمعاء شخص ولم يقطعها فجاء آخر فحز رقبتة، فالقاتل هو الثاني دون الأول.

٣- طروء مباشرة على تسبب، فلو تسبب شخص لقتل آخر، فجاء ثالث فقتله بالمباشرة فالمباشر هو القاتل دون المتسبب، ومن أمثاله حفر

(١) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥٤٥/٦.

حفرة لشخص ليقع فيها فرداه فيها آخر فالقصاص على المردى (المباشر) دون الحافر (المتسبب) على ما رجحناه من رأى الجمهور، خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى القصاص منهما معا.

٤- تراخى المجنى عليه من الخروج من الملهكة مع إمكانه، فقد يقوم شخص بإلقاء آخر فى واد به حيات وعقارب وسباع وغيرها، أو يلقيه فى نيران أو مياه فيغرق، فهنا ينظر إن كان ما ألقاه فيه من الوادى مما يصعب عليه النجاة منها مع محاولته ذلك، أو كانت النيران كثيرة أو المياه عميقة فلم يستطع النجاة فقد اتفق الفقهاء^(١) على أن ذلك يعد قتلًا له، وإن اختلفوا فى حكمه فى هذه الصور كلا على حدة، هل هو قتل عمد أم شبه عمد، وفى موجهه مما سبق تفصيله فى القتل بالسبب.

أما لو ألقاه فى أحد هذه الأشياء فامتتع من تخليص نفسه منها مع قدرته على ذلك، وكذا لو كان ما ألقاه فيه نيران قليلة، أو مياه غير عميقة لا يغرق فيها مثله، فامتتع من تخليص نفسه من النيران، أو المياه التى ألقى فيها حتى هلك، فما مدى مسئولية الملقى هنا؟.

اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة أقوال:

(١) المبسوط ١٥٢/٢٦، معين الحكام للطرابلسي ص ١٨١، تكملة البحر الرائق =
== ٣٢٧/٨، المنتقى للباجي ١١٩/٧، مغني المحتاج ٨/٤، تحفة المحتاج ٣٨٥/٨،
الفروع ٦٢٢/٥، الإنصاف ٤٣٨/٩، المحلى ٢١٩/١١.

القول الأول:

ذهب الشافعية في وجه^(١) والحنابلة في الأصح^(٢) إلى أنه لو ألقاه في ماء راكد أو يمكن تخليص نفسه منه (ومثله لو ألقاه في واد به عقارب وحيات وغيرها)، فمكث مختاراً حتى هلك فهو قاتل لنفسه، ودمه هدر لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة، لأنه القاتل لنفسه، ولو ألقاه في نار يمكنه الخروج منها، فمكث بها إلى أن مات فعليه الدية، لأن النار ربما تدهشه وتشنج أعضائه بالملاقاة، فلا يستطيع التخلص منها مع قتلها، بخلاف الماء.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في قول^(٣) إلى أنه لو ألقاه في ماء راكد أو نار قليلة، (ومثله واد به عقارب وحيوانات قاتلة)، وأمكنه التخلص منها فلم يفعل حتى مات فهو ضامن للدية، لأنه السبب في موته حتى ولو كان المقتول مشاركاً في ذلك بامتناعه من تخليص نفسه.

القول الثالث:

ذهب الشافعية في الأظهر^(٤) إلى أنه لو ألقاه في ماء قليل، أو نار

(١) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣٨٥/٨، مغني المحتاج ٨/٤، منهج الطلاب للأنصاري ١/١١١.

(٢) الفروع لابن مفلح ٦٢٢/٥، شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/٣، كشاف القناع للبهوتي ٥٠٧/٥.

(٣) الفروع ٦٢٢/٥، الإنصاف ٤٣٨/٩.

(٤) نهاية المحتاج ٢٥٧/٦، مغني المحتاج ٢١٩/٥.

قليلة يمكنه الخروج منهما، فمكث مختاراً، فهو قاتل لنفسه، ولا دية على الملقى، لأنه القاتل لنفسه بامتناعه عن إنقاذها.

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة أرى أن القول الأول هو الراجح، لأن ترك التخلص من الماء اليسير^(١) أمر مقدور عليه، بخلاف التخلص من النار القليلة فربما تحرقه فتجعله يغمى عليه، أو تشل قدرته من الخروج منها فيموت من ذلك، يضاف إلى هذا أن الماء القليل معدوم الضرر في الغالب، بخلاف النار القليلة فهي وإن لم تقتله إلا أن ضررها عليه في الحرق مؤكد، ولذا كان ضمانها على من ألقاه فيها.

٥- ترك العلاج من فعل غير مهلك، قد يقوم شخص بجرح آخر عمداً أو خطأ فيهمل المجرع في علاج نفسه ويمتنع منه فيموت بسبب ذلك، فما الحكم هنا؟، وهل يعد هذا الفعل قاطعاً لعلاقة السببية أم لا؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الشافعية^(٢) إلى التفريق بين الجرح المهلك وغيره، فلو ترك المجرع علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص على الجارح، ولا يعد المجرع قاتلاً لنفسه، أما إذا كان الجرح غير مهلك فأهمل فيه حتى مات منه كان قاتلاً لنفسه، وذلك لأن البرء لا يوثق به وإن عولج، ولو ترك

(١) ومثله الوادي الذي به حيات وسباع وعقارب وكان الفرار منه سهلاً.

(٢) تحفة المحتاج ٨/٣٨٥.

عصب الفصد المجني عليه به كان هو القاتل نفسه.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة^(١) إلى أن المجرور لو ترك التدوي فمات من جرحه لا يعد قاتلا لنفسه، ويجب الضمان على جرحه أيا كان الجرح يسيرا أو مهلكا.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن القول الأول القائل بالتفريق بين الجرح المهلك وغيره هو الرابع، لأن المجرور قد يهمل في جرح بسيط لا يموت منه شخص في الغالب فتكون فيه هلكته فما ذنب الجرح هنا في موته، وإن كان ضامنا لجرحه؟، لاشك أن إهمال المجرور له دخل كبير في النتيجة وإن كان السبب - وهو الجرح - مأخوذا في الاعتبار بقدره، والله أعلم.

٦- التدوي بعلاج قاتل، كما لو جرح شخص آخر فتدوى المجرور بدواء قاتل كسم، فإما أن يكون هذا السم قاتلا في الحال أو بعد مدة، ولكل صورة حكم على النحو التالي:

أ- الصورة الأولى: أن يكون السم قاتلا في الحال، فلا قصاص ولا دية على الجرح، لأن المقتول قتل نفسه بهذا السم الذي قطع سرية

(١) وإن كان الضمان هنا مترددا بين القصاص والدية حسب كل حالة على حدة، المغني

لابن قدامة ٢٣٧/٨، الإنصاف للمرداوي ٤٣٤/٩.

الجرح، وكان كمن جرحه شخص فذبح هو نفسه^(١).

ب- الصورة الثانية: أن يكون السم لا يقتل في الحال ولكن بعد مدة،
فإما أن يكون لا يقتل غالبا، أو يكون يقتل غالبا، ولكل حالة حكم.

الحال الأولى: أن يكون السم لا يقتل غالبا ففيه قولان:

القول الأول:

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا قصاص على الجارح بل عليه نصف الدية، وذلك لأن مداواة المجروح نفسه بدواء لا يقتل غالبا فمات هو فعل شبه عمد فيكون الجارح شريك قاتل شبه عمد، أي شريك قاتل لا قصاص عليه، فيسقط عنه القصاص.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في وجه^(٢) إلى أن القصاص واجب على الجارح، لأننا قد علمنا أن الدواء لا يقتل غالبا فنتيقنا بتأثير الجرح في القتل وشككنا في تأثير الدواء، فلم تنقطع علاقة السببية.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن الراجح في نظري هو القول الأول

(١) مغني المحتاج للشربيني ٧/٤، الفروع لابن مفلح ٣٢٦/٥، كشاف القناع للبهوتي ٥٠٥/٥.

(٢) المغني لابن قدامة ٣٨١/٩، الكافي ١٠/٤.

الذي يرى أنه لا قصاص على الجارح بل عليه نصف الدية، لأنه لما كان فعل المقتول قد يقتل ولكن ليس غالباً كان فعله شبه عمد، فيكون الموت قد حدث عقب فعلين مختلطين أحدهما يوجب القصاص لو انفرد، والآخر لا يوجبه لو انفرد، ولا يدري بأيهما حدث الموت، وهذا يوقع الشك في كل منهما، والشك شبهة فتدراً القصاص، والله أعلم.

الحال الثانية: أن يكون السم يقتل غالباً، وفي هذه الحال فصل الشافعية في ذلك، وقالوا إما أن يكون المقتول حين شرب السم أو وضعه على الجرح يعلم حاله أي يعلم أنه سم يقتل غالباً أو لا يعلم، فإن كان يعلم حاله فالجارح شريك شخص قتل نفسه في أصح الطريقتين وعليه القصاص في الأظهر، والطريق الثاني أن الجارح يعد شريك مخطئ، لأن المجروح حين وضع السم على جرحه أو شربه قصد التداوي فأخطأ فلا قصاص على شريكه.

وإن كان لا يعلم حاله فلا قصاص على الجارح جزماً، لأنه شريك مخطئ، إذ المجروح استعمل السم وهو لا يعلم حاله فيكون مخطئاً^(١).

(١) مغني المحتاج ٢٠/٤، ٢١.

عقوبة القتل العمد

للقاتل عمدا عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية، فأما العقوبة الأخروية فهي عذاب الله عز وجل، وهذه متروك أمرها لله سبحانه، وأما العقوبة الدنيوية فتتمثل في ثلاث عقوبات هي:

١- القصاص أو الدية.

٢- الحرمان من الميراث.

٣- الكفارة عند بعض الفقهاء.

وسوف أفصل هذه العقوبات بما يناسب فيما يلي:

القصاص

تعريف القصاص:

القصاص في اللغة:

مأخوذ من الفعل قص يقص قصا وقصصا. وهو يرد بمعنيين، حيث يرد بمعنى اقتفى أثره، وسمي القصاص كذلك لأنه سلوك مثل الطريقة التي فعلها الجاني، لأنه يُؤتى إليه مثل ما أتاه هو^(١).

ويرد بمعنى القود، فالقصاص هو القتل بالقتل، والجرح بالجرح. والاقتصاص أخذ القصاص، والاستقصاص طلبه، يقال: استقصه، أي سألته أن يقصه، والإقصاص أن يؤخذ له القصاص، وأقصه الحاكم إذا مكنه من أخذ القصاص^(٢).

(١) حلية الفقهاء لابن فارس ص ١٩٥.

(٢) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ١٠٢/٦، أساس البلاغة للزمخشري ٨٢/٢،

فالقصاص بهذا المعنى اقتفاء لأثر الجاني وسلوك لطريقه، حيث يُفعل به ما فعل بالمجني عليه من جناية، قتلا كان أو جرحا.

وأما في الاصطلاح:

فرغم أن كثيرا من الفقهاء قد وضعوا للقصاص أبوابا وكتبا خاصة تحدثوا فيها عن مشروعيته وكيفية تنفيذه، وشروط وجوبه واستيفائه، وغير ذلك، إلا أنهم لم يهتموا بوضع تعريف له، وربما كان ذلك لوضوح معناه، واكتفاء بما جاء في اللغة من كونه قتلا بقتل وجرحا بجرح.

وقد وضعت بعض كتب المصطلحات الفقهية تعريفات له، ومنها:

- تعريف القصاص بأنه: أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل^(١).

- وكذا عرف بأنه: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنفس، والجرح بالجرح^(٢).

- وكذا عرف بأنه: حق إزهاق وجب لأولياء المقتول على القاتل في العمد المحض^(٣).

- وتعريفه كذلك بأنه: القتلُ بإزاء القتل وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف^(٤).

المصباح المنير للفيومي ٥٠٥/٢، تاج العروس للزبيدي ٩٨/١٨.

(١) وهو تعريف الإمام الجرجاني في كتابه: التعريفات ص ١٧٦.

(٢) القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص ٣٠٤.

(٣) وهو تعريف جلال الدين السيوطي في كتابه: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص ٥٨.

(٤) التعريفات الفقهية لمحمد عليم الإحسان البركتي ص ١٧٤.

والتعريف الأخير هو أفضل التعريفات وأقربها لمعناه والمقصود به في كتب الفقهاء، فهو يشمل القصاص في النفس وما دونها.

حكم القصاص:

القصاص واجب لا خلاف في هذا بين المسلمين، فهو جزاء القتل العمد، فمن قتل شخصا عمدا بدون وجه حق قُتل به.

أدلة مشروعية القصاص:

قامت الأدلة على مشروعية القصاص ووجوبه من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات كثيرة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾^(١).

٢ - وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾^(٢).

٣ - وقوله تعالى: ﴿ومن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً﴾^(٣).

٤ - وقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾^(٤).

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٩.

(٣) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٤) سورة المائدة الآية ٤٥.

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة منها:

١ - قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"^(١).

٢ - وقوله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما يقاد"^(٢).

٣ - وقوله ﷺ: "القصاص كتاب الله"^(٣).

وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون في كل عصر ومصر على وجوب القصاص بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه.

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري بشرح فتح الباري ٢٢٠/١٥، ومسلم بشرح النووي ١٦٤/١١.

(٢) أخرجه البخاري، راجع البخاري بشرح فتح الباري ٢٢٧/١٥.

(٣) مسلم بشرح النووي ١٦٣/١١.

حكمة مشروعية القصاص:

إن الله تعالى في كل شرائعه حكماً قد تظهر وقد تخفى، وقد يستتبطها البعض ويغفل عنها آخرون، وربما تخفى في عصر وتظهر في آخر، ومن ذلك الحكمة في تشريع القصاص، فرغم أن هذه العقوبة مغلظة إلا لها حكماً عالية ومتعددة، ومن أهم هذه الحكم ما يلي:

١- أن القصاص فيه شفاء لنفس أهل القتل، حيث يرون القاتل مقتولاً كما قتل وليهم، فتهدأ ثائرة الانتقام داخلهم، ويرضى الجميع بوقوع العقوبة، فتخمد نار الفتنة والخلاف، والأمر نفسه في القصاص فيما دون النفس، حيث تهدأ نفس المجني عليه حين يرى أن ما حل به قد حل مثله بالجاني.

٢- أن القصاص فيه تحقيق للردع بنوعيه العام والخاص، فالقصاص يتحقق منه ردع الجاني نفسه بأن يمنعه قبل القتل أو الاعتداء من الوقوع فيه، فإذا علم أنه سيقتل أو سيُقطع منه ما يقطع من غيره، ما أقدم على القتل أو الاعتداء على الطرف أو العضو، فينزجر بذلك، بخلاف ما لو علم أنه سينجو أو يقتصر الأمر على حبس أو دفع مال لتجراً على دماء الآخرين ونفوسهم، وهذا هو الردع الخاص.

٣- أن القصاص يحقق الردع العام لكل أفراد المجتمع، فمن يرون القاتل قد أصبح بالقصاص مقتولاً ومن يرون من اعتدى اقتص منه في طرفه أو عضوه لا يجروؤن على فعل نفس فعلته، ولكنهم إن وجدوه قد نجا بفعلته فإن ذلك بلا شك دافع لهم لأن يعتدوا على غيرهم، وقد جبلت

النفوس على الرغبة والرغبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
يقول قتادة: "جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأهل السفه والجُهل
من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع فيها،
ولكن الله حجز بالقصاص عباده بعضهم عن بعض"^(١).

٤ - إذا كان القصاص في ظاهره قتلا لنفس أو قطعا أو إتلافا
لعضو إلا أنه في حقيقة أمره إحياء للجميع، فكم من رجل يريد أن يُقتل
غيره فيمنعه مخافة أن يقتل هو، فهم يعتبرون بالقصاص، فيمتنعون عن
القتل^(٢).

وبعد، فكل تلك حكم عظيمة تظهر من تشريع القصاص، فهو ليس
إزهاقا للروح بقدر ما هو إبقاء لها، وصون للدماء أن تراق بغير حق.

شروط وجوب القصاص:

لا يجب القصاص إلا بشروط في القاتل، وشروط في المقتول،
وشروط في القتل، فإنه ليس كل قاتل يقتص منه ولو كان قتلا بحق، ولا
بأي حق يقتص منه، ولا من أي مقتول يقتص له، بل من قاتل محدود،
وبقتل محدود، وبمقتول محدود كما عبر ابن رشد رحمه الله^(٣)، وفيما يلي
بيان كل من هذه الشروط بتفصيل مناسب:

(١) نقلا عن التفسير الوسيط للواحي ٢٦٧/١.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٢٩٧/١، بحر العلوم للسمرقندي ١١٩/١،
تفسير السمعاني ١٧٤/١.

(٣) بداية المجتهد ٤٢٩/٢.

أولاً: الشروط التي ترجع إلى القاتل:

يشترط في القاتل لكي يقتص منه الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الجاني مكلفاً أي بالغاً عاقلاً:^(١)

فلا قصاص على الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه

كالنائم والمغمى عليه ونحوهما، لما يلي:

١ - قوله ﷺ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"^(٢).

٢ - ولأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة، لأنها لا تجب

إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية.

٣ - ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ^(٣).

حكم من قتل وهو عاقل ثم جن قبل القصاص:

يتفرع عن الشرط السابق مسألة مهمة وهي من قتل وهو عاقل ثم جن،

اتفق الفقهاء^(٤) أنه لا قصاص على مجنون قتل حال جنونه سواء

(١) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧، بداية المجتهد ٣٢٣/٢، السراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ص ٤٦٦، العدة شرح العمدة للمقدسي ص ٤٩٢.

(٢) سنن أبي داود ١٤٠/٤.

(٣) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧، الشرح الكبير مع المغني ٣٦٤/١١.

(٤) الأصل لمحمد بن الحسن ٤٦٢/٤، ٤٩٣، بدائع الصنائع ٢٣٤/٧، الذخيرة للقرافي

٢٥٨/١٢، ٢٧٤، الشامل لبهرام ٨٨٥/٢، الأم للشافعي ٥/٦، الإقناع للشربيني

٤٩٧/٢، نهاية المحتاج للرملي ٢٩٩/٧، المغني لابن قدامة ٢٨٤/٨، الكافي لابن

قدامة ٢٥٢/٣، العدة للمقدسي ص ٥٢٩.

أكان جنونه مطبقا، أو كان جنونه متقطعا وقتل حال جنونه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل"^(١).

٢- القياس على الحدود، حيث إن التكليف فيها شرط فكذا القصاص، لأنه عقوبة مغلظة، فلم تجب على الصبي وزائل العقل.

٣- القياس على القتل الخطأ، والجامع عدم القصد الصحيح في كل منهما^(٢).

أما إذا كان الجنون متقطعا وقتل المجنون حال إفاقته ثم أصابه الجنون، أو كان صحيحا وقتل ثم جُنَّ، فهل يقتص منه حال جنونه أو لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(٣) والمالكية في المذهب^(٤) والشافعية في وجه^(١) إلى أن

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٤٢٣، وقال: حديث حسن غريب، سنن الترمذي ٣٢/٤.

(٢) المغني ٢٨٤/٨، الشرح الكبير ٣٥٠/٩، شرح منتهى الإرادات ٢٦٥/٣.

(٣) الأصل لمحمد بن الحسن ٤٩٤/٤، البحر الرائق ٨٤/٥، الدر المختار ٥٣٢/٦.

(٤) المدونة للإمام مالك ٦٥٤/٤، الشامل في فقه مالك ٨٨٥/٢، مواهب الجليل للحطاب

٢٣٢/٦، الشرح الكبير للدريز ٢٣٧/٤.

المجنون إذا قتل حال إفاقته يؤخر القصاص منه إذا جن بعد القتل ليقْتَص منه حال الإفاقة، فإن لم تظهر له إفاقة انقلب القصاص إلى دية.

القول الثاني:

ذهب المالكية في قول^(٢) والشافعية في المذهب^(٣) والحنابلة في المذهب^(٤) إلى أن ولي الدم بالخيار بين القصاص والدية، ولا يؤخر القصاص من المجنون انتظاراً لإفاقته.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن القصاص من المجنون يؤخر فإن لم يفلق انقلب القصاص إلى دية بالمعقول ووجهه أن الجنون حالة لا تناسب العقوبة قياساً على الحدود^(٥)، فالحد لا يطبق على مجنون، وكذا القصاص، فلما لم يفق منها كان كقتله حال الجنون فينقلب الحكم إلى

(١) نهاية المطلب للجويني ١٤٥/١٦.

(٢) الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام ٨٨٥/٢، التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي ٥٧٤/٤، مواهب الجليل للحطاب ٢٣٢/٦.

(٣) نهاية المطلب للجويني ١٤٥/١٦، النجم الوهاج للأميري ٣٥٥/٨، العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٥٨/١٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٩٧/٢، مغني المحتاج للشربيني ٢٣٠/٥.

(٤) المغني لابن قدامة ٢٨٤/٨، الكافي لابن قدامة ٢٥٢/٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٥١/٩، كشف القناع للبهوتي ٥٢١/٥.

(٥) الذخيرة للقرافي ٢٧٤/١٢.

الدية لئلا يهدر دم القتيل.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن ولي الدم بالخيار بين القصاص والدية، ولا يؤخر القصاص من المجنون انتظاراً لإفاقته بالمعقول ووجهه أن القصاص حق لآدمي، فلم يسقط بجنونه، كسائر الحقوق التي تثبت عليه^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتها أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن المجنون إذا قتل حال إفاقته يؤخر القصاص منه إذا جن بعد القتل ليقصص منه حال الإفاقة، فإن لم تظهر له إفاقة انقلب القصاص إلى دية، وذلك لقوة أدلته، ولأن المجنون لا يعقل معنى العقوبة حتى توقع عليه.

حكم اشتراك عاقل ومجنون أو بالغ وصبي في القتل العمد:

إذا كان القصاص على المجنون والصبي فما الحكم لو اشترك في القتل عاقل ومجنون، أو صبي وبالغ، أو عامد ومخطئ؟. هل يقتص من العاقل والبالغ والعامد أم لا؟. اختلف الفقهاء في ذلك، وكان لكل مذهب تفصيلات يحسن عرضها باختصار فيما يلي:

(١) الكافي لابن قدامة ٢٥٢/٣.

١- **مذهب الحنفية:** أما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا قصاص على العاقل والبالغ والعامد في هذه الصور^(١).

ودليلهم أن القتل حدث بفعلين أحدهما موجب للقصاص والآخر غير موجب له، وقد اختلط الموجب بغير الموجب في محل واحد إذ حدث الموت عقب فعلين أحدهما ليس بسبب لوجوب العقوبة، ولا يدري بأي الفعلين حدث الموت فتمكنت الشبهة، والقصاص يدرأ بالشبهات.

٢- **وأما المالكية** فذهبوا إلى أنه لا قصاص على شريك المخطئ وشريك المجنون، وذلك لوجود الشك لاحتمال حصول الموت بفعل المجنون أو المخطئ، ولو أقسم الأولياء على أن القتل حدث من فعل شريك المجنون وشريك المخطئ فكذلك لا قصاص، لإمكان حدوث الموت من فعلهما معا لشدة فعل المخطئ والمجنون.

وأما شريك الصبي فإن كان كل منهما تعمد قتل الشخص فقتلاه من غير تمالؤ منهما على قتله فلا قصاص على شريك الصبي، لاحتمال وقوع القتل بفعل الصبي إلا أن يدعي أولياء المقتول أن الموت حدث من فعل المكلف، فإن أقسموا على ذلك يقتلون المكلف ويسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي، بخلاف شريك المخطئ والمجنون فإنه لا يقتل ولو أقسم الأولياء على أن الموت حدث منه، والفرق أن فعل المخطئ والمجنون لا يمكن صرفه لشدته، وأما فعل الصبي فيمكن صرفه لضعفه، وإن تمالأ الصبي والبالغ على القتل عمدا فعلى البالغ القصاص وحده دون

(١) المبسوط ٩٣/٢٦ وما بعدها، حاشية ابن عابدين ٥٦٠/٦.

الصبي، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية ^(١).

٣- وأما الشافعية فذهبوا إلى التفرقة بين شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون، فقالوا لا يقتل شريك المخطئ، وكذا شريك شبه العمد. وأما شريك المجنون الذي له نوع تمييز، وشريك لصبي المميز فيقتل على القول الأظهر في المذهب، وفي القول الثاني لا يقتل ^(٢).

ووجه الفرق بين شريك المخطئ وشريك المجنون وشريك الصبي على الأظهر أنه في حالة اشتراك العمد والمخطئ حدث الموت بفعلين أحدهما يوجب القصاص والآخر ينفيه فغلب المسقط، لأن الخطأ شبهة في فعل المخطئ والفعالان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدر العمد والخطأ من قاتل واحد، وأما في حالة اشتراك العاقل البالغ مع الصبي أو المجنون فحدث الموت بفعلين عمدين وامتنع القصاص لمعنى في ذات الصبي وذات المجنون، فهو معنى يخصه دون شريكه فلا يسقط القصاص من شريكه.

٤- وأما الحنابلة فالصحيح في المذهب عندهم أنه لا يقتل شريك الصبي والمجنون وكذا شريك المخطئ، وهناك رواية للإمام أحمد أنه يقتل ^(٣).

واستدلوا للرواية الصحيحة بأنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلا

(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٦/٤، ٢٤٧.

(٢) مغني المحتاج ٢٠/٤، ٢١، نهاية المحتاج ٢٧٥/٧.

(٣) المغني لابن قدامة ٣٧٥/٩، ٣٧٩، الكافي لابن قدامة ١٠/٤.

يلزمه القصاص، وبأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح فكان حكم فعلهما حكم الخطأ فلا يجب القصاص على شريكهم^(١).

القول الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون والمخطئ، هو أفضل المذاهب في هذه المسألة، وذلك لاختلاط الفعلين في محل واحد دون معرفة الفعل الذي حدث منه الموت وأحدهما موجب للقصاص والآخر موجب للدية، وهذا يورث شبهة قوية في القصاص، وهو لا يجب مع الشبهة.

(١) المغني لابن قدامة ٣٧٦/٩.

حكم السكران إذا قتل متعمدا:

إذا كان لا قصاص على المجنون والصبي لعدم العقل في المجنون وضعفه في الصبي فما حكم السكران الذي يقتل حال سكره والسكر مزيل للعقل كما هو معلوم؟.

إن السكران إما أن يسكر بحلال أو يسكر بحرام.

- فإن سكر بحلال كما لو تناول المسكر خطأ وهو لا يعلمه مسكرا، أو كان مخدرا لمرض أو غيره، فلا قصاص عليه، لأنه غير متعمد في سكره، نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وأشار إليه الحنابلة^(١).

- وإن سكر بحرام كما لو شرب المسكر عاملا بحرمة وبأثره وسكره، وقتل حال سكره فإنه يجب عليه القصاص عند المذاهب الأربعة^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾^(٣)، فخطب الله تعالى السكارى ونهاهم حال سكرهم فدل على أن السكر ليس بمناف للخطاب، لأنه لو كان منافيا لصار كأنه قال لهم إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب بالسكر فلا تصلوا، لأن قوله ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ حال والقاعدة أن الأحوال شروط، ويصير هذا كقولنا للعاقل إذا

(١) حاشية ابن عابدين ٥٨٦/٦، ٥٨٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي

٣٣١/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٣٧/٤، مغني المحتاج ١٥/٤،

المغني لابن قدامة ٣٥٨/٩.

(٢) المراجع السابقة الصفحات نفسها.

(٣) سورة النساء الآية ٤٣.

جننت فلا تفعل كذا، وهو ظاهر الفساد، لأنه إضافة الخطاب إلى حالة منافية له، فلما صح خطاب السكران هنا عرفنا أنه من أهل الخطاب في حال السكر زجرا له^(١).

٢- أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فلولا أنه يجب عليه الحد بوقوع القذف منه حال سكره لما وجب عليه الحد بمظنته، وإذا وجب الحد فالقصاص أولى بالوجوب، لأنه حق الآدمي خالصا^(٢).

٣- لو لم يجب القصاص على السكران لأدى هذا إلى أن كل من أراد القتل سكر ثم قتل حتى ينجو من القصاص، وتكون المعصية بهذا سببا لسقوط العقوبة، وتتقي الحكمة من حفظ الدماء^(٣).

٤- أن إيجاب القصاص على السكران إذا قتل عمدا من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كما اعتبر قتل الطفل وإتلافه سببا لوجوب الضمان والدية من ماله، بل كما ربط وجوب الصوم بشهود شهر رمضان^(٤).

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم بشرح الحموي ٣/٣٣١.

(٢) المغني لابن قدامة ٩/٣٥٨.

(٣) المغني لابن قدامة ٩/٣٥٨، كشف القناع ٥/٥٢١، مغني المحتاج ٤/١٥.

(٤) مغني المحتاج للشرييني ٤/١٥، التوضيح لصدر الشريعة ٢/١٨٦، شرح العضد على

مختصر ابن الحاجب ٢/١٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١١٥.

الشرط الثاني: أن يكون الجاني مختاراً:

ومعنى الاختيار أن يكون الجاني قد قام بجنايته بغير إكراه ولم يتعرض لضغط من أي إنسان ليرتكب جنايته^(١)، فإن كان ذلك فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص عليه.

أما إذا كان مكرهاً على ذلك فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص، وفيمن يقتص منه على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية^(٢) والشافعي في الأظهر^(٣) والحنابلة^(٤) إلى أنه يجب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح -.

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة ومحمد من الحنفية^(٥) والشافعي في قول^(٦) إلى أنه يجب القصاص على المكره - بالكسر - دون المكره - بالفتح -.

(١) بدائع الصنائع ٢٣٥/٧، بداية المجتهد ٣٢٣/٢.

(٢) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ١٩٠/٦، بداية المجتهد ٣٢٣/٢.

(٣) مغني المحتاج ٩/٤، السراج الوهاج ص ٤٦٤.

(٤) المغني ٣٣٧/١١، زاد المستقنع مع الشرح الممتع ٥٥/٦.

(٥) بدائع الصنائع ١٧٩/٧، الاختيار لتعليل المختار للموصلي ١٤٢/٢.

(٦) مغني المحتاج ٩/٤، السراج الوهاج ص ٤٦٤.

القول الثالث:

ذهب أبو يوسف من الحنفية^(١) إلى أنه لا يجب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح -.

القول الرابع:

ذهب زفر من الحنفية^(٢) والشافعية في وجهه^(٣)، إلى أنه يجب القصاص على المكره - بالفتح - ولا يجب على المكره - بالكسر -.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من أنه يجب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح - بالمعقول من وجوه.

الأول: أن الجناية على ما دون النفس اسم لفعل يفضي إلى المقصود عادة وقد وجد من كل واحد منهما، إلا أنه حصل من المكره - بالفتح - مباشرة ومن المكره - بالكسر - تسببا فيجب عليهما القصاص^(٤).

الثاني: أن الجناية قد حصلت منهما، فالمكره - بالفتح - لمباشرته والمكره - بالكسر - لتسببه، فيجب عليهما القصاص^(٥).

(١) بدائع الصنائع ١٧٩/٧، الاختيار ١٤٩/١.

(٢) بدائع الصنائع ١٧٩/٧، الاختيار ١٤٩/٢.

(٣) مغني المحتاج ٩/٤.

(٤) بدائع الصنائع ١٧٩/٧.

(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٩٠/٦.

الثالث: أن القصاص شرع للزجر والردع، فلو لم يكن القصاص واجبا في حقهما لأدى ذلك إلى فساد المجتمع، فوجب القصاص عليهما لقطع دابر الفساد^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من أنه يجب القصاص على المكره - بالكسر - دون المكره - بالفتح بالسنة والمعقول. **أما السنة:**

فقوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"^(٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الله تعالى تجاوز عن المستكره، والتجاوز عن الشيء عفو عن موجب، فكان موجب المستكره عليه معفو عنه بظاهر الحديث^(٣).

وأما المعقول:

فهو من وجهين:

الأول: أن الإكراه يجعل المكره - بالفتح - كالآلة في يد المكره - بالكسر - فأصبح المكره محمولا على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل، والإنسان

(١) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ص ٣٣.

(٢) سنن ابن ماجه ١/١٥٩.

(٣) بدائع الصنائع ٧/١٨٠.

مجبور على حب الحياة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام على الفعل ففسد اختياره، فسقط القصاص عنه^(١).

الثاني: قياس المكره - بالفتح - على ارتكاب الجناية على ما دون النفس على المكره على إتلاف مال معصوم، فالمتلف هو المكره - بالكسر - حتى كان الضمان عليه دون المكره - بالفتح - فكذا يكون القصاص على المكره - بالكسر - دون المكره - بالفتح -^(٢).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث على أنه لا يجب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح - بالمعقول من وجهين.

الأول: أن المكره - بالكسر - ليس بجاني في الحقيقة، وإنما هو سبب للجناية، أما الجاني الحقيقي المباشر للجناية فهو المكره - بالفتح - فلما لم يجب القصاص عليه لم يجب على المكره - بالكسر - من باب أولى^(٣).

الثاني: أن المكره - بالفتح - جاني حقيقة، لأنه المباشر للفعل، والمكره - بالكسر - جاني حكما، لأنه وإن لم يكن مباشرا إلا أنه هو الذي حمل المكره - بالفتح - على الجناية فتمكنت الشبهة من الطرفين، وحيثما

(١) المبسوط للسرخسي ٧٣/٢٤، ٧٤.

(٢) بدائع الصنائع ١٨٠/٧.

(٣) بدائع الصنائع ١٧٩/٧.

تمكنت الشبهة فلا قصاص عليهما^(١).

أدلة القول الرابع:

استدلوا لما ذهبوا إليه من أنه يجب القصاص على المكره - بالفتح - ولا يجب على المكره - بالكسر - بالمعقول من وجهين.

الأول: أن الجناية وجدت من المكره - بالفتح - حسا ومشاهدة، وإنكار المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه^(٢).

الثاني: أن المكره - بالكسر - سبب في الجناية، والمكره - بالفتح - مباشر لها، والمباشرة مقدمة، لأنها تقطع حكم السبب فوجب القصاص على المكره - بالفتح - دون المكره - بالكسر -^(٣).

القول الرابع:

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم على النحو السابق يظهر لي أن القول الرابع هو القول الأول لجمهور الفقهاء القائل بوجوب القصاص على كل من المكره - بالكسر - والمكره - بالفتح - وذلك لقوة أدلتهم، ولأن المكره - بالكسر - إن لم نوجب عليه القصاص أدى ذلك إلى كثرة الجرائم، إذ كل من أراد أن يرتكب جناية ضد شخص قام بإكراه شخص على ارتكابها لينجو من القصاص، وأما المكره - بالفتح - فلأنه باشر القتل العمد العدوان، والقتل العمد العدوان يوجب الإثم والقصاص، والإثم ثابت على

(١) تبين الحقائق ١٨٧/٥.

(٢) بدائع الصنائع ١٧٩/٧.

(٣) مغني المحتاج ٩/٤، المغني ٣٣٧/١١.

المكره - بالفتح - بالاتفاق فكذلك القصاص^(١)، يضاف إلى ذلك أن حياة المجني عليه وسلامة جسمه تتكافأ مع حياة المكره - بالفتح - وسلامة جسمه، لقول النبي ﷺ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"^(٢)، فالمحافظة عليها واجب، ولا يكون ذلك إلا بوجوب القصاص على الجاني ولو كان مكرها، والله أعلم.

الشرط الثالث: ألا يكون المجني عليه جزء القاتل:

بمعنى ألا يكون الجاني أصلا للمجني عليه، أو بمعنى آخر ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة، وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(٣) والمالكية^(٤) والشافعية^(٥) والحنابلة^(٦) إلى أنه لا قصاص على الأب والجد والأم والجدة وإن علوا

(١) المرجع السابق ص ٢١٢، ٢١٨.

(٢) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، نيل الأوطار ٨/٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢٣٥/٧، شرح فتح القدير ١٥٥/٩.

(٤) واشترط المالكية لوجوب القصاص على الأب أو الجد ألا يقصد الجاني بفعله إزهاق روح ولده فإن قصد إزهاق روحه كان يرمى عنقه بالسيف أو يضجعه فيذبجه ونحو ذلك اقتصر منه. حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٢٤/٦، ٢٢٥، بداية المجتهد ٣٢٧/٢.

(٥) مغني المحتاج ١٨/٤، الحاوي الكبير ٢٢/١٢.

(٦) شرح منتهى الإرادات ٢٨٠/٣، العدة شرح العمدة ص ٤٩٤.

بقتل الولد أو ولد الولد وإن سفلوا، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق^(١).

القول الثاني:

ذهب ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر إلى وجوب القصاص على الوالد لولده.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم القصاص بين الوالد وولده بالسنة والمعقول.

أما السنة:

فأحاديث كثيرة منها:

١ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الوالد بالولد"^(٢).

وجه الدلالة:

فهذا الحديث يدل صراحة على أنه لا يقتص من الوالد للولد.

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"^(٣).

(١) المغني ٣٧٥/١١، ٣٧٦.

(٢) سنن الترمذي مع تحفة الأحوزي ٣١١/٤.

(٣) سنن ابن ماجه ٧٦٩/٣.

وجه الدلالة:

ففي هذا الحديث أضاف النبي ﷺ الولد لوالده، وقضية الإضافة هذه تقتضي تملكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات^(١).

وأما المعقول:

فمن وجهين.

الأول: أن شفقة الأبوة تمنع الوالد من الاعتداء على ولده، فيتمكن في القصاص شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات^(٢).

الثاني: أن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يجوز أن يكون الولد سببا في الجناية عليه^(٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على وجوب القصاص من الوالد لولده بالنص والمعقول:

أما النص:

فظاهر عموم آيات القرآن الكريم والأخبار الواردة في السنة النبوية

(١) المغني ٣٧٧/١١.

(٢) شرح العناية على الهداية ١٥٥/٩.

(٣) شرح العناية على الهداية ١٥٥/٩، مغني المحتاج ١٨/٤، المغني ٣٧٧/١١، تحفة الأحوذى ٣١٠/٤، ٣١١.

الدالة على وجوب القصاص، حيث لم تفرق في القصاص بين والد وغيره، فثبت القصاص على كل قاتل ولو كان والدا للمقتول.

وأما المعقول:

فوجهه أن الوالد والولد من أهل القصاص فوجب أن يقتص من كل واحد منهما لصاحبه كالأجنبيين^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن قول جمهور الفقهاء الذي يرى عدم وجوب القصاص من الوالد لولده هو القول الراجح، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن قول المخالف مردود، فعموم الآيات والأخبار الواردة في القصاص مخصوصة بالخبر الدال على عدم القصاص والخاص يقدم على العام، ولأن قياسهم الأب على الأجنبي قياس مع الفارق، لأن الأب فيه شفقة تمنعه من الجناية على ولده، وهي شبهة يدرك بها القصاص، والله أعلم.

الشرط الرابع: أن يكون المجني عليه معصوم الدم.

يشترط لوجوب القصاص من الجاني في الجناية على ما دون النفس أن يكون المجني عليه معصوم الدم، وعليه فلا قصاص بين المسلم ولا الذمي بالكافر الحربي، لوجود الصفة المبيحة لدمه، والقصاص شرع صونا

(١) المغني ٣٧٦/١١.

للدماء المعصومة^(١).

والعصمة تكون بالإسلام، لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"^(٢).

كما تكون العصمة بعقد الذمة أو عهد الأمان^(٣) لقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾^(٥).

(١) بدائع الصنائع ٢٣٦/٧، شرح العناية ١٤٩/٩، التاج والإكليل ٢٣١/٦، حاشية

الدسوقي ١٩٧/٦، مغني المحتاج ١٤/٤، السراج الوهاج ص ٤٦٦، منار السبيل

٢٨٦/٢، شرح منتهى الإرادات ٢٧٧/٣.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٦/١، ٢٠٧.

(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٩٧/٦، مغني المحتاج ١٤/٤.

(٤) سورة التوبة / ٢٩.

(٥) سورة التوبة / ٦.

قتل الرجل بالمرأة:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا قتل امرأة قتل بها ولا شيء لأهل الرجل على أهل المرأة.

وهو مروي عن كثير من السلف منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز^(١)، وهو مذهب الأئمة الأربعة^(٢).

ولكن روي عن علي عليه السلام أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية، وحكي ذلك عن الحسن وعطاء، وحكي عنهما مثل قول عامة العلماء، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل^(٣).

ولشذوذ هذا القول عن قول عامة العلماء رآه ابن المنذر غير قادح في الإجماع.

وقد استدل عامة أهل العلم على ما ذهبوا إليه بما يلي^(٤):

١ - قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾^(٥)، مع عموم سائر نصوص القصاص.

٢ - ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار^(٦).

٣ - وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن

(١) المغني لابن قدامة ٣٧٧/٩.

(٢) الهداية ١٦٢/٤، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٤١/٤، الإقناع للخطيب

٢٠١/٢، المغني لابن قدامة ٣٧٧/٩.

(٣) المغني لابن قدامة ٣٧٧/٩.

(٤) المرجع السابق ٣٧٧/٩، ٣٧٨.

(٥) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٦) سبق تخريجه.

رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى عندهم بالقبول.

٤- الرجل والمرأة شخصان يجلد كل واحد منهما بقذف صاحبه فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين.

٥- لا يجب مع القصاص شيء، لأنه قصاص واجب فلا يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص.

قتل الجماعة بالواحد:

وصورة المسألة هنا أن يقوم جماعة بقتل واحد عمدا فهل يقتلون به جميعا أم يكون لهم حكم آخر؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أن الجماعة تقتل بالواحد مهما كثروا، وروي هذا عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والحسن^(٢).

القول الثاني:

ذهب ابن الزبير والزهري وابن سيرين وربيعه وداود وابن المنذر

(١) تبين الحقائق ١١٤/٦، العناية ٢٧٨/٢، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٥/٤،

مواهب الجليل ٢٤١/٦، مغني المحتاج ٢٠/٤، نهاية المحتاج ٢٧٤/٧، المغني لابن قدامة ٣٦٦/٩.

(٢) المغني لابن قدامة ٣٦٦/٩.

وحكي عن ابن عباس أيضا وحكي عن أحمد بن حنبل في رواية ^(١) إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولكن تجب عليهم الدية. وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقيين حصصهم من الدية ^(٢).

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من وجوب القصاص على الجماعة للواحد بالأثر والمعقول:

أما الأثر:

- ١- فما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
- ٢- وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا.
- ٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد. وقد وردت هذه الآثار عنهم ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.

وأما المعقول:

فمن وجهين:

الأول: أن القصاص عقوبة تجب للفرد على الفرد، فكذاك تجب للفرد على الجماعة كحد القذف، فلو أن جماعة قذفوا رجلا حدوا جميعا به.

(١) المغني ٣٦٦/٩.

(٢) المرجع السابق ٣٦٦/٩، ٣٦٧.

الثاني: أنه لو سقط القصاص باشتراك جماعة في قتل واحد لسارع المجرمون على التمالؤ على القتل، وبهذا يفشو القتل وينتشر الفساد وتنتفي حكمة الزجر.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على عدم القصاص من الجماعة للواحد بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

- ١ - فقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾^(١).
- ٢ - وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾^(٢).
- فدل على أن الواحد لا يقتل به إلا واحد ولا تقتل الجماعة بواحد^(٣).

وأما المعقول:

فمن وجهين:

الأول: أن كل قاتل مكافئ وحده للمقتول، فلا يستوفى أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد^(٤).

ونوقش هذا:

بأن الدية تنقسم على القاتلين، لأنها تقبل التجزئة، بخلاف القصاص

(١) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) المغني ٣٦٧/٩، بداية المجتهد ٤٣٤/٢.

(٤) المغني ٣٦٧/٩.

فإنه لا يقبلها فكان القصاص واجبا على كل واحد منهم بكماله^(١).

الثاني: أن التفاوت في الأوصاف بين القاتل والمقتول كالحرية والعبودية والإسلام والكفر يمنع القصاص، فتفاوت العدد أولى بأن يمنع القصاص^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن القول الراجح هو القول الأول الذي يرى قتل الجماعة بالواحد، لأن سبب القصاص هو القتل العمد، وكل منهم قاتل عمدا فيجب عليه القصاص، وتفاوت العدد لا يمنع القصاص، لأن المقتول مكافئ لجماعة القاتلين في العصمة وهي المعتبرة في إيجاب القصاص.

(١) المرجع السابق ٣٦٧/٩.

(٢) المرجع السابق.

رابعاً: قتل الواحد بالجماعة:

وهذه المسألة على عكس المسألة السابقة، فالحال هنا أن واحداً قتل جماعة عمداً فلا شك أن القصاص واجب عليه، ولكن هل يقع القصاص عن واحد من جماعة القتلى أم عن جميعهم؟، وهل تجب مع القصاص دية لأي منهم أم لا؟.

اختلفت الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا قتل واحد جماعة فليس لأولياء المقتولين إلا قتله، فإذا حضروا قتل لجماعتهم، وإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقيين لفوات المحل^(١).

القول الثاني:

ذهب الشافعية^(٢) إلى أنه إذا قتلهم على الترتيب قتل بأولهم، وإن قتلهم معاً فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب، أو علم وجود سبق بالموت ولم يعلم عين السابق فيجب القصاص بالقرعة وجوباً وقيل ندباً وللباقيين تجب الديات لتعذر القصاص عليهم، كما لو مات الجاني فإن اتسعت شركة القاتل لجميعهم أخذوا الديات كاملة وإلا قسمت بين الجميع بحسب استحقاقهم وليست القرعة متعينة بل لو انفقوا على تقديم واحد

(١) الهداية مع العناية ٢٧٨/٨، بدائع الصنائع ٢٣٩/٧، إرشاد السالك مع أسهل المدارك ١١٩/٣.

(٢) نهاية المحتاج ٢٧٧/٧، مغني المحتاج ٢٢/٤، ٢٣.

بجعل القصاص له جاز، ولهم أن يرجعوا إلى القرعة قبل القصاص، ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات فليس لهم ذلك.

القول الثالث:

ذهب الحنابلة إلى أن الواحد إذا قتل اثنين عمدا فإن اتفق أولياؤهما على طلب القود قتل بهما، وإن أراد أحدهما القود والآخر الدية قتل لمن أراد القتل وأعطى ولي الثاني الدية من ماله، سواء كان مختار القود ولي الثاني أو ولي الأول، وسواء قتلتهما دفعة واحدة أم دفعتين، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله.

فإن طلب كل ولي قتله بولييه مستقلا دون مشاركة قدم الأول، لأن حقه أسبق، فإن عفا ولي الأول فلولي الثاني قتله، وإن طلب ولي الثاني قبل طلب ولي الأول بعث الحاكم إلى ولي الأول ليعلمه بهذا، وإن بادر الثاني إلى قتله أساء وصار حق الأول إلى الدية.

وإن قتلهم دفعة واحدة وتنازع أولياؤهم كل منهم يريد الاستيفاء دون مشاركة أقرع بينهم فجعل القصاص لمن خرجت قرعته لتساوي حقوقهم، وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه، وبصير حق الآخرين إلى الديات، وإن قتلهم متفرقين ولم يعلم الأول أو ادعى كل ولي أن وليه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره، وإن لم يقر لأحد منهم أقرع بينهم لاستواء حقوقهم^(١).

(١) المغني لابن قدامة ٩/٤٠٥، ٤٠٧، كشف القناع ٥/٥٤١، ٥٤٢.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على قتل الواحد بالجماعة دون ثبوت دية عليه بالمعقول من وجوه^(١):

الأول: أن الجماعة إذا قتلت واحدا يقتلون به وكانوا مثلاً له فكذلك إذا قتل الواحد جماعة يقتل بهم وكان مثلاً لهم، وإذا ثبت أن الواحد مثل للجماعة فإنه يقتل بهم ولا وجه للزيادة بإيجاب الدية.

الثاني: أن أولياء المقتولين إذا اجتمعوا وقتل لهم القاتل كان كل واحد منهم مستوفياً للقصاص كاملاً، لأن القصاص في النفس لا يتجزأ، فإذا استوفى كل منهم حقه بكماله فلا حاجة إلى إيجاب الدية.

الثالث: أن القصاص شرع مع المنافي وهو النصوص المحرمة لقتل الآدمي تحقيقاً لحكمة الإحياء، وقد تحقق الإحياء بقتله فيكتفى به ولا شيء للأولياء غيره.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على ثبوت القصاص ترتباً وثبوت الدية معه بالمعقول، ووجهه أن القاتل وقعت منه عدة جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فلا تتداخل في العمد بالأولى، فيكون لكل جناية جزؤها، فإن قتلهم

(١) المبسوط للسرخسي ١٢٨/٢٦ وما بعدها، الهداية مع العناية ٢٧٨/٨، تبيين الحقائق

على الترتيب كان القصاص لولي الأول لسبق حقه، وإن قتلهم معا جعل القصاص بالقرعة لقطع النزاع وللباقين ديات لتعذر استيفاء القصاص فينتقل حقهم إلى الدية^(١).

أدلة القول الثالث:

استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من التفارقة بين اتفاق الأولياء على القتل وعدمه بالسنة والمعقول^(٢):

أما السنة:

فقوله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل"^(٣).

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروا من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على طلب القتل كان لهم، وإن اختار بعضهم الدية كانت له بظاهر هذا الحديث.

وأما المعقول:

فمن وجهين:

الأول: أن من قتل اثنين وقع منه جنايتان لا تتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما، فكذا لا تتداخلان في العمد.

(١) المرجعان السابقان نفس الموضع.

(٢) المغني لابن قدامة ٤٠٥/٩ - ٤٠٦.

(٣) سنن الترمذي ١٤/٤، سنن أبي داود ١٧٢/٤.

الثاني: أن من قتل شخصين أو أكثر صار بدنه محلاً تعلق به حقان - أي قصاصان أو أكثر - لا يتسع لهم معاً، فإن رضي المستحقون به عنهما اكتفي به، كما لو قتل عبد عبدین خطأ فرضي وليهما بأخذه منهما، ولأن كل منهما رضي بأقل من حقه فجاز كما لو رضي من قطعت له يد صحيحة بأن يستوفي بها يدا شلاء.

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها يظهر لي أن القول الراجح هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة القائل بالتفريق بين اتفاق الأولياء المتعددين وعدمه، وهذا لأن جزاء القتل العمد شرع زجراً وجبراً وقول الحنابلة يتحقق به الزجر والجبر، فأما أنه يتحقق به الزجر فلأن القاتل إذا قتل واحداً وأراد أن يقتل آخر فعلم أنه يقتص منه للأول وتؤخذ دية الثاني من ماله فيفقر بذلك ورثته تورع عن قتل الثاني، بخلاف ما لو لم تجب للثاني دية كما ذهب الحنفية والمالكية فإنه لا ينزجر عن قتل ثان ولا ثالث ولا أكثر.

وأما أنه يتحقق به الجبر فإن كل واحد من القتلى شرع لوليه استيفاء القصاص، وشرع له أخذ الدية كما نطقت به النصوص الشرعية، فإذا جبر أحد القتلى بالقصاص من القاتل فيبقى جبر الآخرين بالديات من ماله، فإن قيل إذا قتل لواحد منهم صار الباقيون مستوفين لحقوقهم، والله أعلم.

ثالثاً: شروط القصاص التي ترجع إلى نفس القتل:

يشترط في القتل الموجب للقصاص شرطان:
أحدهما: أن يكون القتل عمداً، وقد سبق بيان معنى القتل العمد
تفصيلاً عند الحديث عن تعريفه وحقيقته.

الثاني: أن يكون القتل عدواناً، أي واقعا بغير حق.
فإن كان القتل بحق أي غير عدوان فلا قصاص ولا دية، ومثال القتل
بحق استيفاء القصاص، ومثاله أيضاً القتل دفاعاً عن النفس أو العرض أو
المال، وهو ما يسميه الفقهاء دفع الصائل.

تعريف دفع الصائل:

في اللغة:

إن مصطلح "دفع الصائل" يتكون من كلمتين، وهما دفع، والصائل.
أما كلمة "دفع" في اللغة فلها معان كثيرة أهمها هنا أنها تأتي بمعنى
الإزالة بقوة، يقال دفع يدفع دفعا ودفاعاً، أي أزاله بقوة^(١).

وأما كلمة "الصائل" فهي اسم فاعل من "صال"، والمصدر منها
"صيال"، يقال: صال صولاً وصوئلاً ومصالاً، أي: سطا واستطال ووثب،
والصوؤل من الرجال هو من يضرب الناس ويتناول عليهم^(٢).

وعلى هذا فإن معنى دفع الصائل في جملتها لغة تعني إزالة تطاوله

(١) لسان العرب لابن منظور ٢٥٠٨/٤، المصباح المنير ص ١٩٦، القاموس المحيط
للفيروز آبادي ٢١/٣.

(٢) لسان العرب، ١٣٩٤/٧، مختار الصحاح للرازي ص ٣٢٨.

بالقوة.

تعريف دفع الصائل في الشرع:

رغم اهتمام الفقهاء بأحكام دفع الصائل إلا أنهم لم يذكروا غالباً تعريفاً له، وربما كان ذلك اكتفاءً بمعناه الواضح لغة، وقد عرفه بعضهم بتعريف مختصر فذكر أنه: استطالة مخصوصة^(١).

والمقصود بالاستطالة المخصوصة هنا العدوان بغير حق، فلو كان بحق ما شرع الدفاع له، والعدوان هنا على العرض أو المال أو النفس.

ولما كان الأمر كذلك فقد وضع عدد من الفقهاء المعاصرين تعريفات لدفع الصائل، فعرفه بعضهم بأنه: رد اعتداء غير مشروع حماية للنفس أو العرض أو المال^(٢).

وكذا عرفه بعضهم بأنه: رد بقوة لازمة ومناسبة لاعتداء غير مشروع حال أو على وشك الوقوع^(٣).

وهذا التعريف أفضل التعريفات المعاصرة من وجهة نظري، فهو فضلاً عن إيجازه شامل لكل أنواع الدفاع وخصائصه التي يتميز بها، كما أنه أوضح أن الدفاع لا يقتصر على دفع الخطر الواقع فعلاً فقط بل يشمل أيضاً الخطر محتمل الوقوع.

(١) وهو التعريف الذي ذكره القليوبي، حاشية قليوبي ٢٠٦/٤.

(٢) نظرية الدفاع الشرعي للدكتور يوسف قاسم ص ٣٦.

(٣) المرجع السابق ص ٦٨.

حكم دفع الصائل:

اتفق الفقهاء^(١) على مشروعية دفع الصائل على النفس والمال والعرض في الجملة، وإن اختلفوا بعد ذلك في حكم كل حالة تفصيلاً كما سيأتي.

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات كثيرة تبيح للمرء الدفاع عن نفسه وماله وعرضه ضد من يعتدي على واحد منها أو عليها كلها.
ومنها ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٢).

٢ - وقوله تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾^(٣).

٣ - قوله تعالى: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله﴾^(٤).

(١) بدائع الصنائع ٩٣/٧، تبيين الحقائق للزيلعي ١١١/٦، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ٤٨١/٥ وما بعدها، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ٣٢٢/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٧/٤، الأم للشافعي ٢٧/٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشريني ٢٣٤/٢ وما بعدها، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٠٦/٤، المغني لابن قدامة ٣٥١/١٠، المحلى لابن حزم ٣١٤/١١.

(٢) سورة البقرة الآية رقم (١٩٤).

(٣) سورة الحج الآيتان (٣٩، ٤٠).

(٤) سورة الشورى الآيات (٣٩، ٤٠، ٤١).

ففي هذه الآيات أذن الله سبحانه للمعتدى عليه أن يرد الاعتداء الواقع على ماله أو نفسه أو عرضه، وأن ينتصر ممن ظلمه أو يريد ظلمه، وهذا يدل على إباحة رد الاعتداء الواقع على المرء فعلاً أي الذي بدأ وما زال مستمراً، وكذا تدل الآيات على إباحة رد خطر الاعتداء قبل وقوعه، فمحاولة الاعتداء على الشخص تُسمى اعتداءً في باب دفع الصائل، حيث إنه شُرِع في الأصل للوقاية من خطر الاعتداء الواقع فعلاً أو الذي سيقع، أما الاعتداء الذي وقع وانتهى فلا يجوز الدفاع عنه بل يرفع إلى الحاكم ليقضي بما يراه فصلاً في الخصومات.

وأما السنة:

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الدفاع عن النفس أو المال أو العرض، ومنها:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: "يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟"، قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال ﷺ: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال: هو في النار" ^(١).

٢- ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" ^(٢).

(١) أخرجه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٣/٢.

(٢) أخرجه الترمذي، سنن الترمذي ٣٠/٤.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"^(١).

ففي هذه الأحاديث وغيرها بين النبي ﷺ أن من يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه ويقتل دونه فهو شهيد، وأن المعتدي عليه في النار، فالمعتدي ظالم ورد الظالم مباح، بل أمر النبي ﷺ بمدافعة قدر الطاقة فإن قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد.

وأما الأثر:

فقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على إباحة دفع الصائل، ومنها:

١- ما رواه الزهري أن رجلاً أضاف إنساناً من هُذَيْلٍ فذهبت جارية منهم تحتطب، فراودها عن نفسها، فرمته بحجر، فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ذاك قتيل لا يودى أبداً، وفي رواية هذا قتيل الله لا يودى أبداً"^(٢).

٢- ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟، فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي زوجتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلتته، فقال عمر: ما يقول؟،

(١) أخرجه الترمذي، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ١٩٠/٦.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، المصنف ٤٣٥/٩.

فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوق في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد^(١).

فهذا الأثران قضاء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدلان صراحة على إباحة دفع الصائل على العرض، وهو نوع دفاع عن النفس ونوع من دفع الصائل، وقد قضى بحق دفعه ولو بقتله، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ممن سمع قضاءه.

وأما الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء في كل عصر ومصر على مشروعية دفع الصائل في الجملة، وإن اختلفوا بعد ذلك في حكم دفعه في كل حالة تفصيلاً^(٢) مما مما سيأتي الحديث عنه فيما بعد، وقد نقلت كتبهم هذا الإجماع في مواضع متعددة منها.

الحكمة من مشروعية دفع الصائل:

لا شك أن دفع الصائل أمر يمضي وما وضعته الشريعة الإسلامية من أسس ومبادئ، وما حافظت عليه من كليات، ودفع الصائل إنما يكون لرد اعتدائه على أحد هذه الضرورات، وقد كرمت الشريعة الأدمي وحرمت

(١) أخرجه الترمذي سننه باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: حديث حسن صحيح، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ١٩٠/٦.

(٢) بدائع الصنائع ٩٣/٧، تبیین الحقائق ١١١/٦، حاشية ابن عابدين ٤٨١/٥ وما بعدها، مواهب الجليل ٣٢٢/٦، حاشية الدسوقي ٣٥٧/٤، الأم للشافعي ٢٧/٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٣٤/٢ وما بعدها، حاشيتنا قليوبي وعميرة== ٢٠٦/٤، المغني لابن قدامة ٣٥١/١٠، المحلى لابن حزم ٣١٤/١١.

أي نوع من إهدار كرامته أو نفسه أو ماله، وهذا التكريم يقتضي المحافظة على الضروريات التي لا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا بتوافرها، فجلب المصالح ودفع المضار مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فكان كل ما يتضمن المحافظة على هذه الخمس مصلحة، وكل ما يفوتها مفسدة ودفعها مصلحة^(١)، ولهذا كان دفع الصائل على هذه الضرورات الخمس عند الاعتداء عليها مشروعاً حفاظاً عليها، فالحكمة من مشروعية الدفاع الشرعي المحافظة على الضرورات التي لا غنى للآدمي عنها في معاشه، فكان له الدفاع عنها بكل طريق، ومن ذلك الدفاع بالقوة متى عجز عن الاستعانة بالحاكم لدفع الأذى الواقع على أحدها.

(١) الموافقات للإمام الشاطبي ٤/٢ وما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٧١/٣، نهاية السؤل شرح منهاج الوصول للإسنوي ٢٥٧/٢، المستصفى في أصول الفقه لحجة الإسلام الغزالي ١٣٩/١ وما بعدها.

شروط دفع الصائل:

يشترط لمشروعية دفع الصائل شروط ذكرها الفقهاء^(١) في كتبهم في ثنايا الحديث عن دفع الصائل، وهذه الشروط هي:

١- أن يكون فعل الصائل عدوانا، أي واقعا بغير حق، فإن كان الصيال بحق كضرب الرجل ولده أو زوجته للتأديب، أو قطع الجراد للشارق أو قطع لرقبته قصاصا أو حدا فلا يجوز دفعه، وإذا قتله المصول عليه في هذه الحال كان معتديا ووجبت العقوبة عليه.

٢- أن يكون فعل الاعتداء حالا، أي واقعا في حال دفعه، فإذا لم يكن حالا بأن كان تهديدا بإيقاعه في المستقبل فاعتدى من وجه إليه التهديد على من هدده بغية درء خطره كان معتديا، لأن الفعل لم يقع بعد ويمكن دفع بطريق الرفع إلى الحاكم.

٣- أن يتعين القتل أو الجرح أو الضرب وسيلة لدفع الاعتداء، بمعنى ألا يكون هناك طريق آخر لرد الصائل بغيرها، فإن أمكن دفع الصائل بالصراخ أو الاستغاثة بالناس أو الحاكم لم يجز قتله أو جرحه.

٤- أن يتم الدفع بالقدر المناسب، ويقصد بذلك المناسبة بين الفعل ورد الفعل، أو الاعتداء والدفاع، فإن كان الصائل يندفع بضرب بعصا لم يجز قتله أو جرحه بسيف أو بندقية مثلا.

(١) الأم للشافعي ٢٧/٦، حاشية ابن عابدين ٤٨١/٥، ٤٨٥، بدائع الصنائع ٩٣/٧، تبیین الحقائق ١١١/٦، مواهب الجليل ٣٢٢/٦، المغني لابن قدامة ٣٥١/١٠.

حكم الدفاع عن الأهل (العرض) والنفس والمال:

إذا كان دفع الصائل مشروعاً باتفاق الفقهاء في الجملة كما سبق القول فإن السؤال الذي يثور هنا هو ما مدى هذه المشروعية؟، أو بعبارة أخرى ما حكم الدفاع عن النفس والأهل (العرض) والمال؟ وهل هو واجب أم جائز؟.

سوف أتناول حكم كل حال هنا بتفصيل مناسب فيما يلي:

أولاً: حكم الدفاع عن الأهل (العرض):

اتفق الفقهاء^(١) على أن الدفاع عن العرض واجب، فمتى راود رجل امرأة عن نفسها وجب عليها دفعه بكل وسيلة تقدر عليها، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، فإن لم يكن هناك طريق غير قتل الصائل جاز لها قتله، وكذا يجب على الرجل أن يدافع عن عرضه بكل وسيلة، وإذا لم يكن هناك مفر من قتل الصائل على عرضه جاز قتله وكان دم المقتول هدراً، بل حتى إذا كان الاعتداء على عرض الغير فإن الحكم هنا يسري، حيث يجوز لأي رجل أن يقاتل من يعتدي على عرض غيره ولو كان دفاعه بالقتل.

واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول.

(١) حاشية ابن عابدين ٢٤٧/٣، شرح الخرشي ١١٢/٨، حاشية الدسوقي ٣١٧/٤، نهاية المحتاج للرملي ٢٤/٨، أسنى المطالب للأنصاري ١٦٦/٤، الغرر البهية للأنصاري ١١٢/٥، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٠٦/٤، كشف القناع للبهوتي ١٥٥/٦، شرح منتهى الإرادات ٣٧٩/٣، السياسة الشرعية ص ١١٧.

أما السنة:

فأحاديث تدل على مشروعية الدفاع عن العرض، ودفع الصائل عليه ولو بالقتل، ومنها:

١ - قوله ﷺ: "من قتل دون أهله فهو شهيد"^(١).

فقد بين النبي ﷺ في هذا الحديث أن من قتل دون أهله أي دفاعا عن عرضه ضد من يصول عليه فقتل فهو شهيد، فدل ذلك على أن الدفاع هنا واجب، لأن الجزاء المذكور في الحديث وهو الشهادة يأتي للواجب، فكان دفع الصائل على العرض واجبا.

٢ - قوله ﷺ: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"^(٢).

وهنا أمر النبي ﷺ المسلم أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، وفي الدفاع عن العرض تحقيق للمعنيين معا، فهو نصر للمعتدي وللمعتدى عليه، حيث إنه ينصر المرأة بدفع الاعتداء الواقع على عرضها، وينصر الصائل بدفعه عن انتهاك هذه الحرمات ولو كان الدفع بالقوة.

وأما الأثر:

فقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بوجوب الدفاع عن العرض، وإهدار دم من اعتدى عليه بل وقيام بعضهم بقتل من يعتدي على العرض، ولم ينكر عليهم أحد، ومن ذلك:

١ - ما روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان قد تخلف عن الجيش

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري، صحيح البخاري ٢٥٥٠/٦.

يوماً ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاً، فألقى إليهما طعاماً كان معه، فقالا: خل عن الجارية، فضربهما بسيفه، فقطعهما بضربة واحدة^(١).

٢- الأثر السابق المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوماً يتغذى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟، فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي زوجتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلتته، فقال عمر: ما يقول؟، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوق في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد^(٢).

٣- ما رواه الزهري أن رجلاً أضاف إنساناً من هُذَيْلٍ فذهبت جارية منهم تحتطب، فراودها عن نفسها، فرمته بحجر، فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ذاك قتيل لا يودى أبداً، وفي رواية هذا قتيل الله لا يودى أبداً^(٣).

وأما المعقول:

فمن وجهين:

(١) ذكره ابن قدامة في المغني ٣٣٦/٩.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

الأول: أنه لا مجال للإباحة في العرض، حيث لا يجوز لأحد أن يبيع عرضه لغيره، بخلاف المال فتقع فيه الإباحة، فكان الدفع عن العرض واجبا^(١).

الثاني: أن التمكين من المرأة حرام شرعا، وفي ترك الدفاع منها عن نفسها أو الدفاع ممن يقدر عليه نوع تمكين للمعتدي منها، فكان ترك الدفاع حراما، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، وإذا كان الترك محرما كان الدفاع عن العرض واجبا^(٢).

ثانيا: حكم دفع الصائل على النفس:

اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(٣) والمالكية في قول^(٤) والشافعية في المذهب^(٥) والحنابلة في قول^(٦) إلى أن دفع الصائل على النفس واجب

(١) الغرر البهية للأنصاري ١١٢/٥.

(٢) نظرية الدفاع الشرعي للدكتور يوسف قاسم ص ٩٦.

(٣) تبیین الحقائق للزيلعي ١١٠/٦.

(٤) مواهب الجليل للحطاب ٣٢٣/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٥٧/٤، شرح الخرشي لمختصر خليل ١١٢/٨.

(٥) وذلك إذا كان الصائل كافرا أو مسلما غير محقون الدم، مغني المحتاج للشربيني ١٩٥/٤، نهاية المحتاج للرملي ٢٥/٨.

(٦) وذلك إذا كان الصيال في غير زمن الفتنة، في ذلك: المبدع ١٥٥/٩، منار السبيل ٣٥٠/٢، كشف القناع ١٥٥/٦، شرح منتهى الإرادات ٣٧٨/٣.

مطلقاً، فمن اعتدي عليه شخص لأجل قتله وجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا يدعه يقتله.

القول الثاني:

ذهب المالكية في المشهور من المذهب^(١) والشافعية في الأظهر^(٢) والإمام أحمد في رواية^(٣) إلى أن دفع الصائل على النفس جائز لا واجب، فيكون للمصول عليه أن يدفع عن نفسه أو يترك الدفاع.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على وجوب دفع الصائل النفس بالكتاب والسنة والمعقول:
أما الكتاب:
فآيات منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٤).

(١) أنوار البروق للقرافي ١٨٣/٤، التاج والإكليل للمواق ٤٤٢/٨، تبصرة الحكام لابن فرحون ٣٤٧/٢.

(٢) إذا كان الصائل مسلماً محقون الدم، تحفة المحتاج لابن حجر ١٨٤/٩، أسنى المطالب للأنصاري ١٦٦/٤، الغرر البهية للأنصاري ١١٢/٥، مغني المحتاج للشربيني ١٩٥/٤، نهاية المحتاج للرملي ٢٥/٨.

(٣) إذا كان الصيال في زمن الفتنة، المبدع لابن مفلح ١٥٥/٩، الفروع لابن مفلح ١٤٦/٦، كشف القناع للبهوتي ١٥٥/٦، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣٧٨/٣.

(٤) سورة البقرة الآية رقم (١٩٥).

وجه الدلالة:

نهى الله سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكة والنهي يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة صارفة ولا قرينة، فدل على أن إلقاء النفس في التهلكة حرام، وترك دفع الصائل على النفس إلقاء لها في التهلكة فيكون حراما، فدل على أن دفع الصائل واجب.

٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(١).

وجه الدلالة:

نهى الله سبحانه عن قتل النفس، سواء أكانت نفسه هو أم نفس غيره، والنهي يقتضي التحريم، فكان قتل الإنسان نفسه محرما، وترك دفع الصائل يعد من باب قتل الإنسان نفسه فيكون حراما، ومن هنا يكون الدفاع عن النفس ضد الصائل واجبا.

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة تدل على وجوب الدفاع عن النفس، ومنها:

١- قوله ﷺ: "من قتل دون دمه فهو شهيد"^(٢).

وجه الدلالة:

ذكر النبي ﷺ أن من قتل دفاعا عن دمه فهو شهيد، والشهادة جزاء فعل ولا تكون إلا عن واجب، وهي هنا جزاء دفاع عن النفس، فدل على أن الدفاع عن النفس واجب.

(١) سورة النساء من الآية رقم (٢٩).

(٢) سبق تخريجه.

٢- ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه"^(١). دمه"^(١).

وجه الدلالة:

وهذا الحديث صريح الدلالة على إهدار دم من اعتدى على غيره يريد قتله، فالإشارة بحديدة تعني إبراز السلاح للقتل وهو نوع اعتداء يهدر دم المعتدي، ولا يكون الحال كذلك إلا إذا كان الدفاع عن النفس واجبا.

وأما المعقول:

فهو من وجهين:

الأول: أن المصول عليه في حال تشبه المضطر لأكل الميتة، حيث يجب على المضطر الأكل إن تيقن الهلاك بعدم الأكل ليدفع عن نفسه الموت، والمصول عليه مثله، فكان له أن يدافع ويقاوم ليدفع عن نفسه الموت كالمضطر إلى الميتة^(٢).

الثاني: أنه يحرم على الإنسان قتل نفسه باتفاق الفقهاء، فكذا يحرم عليه أن يبيحها لغيره، وعدم دفع الصائل على النفس إباحة لها فكان

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، المستدرک ١٧١/٢، ١٧٢، وأخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ٣٧٣٨٦، المسند ٢٦٦/٦.

(٢) مغني المحتاج للشربيني ١٩٥/٤، المبدع لابن مفلح ١٥٥/٩، كشف القناع للبهوتي ١٥٦/٦.

حراما، وكان الدفاع عنها واجبا^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدفاع عن النفس جائز لا واجب بأحاديث تنهض عندهم دليلا للجواز لا الوجوب، ومنها:

١- ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: "ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة"^(٢).

٢- ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا، ويسمى مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، كسروا فيها قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد بيته فليكن كخير ابني آدم"^(٣).

٣- عن عبد الله بن خباب -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل"^(٤).

وجه الدلالة:

(١) كشف القناع للبهوتي ١٥٦/٦.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٠٠/٢.

(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢٩٧/١٣، وأخرجه أبو داود في سننه ١٠٠/٤.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٦٩/١.

ففي هذه الأحاديث رغب النبي ﷺ للمصول عليه من مسلم أن يترك الدفاع عن نفسه ورد الصائل، وأنه من الأفضل له أن يكون مثل ابني آدم المقتول لا القاتل، ولو كان دفع الصائل على النفس واجبا لبين ﷺ ذلك، ولما رغب في أن يكونا مثل ابني آدم كما ورد في الحديث الأول.

ويناقد هذا:

بأن هذه الأحاديث وردت في حكم قتال الفتنة، وأن ترك القتال فيها أولى، بخلاف دفع الصائل فحاله مختلف، فيختلف حكمه ويكون واجبا لا جائزا.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن القول الراجح هو القول الأول القائل بأن دفع الصائل واجب، لا جائز، وذلك لقوة أدلته، ولأن الإنسان لا يملك نفسه حتى يبيحها لمن يشاء، فكان الدفاع عنها واجبا، ولأنه إذا كان الإنسان له أن يمنع قتل غيره ويدفع عنه، وهو ممنوع من قتل الغير، وممنوع من قتل نفسه، فلأن يمنع من التمكين من قتل نفسه، ويلزم بالدفع عنها من باب أولى، يضاف إلى ذلك أن القول بغير هذا في أيامنا هذه يطمع من لا خلاق لهم في العدوان على الناس.

ثالثاً: حكم الدفاع عن المال:

اختلف الفقهاء في حكم الدفاع عن المال على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١) والحنابلة^(٢) إلى أن الدفاع عن المال جائز مطلقاً، يستوي في ذلك أن يكون المال ذا روح أم غير ذي روح، وسواء أكان المال قليلاً أم كثيراً.

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٣) إلى أن الدفاع عن المال واجب إذا أدى ترك الدفاع عنه إلى هلاك أو شدة أذى، وإلا لم يجب ويكون الدفاع جائزاً واشتروا لذلك أن يكون المال ذا قيمة ومحلاً للحرص والمنعة، فإن كان قليلاً أو تافهاً فلا يجوز الدفاع عنه ضد المسلم الصائل عليه، لتفاهة المال.

القول الثالث:

ذهب الشافعية^(٤) إلى أن الدفاع عن المال جائز متى توافرت فيه شروط معينة وهي أن يكون المال غير ذي روح، ولم يكن المصول عليه من الولاية، ولم يكن قد تعلق بالمال حق الغير، ولم يكن المال الذي في يد

(١) تكملة البحر الرائق للطوري ٣٤٥/٨، حاشية ابن عابدين ٤٨٢/٥.

(٢) كشف القناع ١٥٦/٦، المغني لابن قدامة ٣٢٩/٨.

(٣) مواهب الجليل ٣٢٣/٦، حاشية الدسوقي ٣٥٧/٤.

(٤) مغني المحتاج للشربيني ١٩٥/٤، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٠٦/٤.

المصول عليه مال غيره واستحفظ عليه، فإن اختل شرط منها بأن كان المال ذا روح، أو كان المصول عليه من الولاية، أو كان المال تعلق به حق الغير كرهن أو إجارة، أو كان مالا موقوفا، أو مالا محجورا عليه، أو مالا مودعا لديه، فإنه في هذه الحالة يجب على من بيده هذا المال الدفاع عنه وإلا كان آثما بتركه دفع الصائل.

القول الرابع:

ذهب الإمام الغزالي من الشافعية^(١) إلى أن الدفاع عن المال واجب مطلقا، وعلى أي حال من الأحوال، سواء أكان قليلا أم كثيرا، ذا روح أو غير ذي روح، وبغض النظر عن هوية الصائل عليه.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدفاع عن المال جائز لا واجب بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فقوله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد"^(٢).

وجه الدلالة:

أن القتال في الحديث مطلق وغير مقيد بمال معين، فكان القتال دفاعا عن المال أي كان نوعه ومقداره جائزا لا واجبا.

(١) حاشيتا قليبوي وعميرة ٢٠٦/٤.

(٢) سبق تخريجه.

وأما المعقول:

فوجهه أن المال محترم شرعا ويجب صونه عن الاعتداء، ولكنه مع ذلك يباح بإباحة صاحبه، ولذا جاز له أن يدافع عنه أو أن يترك الدفاع عنه دون إثم في كليهما، ففي حال ترك الدفاع عنه يكون مبيحا له^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدفاع عن المال واجب إذا أدى ترك الدفاع عنه إلى هلاك أو شدة أذى بالمعقول، ووجهه أن الله تعالى نهى عن إهلاك النفس فقال سبحانه: ﴿هُم بِهِ﴾^(٢)، ولا شك أن الحاجة إلى المال وشدة الأذى بفقده تأخذ حكم الإهلاك فتكون محرمة، فيحرم ما يؤدي إليها، وترك الدفاع عن المال إن كان يؤدي إليها يمنع، وبهذا يكون الدفاع عن المال واجبا لا جائزا.

ويناقد هذا:

بأن هذا القول يحتاج معه إلى تقدير شدة الأذى، وتقدير هذه الحالة متعذر، لأنه يتفاوت كما وكيفاً وزمناً، فقد تكون الشدة ثم يأتي الرخاء بعدها بقليل والعكس، ومن ثم كان الضابط غير دقيق.

دليل القول الثالث:

أما من قال بأن الدفاع عن المال جائز متى توافرت شروط معينة على ما ذكرته سابقة فلم أجد لهم دليلاً في كتبهم، ويمكن أن يستدل لهم

(١) كشف القناع ١٥٦/٦، المغني لابن قدامة ٣٢٩/٨.

(٢) سورة البقرة من الآية رقم (١٩٥).

بأن توافر هذه الشروط يعني أن المال محل للحفظ، ووضع المال من الغير لدى الشخص يوجب عليه الدفاع عنه بخلاف مال نفسه فله إباحته.

ويناقد هذا:

بأن المسألة في دفع الصائل على المال الذي يملكه الشخص كذلك لا مال غيره فقط، ومن ثم يحق له الدفاع عن ماله أو ترك الدفاع عنه حسبما يرى من مصلحة في ذلك، فيكون الدفاع جائزا لا واجبا.

دليل القول الرابع:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدفاع عن المال واجب مطلقا، وعلى أي حال من الأحوال، بالأدلة المطلقة التي تجعل من مات دفاعا عن ماله شهيدا، وقد سبق ذكرها ولا داعي لتكرارها، وقد جعل النبي ﷺ فيها من مات دون ماله فهو شهيد، وهو جزاء لمن قام بواجب، فكان الدفاع عن المال واجبا لا جائزا.

ويناقد هذا:

بأن الأدلة أيدت وجوب الدفاع عن النفس والعرض لخطر كل منهما وعدم جواز إباحة أي منهما، وهذا بخلاف المال الذي يمكن استعادته ثانية عن طريق الاحتكام إلى السلطان، وحتى لو لم يعد لم يكن الضرر المترتب عليه عظيما، بخلاف النفس والعرض فلم يصح القياس عليهما.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها يظهر لي أن القول الأول القائل بجواز الدفاع عن المال مطلقا هو القول الرابع، لقوة أدلته ومناقشة أدلة

الأقوال الأخرى، ولأن المال مما يجوز بذله وإباحته، وما يجوز بذله وإباحته لا يجب على الإنسان منعه والدفاع عنه، بل يكون جائزاً، بخلاف النفس والعرض، فهما مما لا يصح بذلهما ولا إباحتهما، فكان الدفاع عنهما واجباً.

حكم دفع الصائل غير المكلف:

إذا كان الصائل مجنوناً أو صبيّاً فقتله المصول عليه بالشروط المتقدمة فهل ينتفي الضمان عنه كما لو كان الصائل مكلفاً، أم تجب ديته على المصول عليه، لأن المجنون والصبي ليس لهما اختيار صحيح؟. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو يوسف في رواية والمالكية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أنه لا ضمان على من قتل مجنوناً أو صبيّاً صال عليه.

القول الثاني:

ذهب الحنفية^(٢) إلى أن المصول عليه إذا قتل الصائل غير المكلف مجنوناً كان أم صبيّاً فعليه الدية.

(١) الهداية للمرغيناني ١٦٤/٤، تبيين الحقائق للزيلعي ١١٠/٦، شرح الخرشي ١١٢/٨، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣٥٧/٤، نهاية المحتاج للرملي ٢٣/٨، مغني المحتاج للشريني ١٩٥/٤، المبدع لابن مفلح ١٥٦/٩، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣٧٨/٣.

(٢) الهداية ١٦٤/٤، ١٦٥، تبيين الحقائق ١١٠/٦.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أنه لا ضمان على من قتل مجنونا أو صبيا صال عليه بقياس الصائل غير المكلف على الصائل المكلف بجامع الصول في كل، فالمعنى الذي أسقط الضمان في قتل الصائل المكلف هو الصيال فكذا في غير المكلف^(١).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن المصول عليه إذا قتل الصائل غير المكلف مجنونا كان أم صبيا فعليه الدية بالمعقول ووجهه أن فعل غير المكلف لا يوصف بالحرمة فلا يكون بغيا، فلا تسقط به عصمة النفس لعدم الاختيار الصحيح منه، ولهذا لا يجب القصاص على الصبي ولا المجنون، فإذا ثبت أن عصمته باقية كان الأصل أن يجب القصاص على قاتله إلا أنه امتنع القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه لا ضمان على من قتل مجنونا أو صبيا صال عليه، وذلك متى كان دفعه لا يتم إلا بالقتل، ففعل الصبي والمجنون وإن كان غير مضمون لكنه

(١) الهداية ٤/١٦٤، تبين الحقائق ٦/١١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٧٨.

(٢) المرجعان السابقان الموضع نفسه.

لا مفر أمامه من الدفاع عن نفسه، فلو لم يكن هناك طريق إلا ذلك فلا ضمان عليه متى توافرت شروط دفع الصائل السابق ذكرها.

كيفية وجوب القصاص

اتفق الفقهاء على أن القصاص موجب القتل العمد، واتفقوا على أن ولي الدم له أن يقتص، وله أن يعفو بدون مال، وله أن يأخذ الدية من القاتل، ولكن اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك، وهي: هل القصاص واجب عينا فلا يصار إلى الدية إلا باتفاق ولي الدم والقاتل على المصير إليها وترك القصاص، أم الواجب بالقتل العمد أحد شيئين غير معين وولي الدم مخير بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية؟.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في المذهب^(٢)، والقول الأظهر عند الشافعية^(٣)، ورواية عن الإمام أحمد^(٤) إلى أن القصاص واجب عينا، ولا خيار للولي بينه وبين الدية.

القول الثاني:

ذهب أشهب من المالكية^(٥)، والشافعية في وجه^(٦) والحنابلة في

(١) بدائع الصنائع ٢٤١/٧، تبين الحقائق ٩٨/٦، العناية على الهداية ٢٤٧/٧.

(٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٣٩/٤، مواهب الجليل ٢٣٤/٦.

(٣) نهاية المحتاج ٣٠٩/٧، مغني المحتاج ٤٨/٤، قليوبي وعميرة ١٢٦/٢.

(٤) الشرح الكبير ٤١٤/٩، كشف القناع ٥٤٣/٥.

(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٠/٤.

(٦) نهاية المحتاج ٣٠٩/٧، مغني المحتاج ٤٨/٤.

المذهب^(١) إلى أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص والدية، والولي مخير بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية من القاتل ولو لم يرض القاتل.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن القصاص واجب عينا، ولا خيار للولي بينه وبين الدية بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾^(٢).

وجه الدلالة:

أن الآية ذكرت أن موجب القتل العمد القصاص ولم تذكر غيره، فدل على أن القصاص هو كل موجب القتل العمد، فيكون القول بالدية زيادة على النص بالقول، وهذا لا يجوز، كما أن الآية نص على أن القصاص مكتوب وواجب، ولو كان القصاص أحد حقين للولي ويخير بينهما لما كان واجبا ولا مكتوبا، لأن الواجب لا يخير فيه^(٣).

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٤١٤/٩، كشف القناع ٥٤٣/٥.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢٤١/٧، تبیین الحقائق ٩٨/٦، العناية على الهداية ٢٤٧/٨، الشرح

الكبير على هامش المغني ٤١٤/٩، مغني المحتاج ٤٨/٤.

وأما السنة: فأحاديث منها:

١ - قول النبي ﷺ: "العمد قود"^(١).

وجه الدلالة:

ففي هذا الحديث تنصيص على أن حكم جنس العمدة وجوب القود أي القصاص^(٢)، ووجه الاستدلال منه كوجه الاستدلال من الآية الكريمة السابقة.

٢ - ما رواه أنس رضي الله عنه "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختموا إلى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: القصاص، القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقصد من فلانة؟، والله لا يقتص منها، فقال النبي ﷺ: سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا^(٣)، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"^(٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ قال حين اختصموا إليه "كتاب الله القصاص"، ولم يخير بينه وبين المال، ولو كان المال واجبا كالقصاص لخير بينهما، لأن من وجب له أحد حقين على الخيار بينهما لا يحكم له بأحدهما معينا بل يحكم

(١) سنن النسائي ٣٩/٨، ٤٠، سنن أبي داود ١٨٣/٤.

(٢) العناية على الهداية ٢٤٧/٨.

(٣) ليس هذا ردا لحكم النبي ﷺ ولكن المراد به طلب العفو من ولي القصاص والرغبة إلى رسول الله ﷺ أن يتشفع بالعفو، شرح النووي ١٦٣/١١.

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٢/١١، ١٦٤.

له بأن يختار أيهما شاء^(١).

وأما المعقول:

فمن وجوه:

الأول: أن ولي الدم لو عفا عن القصاص قبل أن يعينه باختياره لصح عفو باتفاق، وهذا يدل على أن القصاص هو الواجب بعينه في العمد، لأنه لو لم يكن هو فقط الواجب بعينه لما صح عفو الولي قبل تعيين القصاص باختياره، لأن العفو عن الشيء قبل وجوبه باطل^(٢).

الثاني: أن المال لا يصلح موجبا للقتل العمد، لأن جزاء القتل العمد مبناه على المماثلة بين الجريمة والعقوبة، ولا مماثلة بين الآدمي المقتول والمال لا صورة ولا معنى، لأن الآدمي خلق مكرما مالكا للمال مستخدما إياه والمال مملوك له ومبتذل، وأما القصاص فيصلح موجبا للقتل العمد لوجود المماثلة صورة ومعنى، أما صورة فلأنه قتل بقتل ونفس بنفس، وأما معنى فلأن المقصود بالقتل الانتقام وقد وجد في الجناية إذا انتقم القاتل من المقتول، ووجد في القصاص لانتقام الأولياء من القاتل، ولوجود المماثلة سمي قصاصا^(٣).

(١) تبين الحقائق ٩٩/٦.

(٢) المرجع السابق.

(٣) تبين الحقائق للزليعي ٩٩/٦، العناية على الهداية للبابرتي ٢٤٨/٨، بدائع الصنائع

للكاساني ٢٤١/٧.

الثالث: أن القصاص فيه مصلحة الأحياء، فهو زاجر عن القتل وجابر للورثة، بخلاف المال فليس فيه معنى الزجر^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص والدية، والولي مخير بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية من القاتل ولو لم يرض القاتل بالكتاب والسنة:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أحيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان....﴾^(٢).

وجه الدلالة:

أن هذه الآية بعد أن ذكرت وجوب القصاص أوجبت الاتباع أي طلب الولي للدية بمجرد العفو، وأوجبت أداء القاتل لها، ولو كان القصاص واجبا عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق أي الذي لم ينص فيه على أنه مجانا أو على الدية^(٣).

وأما السنة:

فأحاديث منها:

(١) العناية على الهداية ٢٤٨/٨، تبين الحقائق ٩٩/٦.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٣) كشف القناع ٥٤٣/٥.

١- قول رسول الله ﷺ: "من قتل له قتيلا فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد"^(١).

٢- قول رسول الله ﷺ: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيلا بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل"^(٢).

وجه الدلالة:

فهذا الحديث والذي قبله نص في تخيير ولي الدم بين القصاص والدية فدل على أن الواجب التخيير بينهما لا وجوب القصاص عينا^(٣).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن الواجب بالقتل العمد أحد حقين القصاص والدية على التخيير بينهما، وذلك لثبوت التخيير بالنص الصريح في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها، ولا معارضة بين هذه الأحاديث وآية القصاص وحديث "العمد قود"، لأن الاستدلال بهما على وجوب القصاص عينا استدلال ضعيف، فيجب الجمع بين هذه الآية والحديث وأحاديث التخيير بقصر الدلالة من آية القصاص وحديث العمدة قود على مجرد إيجاب القصاص، لأن الجمع بين النصوص واجب، وهو أولى من الترجيح.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سنن الترمذي بشرح ابن العربي ١٧٧/٦، ١٧٨، سنن أبي داود ١٧٢/٤.

(٣) مراجع الشافعية والحنابلة السابقة.

ثمرة الخلاف في المسألة السابقة:

تظهر ثمرة الخلاف في المسألة السابقة في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

أنه إذا أراد ولي الدم الانتقال من القصاص إلى الدية، ورفض القاتل أداء الدية، وتمسك بأن يقام عليه القصاص، فهل لولي الدم أن يأخذ الدية من القاتل بدون رضاه؟، أم لابد من رضا القاتل بأدائها ولو لم يرض لم يجز للولي أن يأخذها دون رضا القاتل وأقيم عليه القصاص؟.

من قال بوجوب القصاص عينا رتب على هذا أنه ليس للولي أخذ الدية إذا رفض القاتل وتمسك بأن يقام عليه القصاص؟.

ومن قال بأن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية ويخير الولي بينهما رتب على هذا أن للولي أن يأخذ الدية رغم أنف القاتل كما له القصاص منه رغم أنفه بلا فرق بينهما.

المسألة الثانية:

أنه لو عفا الولي عن القصاص مطلقا أي غير مقيد بأنه على الدية، وغير موصوف بأنه مجانا، فإن القائلين بأن القصاص واجب عينا قالوا لا دية لمن عفا عفوا مطلقا، حيث أسقط الواجب المعين الذي لا واجب معه وهو القصاص، ولم يطلب الدية، فلا يأخذها، صرح بهذا الحنفية والمالكية والشافعية.

ومن قالوا بأن الدية أحد الواجبين مع القصاص قالوا من عفا عفوا

مطلقا وجبت له الدية، حيث أسقط أحد حقيه فينتقل إلى الآخر بدون حاجة إلى النص عليه، صرح بهذا الحنابلة والشافعية أيضا ترتيبا على هذا القول، وهو مرجوح عندهم.

ولما كنت قد رجحت القول الثاني في المسألة فإني أرجح هذا القول أيضا، فمن عفا عفوا مطلقا وجبت له الدية، حيث أسقط أحد حقيه فينتقل إلى الآخر بدون حاجة إلى النص عليه.

المسألة الثالثة:

رتب الحنفية على قولهم بأن الواجب بالقتل العمد القصاص عينا أن الجاني لو مات قبل أن يقتص منه فلا دية لولي المقتول^(١).

أما الشافعية فذكروا أنه لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه فالدية واجبة للولي، وهذا على القولين عندهم سواء.

أما على القول المرجوح عندهم وهو أن الواجب أحد شيئين القصاص والدية فظاهر، لأن الدية أحد الواجبين، وسقوط أحدهما لا يسقط الآخر.

وأما على القول الأظهر عندهم وهو أن الواجب القصاص عينا فلا أن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه، فإذا سقط المبدل وجب البدل^(٢).

والراجح في رأيي أن القاتل إذا مات قبل أن يقتص منه وجبت الدية في ماله بناءً على ترجيحنا أن الواجب بالقتل العمد هو أحد حقين للولي

(١) بدائع الصنائع ٢٤١/٧، الهداية بشرح العناية ٢٨٠/٨.

(٢) نهاية المحتاج ٣٠٩/٧، مغني المحتاج ٤٨/٤، شرح الحلي على المنهاج بحاشيتي

قليوبي وعميرة ١٢٦/٤.

القصاص أو الدية والولي مخير بينهما، فإذا سقط أحد الواجبين انتقل حق
الولي إلى الواجب الآخر حتى لا يهدر الدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إثبات القصاص

يقصد بإثبات القصاص الطريق الذي يثبت به هذا الحق شرعا، وقد بين الفقهاء أن القصاص يثبت بالبينة وهي الشهادة، وبالإقرار بالاتفاق، ثم هل يثبت بالقسامة في هذا خلاف.

وفيما يلي بيان كل ما سبق.

أولا: ثبوت القصاص بالشهادة:

يثبت القصاص بالشهادة اتفاقا، وللشهادات باب مستقل في الفقه الإسلامي بين فيه الفقهاء شروطها العامة والخاصة وأركانها ومراتبها والرجوع عنها وغير هذا من المسائل المتصلة بها، وليس من غرض هذا الكتاب بيان أي مسألة منها لخروجها عن موضوعه فليرجع إليه في مواضعه غير أن هناك مسألة واحدة تتصل بموضوعنا وهي هل تجوز شهادة النساء في الدماء؟.

والجواب أنه لا تجوز شهادة النساء في الدماء والحدود، وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود"^(٢).

(١) الهداية مع فتح القدير والعناية ٦/٦، الفواكه الدواني ٣/٣٠٣، ٣٠٤، الخرشي

١٩٦/٧، ١٩٧، مغني المحتاج ٤/٤٤٢، المغني ٩/١٥٠، ١٥١.

(٢) المحلى لابن حزم ٣٩٦/٩.

٢- في شهادة النساء شبهة البدلية، لأن قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان...﴾^(١)، ظاهره أنه لا تقبل شهادتهن إلا عند عدم الشهود من الرجال، ولكن لما لم يكن ذلك معمولاً به بالإجماع نزلت إلى شبهة البدلية، والشبهة كالحقيقة فيما يندرى بالشبهات، فلا تقبل شهادة النساء فيما يندرى بالشبهات^(٢).

٣- أن شهادة النساء تورث شبهة في الحدود والدماء لنقص عقولهن وضعف ذاكرتهن، ولهذا جعل الله شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فلا تقبل شهادتها فيما يندرى بالشبهة^(٣).

ثانياً: ثبوت القصاص بالإقرار:

ويثبت القصاص بإقرار القاتل على نفسه بأنه قتل.
وللإقرار كذلك باب خاص في الفقه فيه تفصيل أحكامه ومسائله، غير أنني أذكر حديثاً يدل على ثبوت القصاص بالإقرار فقد روى علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: كيف قتلتته؟، قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟، قال: لا، قال: أفرايت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟، قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟، قال: لا، قال للرجل: خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله ﷺ: أما إنه إن قتله كان مثله، فبلغ الرجل

(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

(٢) فتح القدير ٦/٦.

(٣) شرح منتهى الإرادات ٥٥٦/٣.

حيث يسمع قوله، فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال رسول الله ﷺ، أرسله، وقال مرة: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار، قال: فأرسله^(١).

ثالثاً: القسامة:

مر أن القصاص يثبت بالبينة والإقرار اتفاقاً، وأنه وجد خلاف في ثبوته بالقسامة، وهذا موضع بيان ذلك بإذن الله.

معنى القسامة:

والْقَسَامَةُ في اللغة: مأخوذة من الفعل قسم يقسم قسماً وقسامة، والقَسَمَ الحظ والنصيب، وسميت بذلك، لأن كل واحد منهم يأخذ نصيبه من القَسَم.

وقيل مأخوذة من الفعل أقسم، وسميت بذلك، لأنها أيمان تُقسم على أولياء الدم^(٢).

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف القسامة تبعاً لاختلافهم فيمن تثبت له أو تثبت عليه الأيمان.

فأما الحنفية فإنهم يجعلون الأيمان على المدعى عليهم، بمعنى أن أهل المحلة التي وجد فيها القتل هم الذي يحلفون، ولذا عرفوا القسامة بأنها: أيمان يُقسم بها أهل محلة أو دار وُجد فيها قتل به أثر، يقول كل

(١) سنن أبي داود ١٦٩/٤، سنن النسائي ١٣/٨.

(٢) لسان العرب لابن منظور ٤٨٠/١٢، الصحاح للجوهري ٢٠١٠/٥، تاج العروس للزبيدي ٢٧٠/٣٣ مختار الصحاح للرازي ص ٢٥٣.

واحد منهم: بالله ما قتلته، ولا علمت له قاتلاً^(١).
وأما المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن القسامة أيمان يحلفها أولياء الدم على إثبات حقهم بعد اتهامهم لقاتل بعينه، ووجود اللوث الدال على وقوع القتل، ويقصد باللوث العداوة الظاهرة وموته في محلّتهم.
ولذا عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم^(٢).

هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟.

وبعبارة أخرى هل القسامة مشروعة أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء^(٣) إلى مشروعية القسامة في القتل الذي يوجد وبه علامة القتل من الجراح وغيرها، وأنها تستحق بها الدية، حتى لا يُهدر دم المقتول ولا يعلم قاتله.

القول الثاني:

ذهب بعض الفقهاء من التابعين، ومنهم سالم بن عبدالله، وعمر بن

(١) العناية شرح الهداية للبايرتي ٣٧٣/١٠، البناية للعيني ٣٢٦/١٣، وتعريف آخر =

= في: بدائع الصنائع للكاساني ٢٨٦/٧.

(٢) شرح حدود ابن عرفة للرصاص ص ٤٨٤.

(٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي ١٣١/٣، الهداية للمرغيناني ٤٩٧/٤، تبیین الحقائق للزيلعي

١٦٩/٦، الجوهرة النيرة للعبادي ١٤٢/٢.

عبدالعزیز، وأبو قلابة، وابن علیة^(١)، إلى أن القسامة غير مشروعة، ولا یثبت بها حق لأهل القتیل، سواء أكان المطلوب قصاصا أو دية، وذلك لأنها لا تعد دليلا مثبتا للحقوق، ولا طريقا لثبوت القصاص أو الدية.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل جمهور الفقهاء على مشروعية القسامة بالسنة، ومنها:

١- ما رواه سهل بن أبي حثمة أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحیصة خرجا إلى خیبر من جهد أصابهم، فأتی محیصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عين، فأتی یهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حویصة، وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل، فذهب محیصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ لمحیصة: كبر، كبر، يريد السن، فتكلم حویصة، ثم تكلم محیصة، فقال رسول الله ﷺ: إما أن يدؤا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله ﷺ إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله ﷺ لحویصة ومحیصة وعبد الرحمن: أتحنفون وتستحقون دم صاحبكم؟، قالوا: لا، قال: فتحلف لكم یهود؟، قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم رسول الله ﷺ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء^(٢).

(١) المبسوط للسرخسي ١٠٩/٢٦، بداية المجتهد لابن رشد ٢١٠/٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، صحيح مسلم ١٢٩٤/٣.

٢- وفي رواية عن سهل بن أبي حثمة قال: وُجِدَ عبد الله بن سهل من الأنصار قتيلا في قليب^(١) من قُلب خيبر، فجاء عمّاه، وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -أخوه عبدالرحمن بن سهل، وعماه حويصة ومحبيصة- فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكبر، الكبر، فتكلم أحد عميه، إما حويصة، وإما محبيصة، قال سفيان: نسيت أيهما الكبير منهما، فقالا: يا رسول الله، إنا وجدنا عبدالله قتيلا في قليب من قُلب خيبر، ثم ذكر يهود، وشرهم، وعداوتهم، قال: ليقسم منكم خمسون: إن يهود قتلته، قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟، قال: فتبرئكم يهود بخمسين يحلفون أنهم لم يقتلوه، قالوا: كيف نرضى بأيمانهم، وهم مشركون؟!، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فركضتني بكرة منها، قيل: لسفيان في الحديث: وتستحقون دم صاحبكم؟، قال: هو ذا"^(٢).

٣- ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية"^(٣).

وجه الدلالة:

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على مشروعية القسامة، وأنها أمر

(١) قليب: كل بئر لم تطو. انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ١٦٨/٦.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم ١٦٠٩١، ولم يعلق عليه، المسند ١١/٢٦.

(٣) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦٧٠، صحيح مسلم ١٢٩٥/٣.

تثبت به الجريمة، ويُستحق به الدم من قصاص أو دية، فقد حكم بها النبي ﷺ كما في الحديث.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على عدم مشروعية القسامة بالمعقول من وجوه:

الأول: أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً وشاهد حساً، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل بل قد يسكنون في بلد والقتل في بلد آخر.

الثاني: أن من الأصول أن الأيمان لا تؤثر في إراقة الدماء.

الثالث: أن الأصل أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ^(١)، وفي القسامة اليمين على من ادعى القتل.

الرابع: أن رسول الله ﷺ لم يحكم بالقسامة، ويدل على هذا حديث سهل ابن أبي حثمة الذي سبق ذكره إذ لم يجر النبي ﷺ القسامة، وإنما كانت القسامة حكماً جاهلياً فتلطف النبي ﷺ بأولياء المقتول ليبريهم كيف أن الحكم بالقسامة لا يعمل به في الإسلام، ولذلك قال لهم أتخلفون خمسين يمينا فقالوا كيف نحلف ولم نشاهد، قال: فيحلف لكم اليهود، قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟، قال مانعوا القسامة: فلو كانت السنة أن يحلف الأولياء وإن لم يروا لقال لهم النبي ﷺ هي السنة.

(١) هذا نص حديث أخرجه الدارقطني، سنن الدارقطني ٢١٨/٤.

وقد أجيب على هذا بما يلي^(١):

١- أن القسامة أصل مستقل من أصول الشريعة لورود الدليل الصحيح بمشروعيتها فتخصص بها الأدلة العامة، وفيها زجر للمعتدين وحفظ للدماء، ولا يجوز ترك سنة خاصة لأجل سنة عامة.

٢- عدم الحكم بالقسامة في حديث سهل بن أبي حثمة لا يلزم عليه عدم الحكم بها مطلقا فإن رسول الله ﷺ قد عرض اليمين على المتخاصمين وقال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب كما في بعض الروايات، والنبي ﷺ لا يعرض إلا ما كان مشروعاً في الإسلام.

٣- وأما ادعاء أن النبي ﷺ قال في القسامة ما قال لأولياء المقتول للتلطف بهم لاستئصالهم عن حكم الجاهلية بالقسامة وليربهم أنها لا يحكم بها في الإسلام فهذا ادعاء باطل، فقد مر ما رواه مسلم عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما ومناقشة أدلة القول الثاني يظهر أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء الذي يرى وجوب الحكم بالقسامة، لشهادة الأحاديث الصحيحة لذلك وتهافت ما اعترض به عليها، والله تعالى أعلم.

(١) نيل الأوطار ٣٦/٧.

ما الذي يجب بالقسامة؟.

إذا تمت القسامة في القتل العمد فما الذي يجب بها؟، هل يجب القصاص أم تجب الدية؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١) والشافعي في الجديد^(٢) إلى أن القسامة تجب بها الدية فقط في القتل العمد، وفي القتل الخطأ من باب أولى.

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٣) والشافعي في القديم^(٤) والحنابلة^(٥) إلى أن القسامة يجب بها القصاص في القتل العمد والدية في الخطأ.

الأدلة

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول على أن القسامة تجب بها الدية فقط عمداً كان القتل أو خطأ بالمعقول من وجوه:

الأول: أن رسول الله ﷺ قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا

(١) الهداية بشرح العناية ٣٨٦/٨، تبیین الحقائق ١٧٠/٦.

(٢) مغني المحتاج ١١٧/٤، نهاية المحتاج ٣٩٦/٧.

(٣) حاشية الدسوقي ٢٨٧/٤، الفواكه الدواني ٢٤٩/٢.

(٤) مغني المحتاج ١١٧/٤، نهاية المحتاج ٣٩٦/٧.

(٥) المغني لابن قدامة ٢٠/١٠، شرح منتهى الإرادات ٣٣٤/٣.

بحرب" ^(١)، وهذا في إحدى الروايتين لحديث القسامة الذي سبق ذكره فهو نص صريح في أن الذي يثبت بالقسامة الدية، ولو كانت الأيمان تصلح للقصاص لذكره ^(٢).

الثاني: أن رسول الله ﷺ ودى عبد الله بن سهل كما جاء في حديث القسامة ^(٣).

الثالث: أن القسامة حجة ضعيفة، لأنها مبنية على الظن، فلا توجب القصاص، لأن القصاص مما يحتاط فيه ويدراً بشبهة حيطة للدماء، فتكون القسامة كالشاهد واليمين، حيث لا يثبت بهما القصاص ^(٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن القسامة يجب بها القصاص في القتل العمد والدية في الخطأ بالمعقول من وجوه:

الأول: أن رسول الله ﷺ قال في حديث القسامة: "تستحقون دم صاحبكم" ^(٥)، والمراد دم القاتل لا القاتيل، لقوله ﷺ في رواية أخرى "دم صاحبكم أو قاتلكم" ^(٦).

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٥٢.

(٢) مغني المحتاج ٤/١١٧.

(٣) الهداية بشرح العناية ونتائج الأفكار ٨/٣٨٧.

(٤) مغني المحتاج ٤/١١٧.

(٥) سنن أبي داود ٤/١٧٧، مسلم بشرح النووي ١١/١٥٢.

(٦) سنن أبي داود ٤/١٧٧، فتح الباري ١٢/٢٣٧.

ونوقش هذا:

بأن تقديره بدل دم صاحبكم، والبدل هو الدية، وعبر عن الدية بالدم لأنهم يأخذونها بسبب الدم^(١).

الثاني: قوله ﷺ في حديث القسامة "فيدفع برمته"^(٢)، وهو لفظ صريح في القصاص، لأن هذا اللفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو كان الواجب بالقسامة الدية لكان استعمال هذه العبارة في دفع برمته بعيداً^(٣).

الثالث: أن القسامة حجة يثبت بها العمد، فيجب بها موجب العمد وهو القصاص.

ونوقش هذا:

بأن السرقة إذا ثبتت برجل وامرأتين ثبت بها المال ولم يثبت بها القطع، فهذه حجة يثبت بها السرقة، ولم يثبت بها موجبها^(٤).

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم ومناقشة أدلة القول الثاني أرى أن القول الرابع هو القول الأول وهو أنه لا يجب بالقسامة إلا الدية، وهذا لأن الحالفين في القسامة لم يروا قتلاً، فالشبهة متمكنة، والشبهة تدراً القصاص ولكن لا تدراً المال.

(١) مغني المحتاج ١١٧/٤.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٨/١١.

(٣) فتح الباري ٢٣٧/١٢.

(٤) مغني المحتاج ١١٧/٤.

ويقوي هذا القول أن الصدر الأول من الصحابة لم يكن يقتل المتهم بالقسامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة^(١).

من يبدأ بالأيمان؟:

ويقصد بهذا هل يبدأ بأيمان المدعين أم أن الذين يحلفون هم المدعى عليهم في القسامة؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية^(٢) والشافعية^(٣) والحنابلة^(٤) إلى أنه يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا على دعواهم، فإن حلفوا استحقوا موجب القصاص، وإن أبوا الحلف حلف المدعي عليه أنه ما قتل وبرئ.

القول الثاني:

ذهب الحنفية^(٥) والشعبي والنخعي والثوري^(٦) إلى أنه إذا وجد قتيل في محله لا يعرف قاتله استحلف خمسون رجلا من أهل المحلة يتخيرهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا.

(١) نيل الأوطار ٣٧/٧.

(٢) الفواكه الدواني ٢٤٨/٢.

(٣) مغني المحتاج ١١٤/٤، ١١٥.

(٤) المغني لابن قدامة ٧/١٠، ١٨، شرح منتهى الإرادات ٣٣٤/٣.

(٥) الهداية بشرح العناية ٣٨٣/٨ وما بعدها.

(٦) المغني لابن قدامة ١٨/١٠.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه يبتدأ بالمدعين بحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرته سابقا أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر متفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا لليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ﷺ فتكلم عبد الرحمن، وكان أصغر منهم، فقال له رسول الله ﷺ: كبر الكبر، أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا، أمر لم نشهده كيف نحلف؟، قال: فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، قال: فواده رسول الله ﷺ من قبله^(١).

وجه الدلالة:

ففي هذا الحديث على اختلاف ألفاظه وتعدد طرقه عرض النبي ﷺ اليمين على المدعين أولا، فلما أبوا عرض أن يحلفها المدعى عليهم^(٢).

أدلة هذا القول:

استدل الحنفية ومن معهم على أنه إذا وجد قتيل في محله لا يعرف قاتله استحلف خمسون رجلا من أهل المحلة يتخيرهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا بالسنة والمعقول:

(١) صحيح البخاري مع فتح الباري ٢٢٩/١٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٧/١١.

(٢) مغني المحتاج ١١٧/٤، المغني لابن قدامة ١٨/١٠.

أما السنة:

١ - ما رواه سعيد بن المسيب قال: "كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي ﷺ في قتل من الأنصار وجد في جب لليهود، قال: فبدأ رسول الله ﷺ باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف، فقال رسول الله ﷺ للأنصار: أفتحلفون؟، فأبت الأنصار أن تحلف فأغرم رسول الله ﷺ لليهود ديته، لأنه قتل بين أظهرهم" (١).
فهذا نص في البدء بأيمان المدعى عليهم.

٢ - قوله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٢).
فهذا نص على أن اليمين على المدعى عليهم.

وأما المعقول:

فوجهه أن اليمين حجة يدفع بها الحالف عنه وجوب الحق وليست لاستحقاق الحق، والولي الذي هو المدعي محتاج لاستحقاق الحق فلا يستحقه بيمينه، لأنه لا يستحق المال باليمين، فأولى أن لا يستحق بها النفس المعصومة (٣).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما، أرى أن الراجح هو القول الأول

(١) نصب الرأية ٤/٣٩١.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) الهداية بشرح العناية ٨/٣٨٥.

الذي يرى أن البدء يكون بأيمان المدعين لقوة أدلته، والله تعالى أعلم.

هل يشترط للقسامة وجود لوث؟، وماذا يعد لوثاً عند القائلين به؟.

تعريف اللوث:

اللوث في اللغة: له معانٍ عدة، فيرد بمعنى الشر والجراحات والمطالبات بالأحقاد، وهو من التلوث التلطيخ^(١).

واللوث في اصطلاح الفقهاء قرينة حالية أو مقالية لصدق المدعى بأن يغلب على الظن صدقه^(٢).

وعرف بأنه: ما يغلب على الظن صدق المدعي^(٣).

اختلاف الفقهاء في اشتراط اللوث:

اختلف الفقهاء في اشتراط اللوث على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط لوجوب القسامة وجود لوث، فلا يشترط لوجود القسامة سوى أن يوجد قتيل به أثر القتل في محلة قوم ولا يعلم من قتله^(٤).

القول الثاني:

(١) لسان العرب مادة ٢٣٦/٨.

(٢) مغني المحتاج ١١١/٤.

(٣) المغني لابن قدامة ٦٩/٨.

(٤) الهداية مع العناية ٣٨٣/٨، بدائع الصنائع ٢٨٦/٧.

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أن القسامة لا تجب إلا إذا وجد لوث.

ثم اختلف هؤلاء فيما يعد لوثاً، وفيما يلي ذكر ما قيل إنه لوث، وذكر من قال به^(٢).

الأول: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الثاني: انكشاف الفريقين المقتتلين عن قتيل، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الثالث: تفرق جماعة عن قتيل، وبه قال الشافعية والحنابلة.

الرابع: أن يوجد قتيل لا يوجد بقره إلا رجل معه سلاح وملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، وبه قال الحنابلة والمالكية.

الخامس: أن يشهد بالقتل عبيد ونساء، وبه قال الشافعية وأحمد في رواية.

السادس: أن يقول القاتل المسلم العاقل البالغ الحر: دمي عند فلان، مع وجود أثر الجرح أو الضرب، ومثله قتلني فلان، وبه قال المالكية.

(١) الفواكه الدواني ٢/٢٤٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٢٨٧، ٢٨٨، نهاية المحتاج ٧/٣٨٩، مغني المحتاج ٤/١١٢، المغني لابن قدامة ٨/٦٨، ٦٩، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٣١.

(٢) المراجع السابقة الموضع نفسه.

السابع: شهادة واحد عدل بالقتل، وبه قال المالكية والشافعية.

الثامن: شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو على إقرار المدعي أن فلانا جرحه أو ضربه وبه أثر الضرب أو الجرح، وبه قال المالكية.

التاسع: شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب، وبه قال المالكية.

القول الراجح:

أرى أن القول الأول الذي يرى عدم اشتراط لوث لوجوب القسامة، وأنه لا يشترط سوى وجود القتل في محلة قوم وبه أثر القتل ولا يعلم قاتله هو الراجح، وذلك لأن حديث القسامة لم يرد فيه ذكر شيء من هذا الذي قيل بأنه لوث، فدل على عدم اشتراطه، والله أعلم.

من يستحق القصاص

اتفق الفقهاء على أن مستحق استيفاء القصاص في النفس أولياء المقتول، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾^(١)، ولقوله ﷺ: "من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية"^(٢).

واختلفوا بعد ذلك في المقصود بالولي الذي يستحق القصاص إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية، والشافعية في الصحيح المنصوص، والحنابلة^(٣) إلى أن مستحقي القصاص هم ورثة المقتول الذين يرثون ماله، سواء أكان ميراثهم بنسب أو سبب، وسواء في هذا الرجال والنساء، ويدخل فيهم الزوجان.

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٤)، والشافعية في قول^(٥) إلى أن حق استيفاء القصاص للعصبة الذكور، فلا مدخل فيه لزوج ولا زوجة، ولا لأخ لأم، ولا لجد لأم، ويقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم الابن فابنه إلا الجد والأخوة فيستويان.

(١) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٢) سنن أبي داود ١٧٣/٤.

(٣) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧، رد المحتار ٥٣٨/٦، نهاية المحتاج ٢٩٨/٧، مغني المحتاج ٣٩/٤، كشف القناع ٥٣٥/٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٨/٩.

(٤) الشرح الكبير بحاشية السوقي ٢٥٦/٤، شرح الخرشي بحاشية العدوي ٢١/٨.

(٥) نهاية المحتاج ٢٩٩/٧.

القول الثالث:

ذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وقتادة والليث وابن شبرمة^(١) إلى أن مستحق القصاص الرجال والنساء ولكن ليس للنساء عفو عنه.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن مستحقي القصاص هم ورثة المقتول الذين يرثون ماله، سواء أكان ميراثهم بنسب أو سبب، وسواء في هذا الرجال والنساء بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فأحاديث منها:

١ - قوله ﷺ: "فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل"^(٢).

وجه الدلالة:

أن قوله ﷺ فأهله بين خيرتين عام فيشمل جميع أهله، والنساء من أهله كالرجال.

٢ - ما روى زيد بن وهب أن عمر أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول (وهي أخت القاتل): قد عفوت عن

(١) الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٨/٩.

(٢) سنن الترمذي.

حقى، فقال عمر: الله أكبر عتق القاتل"^(١)، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فدل على أن النساء لهن حق العفو، فدل على أنهن يستحقن القصاص. وأما المعقول:

فوجهه أن القصاص حق ثابت كالمال، والوارث أقرب الناس للميت فيكون له^(٢).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن حق استيفاء القصاص للعصبة الذكور دون غيرهم بالمعقول، ووجهه أن القصاص لدفع العار فيختص به العصبة^(٣).

دليل القول الثالث:

لم أجد دليلاً لأصحاب القول الثالث الذي يرى أن مستحق القصاص الرجال والنساء ولكن ليس للنساء عفو عنه، ويمكن أن يستدل لهم بأن النساء لهم الحق في المال وليس لهم حق استيفائه فلم يكن لهم التنازل عنه لأنهم لا يملكون استيفاءه بمفردهم.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن القول الرابع هو القول الأول الذي يرى أن مستحقي القصاص هم ورثة المقتول الذين يرثون ماله، سواء

(١) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٣٨٩/٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧.

(٣) نهاية المحتاج ٢٩٩/٧.

أكان ميراثهم بنسب أو سبب، وسواء في هذا الرجال والنساء، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها^(١).

ففي هذا الحديث نص رسول الله ﷺ على أن الورثة هم الذين يقتلون القاتل فدل على أنهم هم الذين يستحقون القصاص، ولفظ الورثة يشمل كل وارث، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة.

(١) مسند أحمد ٢/٢٢٤، سنن أبي داود ٤/١٨٩، ١٩٠، سنن النسائي ٨/٤٣، سنن ابن ماجه ٢/٢٨٤.

استحقاق السلطان لاستيفاء القصاص:

وصورة المسألة هنا إذا لم يكن للقتيل ورثة فمن الذي يرثه؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمالكية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أنه إذا لم يكن للقتيل ورثة فإن السلطان هو ولي دمه، وهو الذي يستحق القصاص.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف من الحنفية^(٢) إلى أنه ليس للسلطان حق القصاص إن كان القتيل من دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية، وإن كان القتيل من أهل دار الحرب فأسلم عندنا فالسلطان القصاص، وله أن يأخذ الدية.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه إذا لم يكن للقتيل ورثة فإن السلطان هو ولي دمه بالسنة والأثر^(٣):

(١) بدائع الصنائع ٢٤٣/٧، ٢٤٥، شرح الخرشي ٢١/٨، نهاية المحتاج ٢٩٨/٨، كشف القناع ٥٣٥/٥، الشرح الكبير مع المغني ٣٩٤/٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٣/٧، ٢٤٥.

(٣) بدائع الصنائع ٢٤٥/٧.

أما السنة:

فما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ أنه قال: "السلطان ولي من لا ولي له"^(١).

والحديث صريح الدلالة في قيام السلطان مقام الولي عند انعدامه، فكان له المطالبة بدم المقتول واستيفائه عند عدم الولي.

وأما الأثر:

فما روي أنه لما قُتل سيدنا عمر رضي الله عنه خرج الهرمزان والخنجر في يده فظن عبيد الله بن عمر أن هذا هو القاتل فقتله، فرفع ذلك إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال سيدنا علي رضي الله عنه: اقتله، فامتنع سيدنا عثمان، وقال: كيف أقتل رجلاً قُتل أبوه بالأمس، لا أفعل، ولكن هذا رجل من أهل الأرض، وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته، وأراد بقوله أعفو عنه وأؤدي ديته الصلح على الدية^(٢).

والأثر واضح الدلالة أن عثمان أصبح وليه لأنه لا ولي له، فدل على أن السلطان يقوم مقام الولي في استيفاء القصاص عند عدم الولي.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه ليس للسلطان حق القصاص إن كان القتل من دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية، وإن كان القتل من أهل

(١) مسند أحمد ٤٧/٦، ٦٦، ١٦٦، ٢٦٠، وأبو داود ٢٢٩/٢، والترمذي ٤٠٨/٣، وابن ماجه ٦٠٥/١.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٥/٧.

دار الحرب فأسلم عندنا فللسلطان القصاص، وله أن يأخذ الدية بالمعقول، ووجهه أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو أن يكون له ولي عادة إلا أنه ربما لا يعرف، وعدم معرفته لا يمنع قيام ولايته، وقيام ولايته يمنع ولاية السلطان، بخلاف الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فالظاهر أن لا ولي له في دار الإسلام^(١).

وأجيب على هذا بأن الكلام في قتل لا يعرف له ولي عند الناس^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما ومناقشة دليل القول الثاني أرى أن الراجح هو قول الجمهور لشهادة الحديث له وعدم انتهاض دليل القول المخالف، والله أعلم.

(١) المرجع السابق ٢٤٥/٧.

(٢) المرجع السابق الصفحة نفسها.

من يلي استيفاء القصاص وشروط جواز استيفائه

القصاص حق لأولياء الدم على ما بيناه فيما سبق لكن استيفاءه يكون لمن هو أهل له، ولجواز استيفائه شروط، ونبين هذين الأمرين فيما يلي:

أولاً: من يلي استيفاء القصاص:

ذكرت فيما سبق أن استيفاء القصاص يكون لمن هو أهل له، فيشترط فيه أن يكون مكلفاً، لأن استيفاء القصاص تصرف، وتصرف غير المكلف لا يصح، ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التكليف فيمن يستوفي القصاص.

ولكن اختلفوا في موضعين هما، إذا كان الأولياء بعضهم كبار وبعضهم صغار، أو كان فيهم مجنون، فهل يكون للكبار العقلاء استيفاء القصاص دون انتظار، وإذا كان الصغير أو المجنون هو وحده ولي الدم فهل ينتظر بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون. سوف أبين الحكم في هاتين المسألتين فيما يلي:

أ - حكم ما إذا كان في أولياء الدم صغير أو مجنون:

إذا كان أولياء الدم فيهم صغير أو مجنون فهل للكبار العقلاء استيفاء القصاص دون انتظار؟، أو ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أن للكبار العقلاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون^(١).

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة في المشهور^(٢) إلى أنه يجب انتظار بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ولا يجوز استيفاء القصاص قبل ذلك.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أن للكبار العقلاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون بالأثر والمعقول:
أما الأثر:

فما وري أنه لما جرح عبد الرحمن بن ملجم -لعنة الله عليه- علي بن أبي طالب عليه السلام قال لابنه الحسن عليه السلام: إن شئت فاقتله، وإن شئت فاعف عنه، وأن تعفوا خير لك، فقتله سيدنا الحسن عليه السلام، وكان في ورثة سيدنا علي عليه السلام صغار.

وجه الدلالة:

أن عليا عليه السلام خير الحسن بين القتل والعفو مطلقا بدون تقييد ببلوغ

(١) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧، ٢٤٤، الهداية ٢٦٥/٨، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي

٢٥٧/٤، شرح الخرخشي ٢١/٨، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٩٢/٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧، ٢٤٤، الهداية مع العناية ٢٦٥/٨، مغني المحتاج ٤٠/٤،

الشرح الكبير لابن قدامة ٣٩٢/٩، كشف القناع ٥٣٣/٥.

الصغار، وأن الحسن قتل ابن ملجم -لعنه الله- ولم ينتظر بلوغ الصغار، وكل ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً^(١).

وأما المعقول:

فوجهه أن القصاص حق لأولياء الدم، لكنه حق لا يتجزأ، لعدم إمكان تجزئته، لأن سببه وهو القرابة لا يتجزأ فنثبت لكل واحد منهم كاملاً على سبيل الاستقلال كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح فلا معني لتوقف الاستيفاء على بلوغ الصغير^(٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه يجب انتظار بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ولا يجوز استيفاء القصاص قبل ذلك بالمعقول من ثلاثة وجوه:

الأول: أن القصاص حق مشترك بين الورثة، والمشارك لا يتصرف فيه أحد الشريكين بدون رضا الآخر، فلا يجوز للكبار العقلاء استيفاء القصاص قبل إدراك الصغير والمجنون، لأن الكبار لا يمكنهم استيفاء بعض القصاص لعدم تجزئته، ولا يمكنهم استيفاء الكل لعدم ولايتهم على الصغار^(٣).

(١) بدائع الصنائع ٢٤٣/٧.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧، الهداية مع العناية ٢٦٥/٨، تبیین الحقائق ١٠٩/٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢٤٢/٧، الهداية مع العناية ٢٦٥/٨، تبیین الحقائق ٢٠٨/٦، ٢٠٩،

الشرح الكبير لابن قدامة ٣٩٣/٩.

الثاني: أن القصاص شرع للتشفي، وهو لا يحصل للورثة الصغار أو المجانين باستيفاء غيرهم^(١).

الثالث: قياس الصغار والمجانين على الكبار والعقلاء الغائبين فينتظر إدراك الصغار والمجانين كما ينتظر حضور الغائبين^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بأن للكبار استيفاء القصاص دون انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وهذا لأن الانتظار إلى هذه الغاية قد يؤدي إلى فوات القصاص من الجاني، كأن يموت الجاني قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون خاصة إذا كان الصبي وقت الجناية صغيرا جدا فإن أمد الانتظار يطول، واحتمال فوات القصاص يغلب، وهذا المعنى أظهر في حالة المجنون فإن الانتظار إلى إفاقته هو انتظار إلى غير غاية معلومة فقد يرد المجنون إلى أرذل العمر دون أن يفيق ثم يموت مجنونا.

ب- حكم ما إذا كان الصغير أو المجنون وحده الولي:

إذا كان الصغير أو المجنون وحده هو ولي الدم، كأن قتلت امرأة لا زوج لها، وليس لها ولي إلا ابنها الصغير أو المجنون، فهل ينتظر بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون حتى يقتص منه أو يعفو أم لا ينتظر ويقتص

(١) نهاية المحتاج ٢٩٩/٧، مغني المحتاج ٤٠/٤.

(٢) الهداية مع العناية ٢٦٥/٨، تبين الحقائق ١٠٩/٦.

له وليه أو وصيه أو الحاكم؟، وهل لهؤلاء أن يعفو؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن للأب والجد أن يستوفي القصاص الذي وجب للصغير أو المجنون في النفس وما دون النفس، وله أن يصالح على قدر الدية أو أكثر، فإن صالح على أقل من الدية لم يجز الحط ووجبت الدية كاملة، وليس له أن يعفو بدون مال، والقاضي بمنزلة الأب والجد في الصحيح، والوصي بمنزلة الأب والجد إلا أنه ليس له أن يستوفي القصاص في النفس، وإن كان له الاستيفاء فيما دون النفس^(١).

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٢) إلى أنه للولي والوصي وغيرهما كمقدم القاضي^(٣) النظر في الأصلح للصغير أو المجنون من استيفاء القصاص أو أخذ الدية، فيجب عليه فعل الأصلح منهما، فإن استوت المصلحة خير بينهما، ولا يجوز له أخذ أقل من الدية إلا إذا كان الجاني معسرا فيجوز أخذ الأقل.

(١) بدائع الصنائع ٢٤٤/٧، الهداية ٢٦٢/٨، ٢٦٣، تبين الحقائق ١٠٧/٦، ١٠٨.

(٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٥٧/٤، ٢٥٨، شرح الخرشي ٢٣/٨.

(٣) مقدم القاضي: هو من يعينه القاضي ليقوم على الصغير مقام الولي.

القول الثالث:

ذهب الشافعية والحنابلة^(١) إلى أنه يجب انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، ولا يجوز للولي أو الوصي أو الحاكم استيفاء القصاص، غير أنه إذا كان للصغير أو المجنون أب فروى عن الإمام أحمد أنه له أن يستوفي القصاص ولكن الأصح والمذهب أنه ليس له ذلك^(٢).

وإذا كان الصغير والمجنون فقيرين محتاجين فعند الشافعية لولي المجنون المحتاج غير الوصي أي الأب والجد فقط أن يعفو على الدية دون ولي الصبي على الأصح، وقيل يجوز لولي الصبي أيضا ولكنه قول ضعيف.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل الحنفية على أن للأب والجد أن يستوفي القصاص الذي وجب للصغير أو المجنون في النفس وما دون النفس، وله أن يصلح على قدر الدية أو أكثر بالمعقول ووجهه: أن القصاص شرع للتشفي وإدراك الثأر، وهو أمر راجع إلى النفس فيليه الأب والجد، لأن له الولاية على النفس كالإنكاح، بخلاف الأخ وأمثاله فليس لهم استيفاء القصاص الواجب للمجنون أو الصغير، لأن الأب لو فور شفقتة جعل التشفي الحاصل له كأنه حاصل للابن، ولهذا يعد الضرر الواقع على ابنه واقعا عليه، بخلاف

(١) نهاية المحتاج ٢٩٩/٧، مغني المحتاج ٤/٤٠، حاشية قليوبي ١٢٢/٤، الشرح الكبير

مع المغني ٣٨٣/٩، المبدع ٢٧٨/٨، ٢٧٩، كشف القناع ٥٣٣/٥.

(٢) الكافي لابن قدامة ٣٥/٤، المبدع ٢٧٩/٨، الشرح الكبير ٣٨٣/٩، ٣٨٤.

الأخ والعم، وأخذ الدية فيه رعاية لحق المجنون والصبي أكثر من استيفاء القصاص فيليه بالأولى، وليس له العفو، لأنه إبطال لحق الصبي والمجنون بدون عوض ولا مصلحة^(١).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه للولي والوصي وغيرهما النظر في الأصلح للصغير أو المجنون من استيفاء القصاص أو أخذ الدية بالمعقول ووجهه: أنه لعله سوى بين الوصي ومقدم القاضي والأب في أن لكل منهم استيفاء القصاص وأخذ الدية بحسب الأصلح، لأن لكل منهم ولاية على الصغير أو المجنون، والولاية تقتضي النظر في مصالح المولى عليه وفعل الأصلح له، واستيفاء القصاص عنه وأخذ الدية من النظر في مصالحه الذي تقتضيه الولاية.

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على وجوب انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون ومنع وليهما أو وصيهما أو الحاكم من استيفاء القصاص لهما بالمعقول من وجهين:

الأول: أن الولي أو الوصي أو الحاكم ليس له إيقاع الطلاق بزوجة من هو تحت ولايته أو وصايته، فلا يملك استيفاء القصاص كذلك^(٢).

(١) الهداية مع العناية ٢٦٢/٨، ٢٦٣، تبين الحقائق ١٠٧/٦، ١٠٨.

(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٤/٩.

الثاني: أن القصد من القصاص التشفي وإذهاب الغيظ فحقه أن يفوض إلى اختيار المستحق له، وهو هنا المجنون أو الصبي، ولا يحصل باستيفاء غيره من ولي أو وصي أو حاكم^(١).

وعلّلوا تجويز أخذ ولي المجنون الفقير الدية دون ولي الصبي المحتاج بحاجة المجنون الفقير إلى النفقة، والولي له أخذ المال، لأن الغرض من المال نفع الفقير، وهو يحصل بأخذ الولي كما يحصل بأخذ المستحق، وفارق الصبي المجنون بأن لبلوغ الصبي وقتاً معلوماً ينتظر بخلاف إفاقة المجنون^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن الراجح هو القول الأول وهو قول الحنفية الذي يرى أن للأب والجد والقاضي استيفاء القصاص عن المجنون والصبي، ولهما أخذ الدية، وللوصي أخذ الدية دون استيفاء القصاص، وهذا لأن منعه من الاستيفاء أو أخذ الدية وانتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون قد يؤدي إلى فوات القصاص على ما بينت في الترجيح في المسألة السابقة فيجب تمكينهم من هذا حرصاً على عدم فوات القصاص.

(١) مغني المحتاج ٤/٤٠، نهاية المحتاج للرملي ٧/٢٩٩، الشرح الكبير ٩/٣٨٤.

(٢) مغني المحتاج ٤/٤٠، نهاية المحتاج ٧/٢٩٩، الشرح الكبير ٩/٣٨٥، كشف القناع

ثانيا: شروط جواز استيفاء القصاص:

يشترط لجواز استيفاء القصاص ثلاثة شروط، هي:

الشرط الأول: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه:

وقد نصت كتب الحنابلة على هذا الشرط نصا صريحا^(١)، وأما غيرهما من الحنفية والمالكية والشافعية فيفهم اشتراطهم إياه من مراعاتهم له في المسائل التي تتبني عليه، كما في منعهم الحاضرين من الأولياء من استيفاء القصاص قبل حضور غائبهم وموافقتهم إياهم عليه، ولإسقاطهم القصاص إذا عفا بعض الأولياء دون بعض.

المسائل التي تتعلق بهذا الشرط:

تتعلق بهذا الشرط ثلاث مسائل هاك بيانها:

المسألة الأولى:

ما الحكم إذا بدر أحد الأولياء فقتل الجاني دون إذن الباقيين؟
اتفق الحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر الذين ذكروا هذه المسألة على أنه لا قصاص عليه، وهل تجب للباقيين أنصبتهم من الدية في تركة الجاني أو في مال المبادر أو لا يجب شيء؟
اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية^(٢) إلى أن المبادر لا يضمن شيئا، وباقي

الأولياء ليس لهم شيء.

(١) على سبيل المثال: الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٦/٩، كشاف القناع ٥٣٤/٥.

(٢) المبسوط ١٧١/٢٦، بدائع الصنائع ٢٤٣/٧، تبیین الحقائق ١٠٩/٦.

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأولياء الباقيين تجب لهم أنصبتهم من الدية.

وهل تجب لهم في تركة الجاني أو في مال المبادر؟.

قولان عند الشافعية ووجهان عند الحنابلة.

الأول: أن ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة الجاني على المبادر لهذه الأنصبة أي يرجعون عليه بدية مورثهم إلا قدر نصيب هذا المبادر من الدية.

الثاني: أن الأولياء الباقيين يرجعون بأنصبتهم على الولي المبادر^(١).

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على المبادر لا يضمن شيئاً، وباقي الأولياء ليس لهم شيء بالمعقول ووجهه: أن القصاص قد ثبت لكل واحد من الأولياء كاملاً، لأنه حق لا يتجزأ، لأن سببه وهو القرابة لا يتجزأ، وعلى هذا فالمبادر قد استوفى حقه الذي ثبت له كاملاً فلا ضمان عليه، وصار القصاص مستوفى بهذا فلا شيء لباقي الأولياء^(٢).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لا قصاص على من بدر من

(١) مغني المحتاج للشربيني ٤/٤١، نهاية المحتاج للرملي ٧/٣٠٠، ٣٠١، الشرح الكبير

لابن قدامة ٩/٤٨٦، الكافي لابن قدامة ٤/٣٦، كشف القناع للبهوتي ٥/٥٣٤.

(٢) المبسوط ٢٦/١٧٦، تبیین الحقائق ٦/١٠٩.

الأولياء إلى قتل الجاني بالمعقول ووجهه: أن المبادر له حقا في قتله، وهذا الحق يدفع عنه العقوبة، كما إذا وطئ أحد الشريكين الأمة المشتركة فلا حد عليه.

واستدلوا على أن للأولياء الباقيين أنصبتهم من الدية بأن القصاص سقط بغير اختيارهم فيثبت حقهم في الدية، فأشبه ما لو مات الجاني أو عفا بعض الأولياء.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن المبادر إلى القصاص لا يضمن شيئا وليس لباقي الأولياء شيء لا في تركة الجاني ولا على المبادر.

المسألة الثانية:

إذا كان أحد أولياء الدم غائبا فهل يلزم انتظار الغائب حتى يحضر أو يستوفي الحاضر القصاص دون انتظار للغائب؟.

اتفق الفقهاء^(١) على أنه يلزم حضور الغائب، ولا يجوز للحاضر استيفاء القصاص حتى يحضر الغائب.

واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه:

الأول: أن في القصاص قبل حضور الغائب شبهة، فلعل الغائب عفا

(١) المبسوط ١٧٦/٢٦، بدائع الصنائع ٢٤٣/٧، الهداية ٢٦٦/٨، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٥٧/٤، مواهب الجليل ٢٥٠/٦، نهاية المحتاج ٢٩٩/٧، مغني المحتاج ٤٠/٤، الشرح الكبير ٣٩٢/٩، كشف القناع ٥٣٥/٥.

والحاضر لا يدري، فإن استوفى فقد استوفى ما لا يحل له، والقصاص لا يستوفى بالشبهة^(١).

الثاني: أن القصاص شرع للتشفي، وهو لا يحصل لأحد الأولياء باستيفاء الولي الآخر^(٢).

الثالث: أنه لا ولاية للحاضر على الغائب فلا يستوفى له حقه^(٣).

المسألة الثالثة:

التوكيل في القصاص، وقد صرح الفقهاء بجواز التوكيل في القصاص، لأنه حق كسائر الحقوق فيجوز التوكيل فيه^(٤).

غير أن الحنفية لم يجيزوا للوكيل أن يستوفي إلا بحضور الموكل، واستدلوا لهذا بالمعقول ووجهه: أن استيفاء الوكيل في غيبة الموكل شبهة ترد على القصاص، لجواز أن يكون الموكل قد عفا، فأما إذا كان الموكل حاضرا فإن شبهة العفو تنعدم^(٥)، واشتراط حضور الموكل هو الأخرى، لأن الدماء يجب فيها الاحتياط أكثر من غيرها، والله أعلم.

(١) المبسوط ١٧٦/٢٦، بدائع الصنائع ٢٤٣/٧، الهداية مع العناية ٢٦٦/٨.

(٢) مغني المحتاج ٤٠/٤، نهاية المحتاج ٢٩٩/٧.

(٣) المرجعان السابقان.

(٤) المبسوط ١٧٢/٢٦، البدائع ٢٤٣/٧، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٥٩/٤، مغني

المحتاج ٤٠/٤، المغني لابن قدامة ٤٦٧/٩.

(٥) المبسوط ١٧٢/٢٦، البدائع ٢٤٣/٧.

الشرط الثاني: أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني:

من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن فيه التجاوز إلى غير من وجب عليه.

ومن صور هذا الشرط أنه إذا وجب القصاص على امرأة حامل لا يقتص منها حتى تضع ولدها وتسقيه اللبن، وإذا لم يكن له مرضع غيرها تؤخر حتى ترضعه ويستغني عنها، فإن استغني عنها بمرضع أو بلبن بهيمة أو نحو هذا قتلت دون تأخير^(١).

والأدلة على هذا ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(٢).

فقد نهى الله سبحانه عن الإسراف في القتل، وإذا أفضى القصاص إلى التعدي ففيه إسراف^(٣).

٢ - ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها"^(٤).

(١) الشرح الكبير ٢٦٠/٤، مغني المحتاج ٤/٤٣، كشف القناع ٥/٥٣٥.

(٢) سورة الإسراء الآية ٣٣.

(٣) كشف القناع ٥/٥٣٥.

(٤) سنن ابن ماجه ٨٩٨/٢، ٨٩٩.

والحديث صريح في عدم جواز قتل الحامل حتى تضع والمرضع حتى ترضعه، وهو معنى قوله ﷺ: "حتى تكفل ولدها"^(١).

٣- أن قتلها يفضي إلى قتل ولدها، وهو لا يجوز^(٢).

٤- أن قتلها يفضي إلى أخذ نفسين بنفس واحدة، وهو لا يجوز^(٣).

الشرط الثالث: إذن الإمام:

وقد وقع الخلاف في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنابلة^(٤) إلى أنه يشترط حضور السلطان أو نائبه للقصاص وجوباً ولا يكفي إذنه، فإن استوفى الولي دون حضور السلطان أو نائبه وقع موقعه وللاإمام أو نائبه أن يعززه لافتئاته على حق السلطان، وذلك لأن القصاص يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الجور من الولي مع قصد التشفي^(٥).

(١) الشرح الكبير مع المغني ٣٩٥/٩.

(٢) الكافي لابن قدامة ٣٩/٤.

(٣) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٦٠/٤.

(٤) المغني لابن قدامة ٢٩٣/٩، الكافي له ٣٧/٤، كشف القناع ٥٣٧/٥.

(٥) المراجع السابق نفس المواضع.

القول الثاني:

ذهب الشافعية^(١)، وابن قدامة من الحنابلة^(٢) إلى أنه يشترط إذن الإمام أو نائبه ولا يجب حضوره، ولكن يسن حضوره أو نائبه، فإن استقل الولي بالاستيفاء دون إذن الإمام أو نائبه عزز، لافتتاته على حق الإمام. وذلك لأن القصاص يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الجور من الولي مع قصد التشفي^(٣).

وأما الاكتفاء بإذنه وعدم اشتراط حضوره فاستدل له^(٤) بما رواه مسلم بسنده عن علقمة بن وائل أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله ﷺ: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلتته" الحديث، وفيه فرمى -يعني النبي ﷺ- بنسعته، وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل^(٥).

ففي هذا الحديث انطلق الرجل به ليستوفي القصاص بعيدا عن مجلس النبي ﷺ، ولو كان حضور الإمام أو نائبه واجبا لما أقره النبي ﷺ على ذلك، يضاف إلى ذلك أن اشتراط حضور السلطان لا يثبت إلا بنص

(١) مغني المحتاج ٤/٤١، ٤٢، نهاية المحتاج ٣٠١/٧.

(٢) المغني لابن قدامة ٩/٢٩٣.

(٣) مغني المحتاج ٤/٤١، نهاية المحتاج ٣٠١/٧.

(٤) المغني لابن قدامة ٩/٣٩٣.

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٧٢، ١٧٣.

أو إجماع أو قياس ولم يثبت شيء من ذلك^(١).

القول الثالث: ذهب الحنفية^(٢) إلى أنه لا يشترط إذن الإمام أو نائبه فضلا عن حضوره، خلافا للحدود؛ فإنه يشترط.

القول الرابع: بعد ذكر الأقوال السابقة وحججها أرى أن الأرجح هو القول الثاني الذي يرى اشتراط إذن الإمام دون اشتراط حضوره لقوة دليله، والله أعلم.

(١) المغني لابن قدامة ٣٩٣/٩.

(٢) المبسوط ١٢٥/٢٦، البدائع ٢٤٥/٧، تبيين الحقائق ١٠٦/٦.

ما يسقط به القصاص بعد وجوبه

يسقط القصاص بعد وجوبه بواحد من ثلاثة أمور، وهي:
فوات محل القصاص، والعفو، والصلح، وفيما يلي بيان كل منها.
أولاً: فوات محل القصاص "أو موت الجاني":

إذا مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه فقد سقط القصاص بداهة
لتعذر استيفائه بفوات محله.

ولكن وقع الخلاف بعد هذا هل تجب الدية لأولياء المقتول في تركة
القاتل أو لا دية لهم؟.

فذهبوا إلى قولين:

القول الأول:

أنه تجب لهم الدية، وهو رأي الشافعية والحنابلة ^(١).

القول الثاني:

أنه لا دية لهم، وهو رأي الحنفية ^(٢).

وقد سبق بيان هذه المسألة عند الحديث عن كيفية وجوب القصاص،
ولا داعي للتكرار.

ثانياً: العفو:

الأمر الثاني الذي يسقط به القصاص بعد وجوبه هو العفو، وسوف
أتحدث عن أثر العفو في القصاص بتفصيل مبسط فيما يلي:

(١) نهاية المحتاج ٧/٠٩، مغني المحتاج ٤/٤٨، الشرح الكبير مع المغني ٩/٤١٧.

(٢) بدائع الصنائع ٧/٢٤١، الهداية مع العناية ٨/٢٨٠.

ركن العفو:

ركن العفو أن يقول المجني عليه أو وليه عفوت، لقوله تعالى: ﴿كَيْفَ
يَكْفُرُ عَنْ ذُنُوبِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾^(١)، أو يقول أسقطت أو وهبت أو أبرأت، أو أي لفظ
يؤدي معناه، لأن المقصود هو المعنى، فبأي لفظ يدل عليه يثبت حكمه
وهو سقوط القصاص^(٢).

أدلة مشروعية العفو عن القصاص:

العفو عن القصاص مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول^(٣).

فأما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾^(٥)، وقوله
تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٦).

وأما السنة:

فعن أنس رضي الله عنه قال: "ما رفع إلى رسول الله ﷺ شيء فيه القصاص إلا
أمر فيه بالعفو"^(٧).

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٦/٧، الكافي لابن قدامة ٥٠/٤.

(٣) كشاف القناع ٥٤٢/٥، ٥٤٣، المغني لابن قدامة ٤٦٤/٩.

(٤) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٥) سورة المائدة الآية ٤٥.

(٦) سورة الشورى الآية ٤٠.

(٧) مسند أحمد ٢١٣/٤، سنن أبي داود ١٦٩/٤، سنن النسائي ٣٨/٨.

وعن وائل بن حجر قال: "كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتغفوا؟، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟، قال: لا، قال: أفتقتل؟، قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى، قال: أتغفوا؟، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟، قال: لا، قال: أفتقتل؟، قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة، قال: أما إنك إن عفوت عنه يبؤ بإثمه وإثم صاحبه، قال، فعفا عنه، فأنا رأيته يجر نسعته" (١).

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة في كل عصر ومصر على جواز العفو عن القصاص، ولم يخالف في ذلك أحد لورود النص به.

وأما المعقول:

فوجهه أن القصاص حق فجاز لمستحقه تركه كسائر الحقوق.

شروط العفو: (٢)

يشترط لصحة العفو ما يلي:

١ - أن يكون من صاحب الحق، لأنه إسقاط لحق، وإسقاط الحق لا يكون إلا ممن هو له، وعلى هذا فلا يصح العفو من أجنبي لأنه لا حق له.

وكذلك لا يجوز العفو مجاناً من الأب والجد والوصي والسلطان من

(١) سنن أبي داود ٤/١٦٩، ١٧٠.

(٢) بدائع الصنائع ٧/٢٤٦.

قصاص وجب للصغير، لأن الحق للصغير لا لهم، وإنما الذي لهم ولاية استيفاء القصاص الواجب للصغير.

٢- أن يكون العافي بالغاً.

٣- أن يكون العافي عاقلاً.

فلا يصح العفو من الصغير والمجنون، لأنه وإن كان الحق في القصاص ثابتاً لهما لكن العفو من التصرفات المضرة المحضة فلا يملكانه.

حكم العفو:

العفو إما أن يكون من الولي أو من المجني عليه، وإليك بيان حكم العفو من كل منهما.

١ - العفو من الولي:

الولي الذي له العفو هو الذي له القيام بالدم، أي الذي له ولاية القصاص^(١).

فإن كان الولي واحداً وعفا بعد موت المجني عليه عن القاتل سقط القصاص، ولكن إذا كان عفو الولي عن القصاص مطلقاً أي غير مقيد بأنه على الدية وغير موصوف بأنه مجانا فهل تجب الدية على القاتل؟. اختلف الفقهاء في هذا على قولين، وقد سبق بيان هذه المسألة عند الكلام عن كيفية القصاص، ولا داعي للتكرار.

وإن كان الولي متعدداً بأن كان للقتيل وليان أو أكثر، فإن عفا جميعاً

(١) بداية المجتهد لابن رشد ٤٣٦/٢.

فالحال كما لو كان الولي واحدا.

وأما إذا عفا بعضهم دون بعض سقط القصاص وانتقل حق الباقيين إلى الدية باتفاق الأئمة الأربعة ^(١).
واستدلوا على ذلك بما يلي ^(٢):

١- ما روي عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله اكبر عتق القاتل، وروي مثل هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحدهم إنكار ذلك فيكون إجماعا.

٢- أن حق العافي في القصاص سقط بالعفو فيسقط نصيب من لم يعف ضرورة أن القصاص لا يتجزأ، إذ لا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، كذلك لا يتصور إسقاط بعضه دون بعض.

٣- أن حق من لم يعف ينقلب إلى الدية، لأنه تعذر استيفاء نصيبه من القصاص لمعنى في القاتل وهو عودة عصمته بعفو بعض الأولياء

(١) بدائع الصنائع ٢٤٧/٧، المبسوط ١٥٧/٢٦، الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥٥٦/٦، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٦٢/٤، شرح الخرشي ٢٦/٨، التاج والإكليل ٢٥٤/٦، الأم للإمام الشافعي ١٣/٦، نهاية المحتاج ٣٠٩/٧، مغني المحتاج ٤٨/٤، المغني لابن قدامة ٤٥٦/٩، الكافي ٤٩/٤، ٥٠، المبدع ٢٩٦/٨، ٢٩٧، العمدة لابن قدامة ص ١٣٥.

(٢) المراجع السابقة المواضع نفسها.

فيجب المال كما في الخطأ فإن القصاص سقط لمعنى في القاتل وهو كونه مخطئاً فوجب المال.

٤- ولأن من لم يعف سقط حقه بغير رضاه فيثبت له البدل وهو نصيبه من الدية كما لو مات الجاني.

عفو المجني عليه:

في عفو المجني عليه مسألتان:

المسألة الأولى:

إذا قتل شخص آخر فعفا المقتول قبل أن يموت عن القاتل فهل يصح عفو ويسقط القصاص؟.

اتفق الفقهاء^(١) على أنه يصح عفو ويسقط القصاص، واستدلوا بما يلي:

١- أن الجرح متى اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً من حين وجوده، فكان العفو عن القصاص عفواً عن حق ثابت، فيصح ويسقط القصاص، ولهذا لو كان الجرح خطأ فكفر بعد الجرح قبل الموت جاز التكفير^(٢).

٢- أن القتل إن لم يوجد في الحال فقد وجد سبب وجوده المفضي

(١) بدائع الصنائع ٢٤٨/٧، ٢٤٩، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٤٠/٤، شرح

الخرشي ٥/٨، الم ١٥/٦، الشرح الكبير مع المغني ٤٢٤/٩، المبدع ٣٠٣/٨.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٨/٧.

إليه، والسبب المفضي إلى الشيء يقام مقام ذلك الشيء في الشرع كالنوم مع الحدث، ويكون التعجيل بإسقاط القصاص بالعفو قبل الموت إسقاطا للحق بعد انعقاد سببه فيسقط كإسقاط الشفعة بعد البيع^(١).

المسألة الثانية:

إذا قطع شخص عضو آخر فعفا المقطوع ثم سرى القطع إلى النفس فمات فهل يسقط القصاص أو لا؟.

هنا حالان: فإما أن يعفو عن القطع وما يحدث منه، وإما أن يعفو عن القطع دون ذكر ما يحدث منه.

أولاً: إذا عفا عن القطع وما يحدث منه:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية^(٢) إلى أن العفو قد بطل، وللاولياء أن يقسموا ويستوفوا القصاص على أرجح التأويلين.

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة^(٣) إلى أنه لا

(١) بدائع الصنائع ٢٤٨/٧، الشرح الكبير مع المغني ٤٢٤/٩، المبدع ٣٠٣/٨.

(٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣١٩/٣، ٢٦٥/٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١١/٦، ٢٨/٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢٤٩/٧، تبیین الحقائق ١١٨/٦، مغني المحتاج ٥٠/٤، ٥١، نهاية المحتاج ٣١١/٧، الكافي لابن قدامة ٥٣/٤، المغني ٤٧٢/٩.

قصاص لا في العضو ولا في النفس.

وذلك لأن العفو عن القطع وما يحدث منه يتناول القتل فيكون عفوا عن القتل فيصح^(١)، وأنه إسقاط للحق في القصاص بعد انعقاد سببه وهو القطع المفضي إلى الموت فيصح الإسقاط كالعفو عن الشفعة بعد البيع^(٢)، البيع^(٣)، وأن السراية إلى النفس تولدت عن معفو عنه وهو القطع فصارت شبهة دائرة للقصاص^(٣).

وهل تجب الدية؟.

بعد اتفاق أصحاب القول الثاني على سقوط القصاص اختلفوا في وجوب الدية على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة^(٤) والشافعية في وجهه^(٥) إلى أنه لا تجب الدية بعد العفو المطلق.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في الصحيح^(٦) إلى أنه لو عفا المقطوع عن القود والأرث سقط القصاص وسقط أرث العضو وتجب الزيادة على أرث

(١) البدائع ٢٤٩/٧.

(٢) المغني ٤٧٢/٩، الكافي ٥٣/٤.

(٣) مغني المحتاج ٥١/٤، نهاية المحتاج ٣١١/٧.

(٤) مراجع الحنفية والحنابلة الموضع نفسها.

(٥) مغني المحتاج ٥١/٤، نهاية المحتاج ٣١٢/٧، ٣١٣.

(٦) مغني المحتاج ٥١/٤.

العضو إلى تمام الدية، أي تجب الدية إلا أرش العضو رغم عفو المجني عليه عن القطع وما يحدث منه على الأظهر إلا أن يذكر المجني عليه لفظ الوصية، كأن يقول أوصيت بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها فتكون وصية لقاتل والأظهر صحتها.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لا تجب الدية بعد العفو المطلق بالمعقول ووجهه: أن القصاص إن كان واجبا عينا فإذا سقط لم تجب الدية، وإن كان القصاص أحد الواجبين بالقتل العمد على التخيير والآخر الدية فإن المقطوع في مسألتنا هذه لم يصرح بأن العفو كان عن القصاص أو عن الدية فلم يتعين إسقاط أحدهما ^(١).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لو عفا المقطوع عن القود والأرش سقط القصاص وسقط أرش العضو وتجب الزيادة على أرش العضو إلى تمام الدية بالمعقول ووجهه: أن إسقاط الدية فيما زاد على أرش العضو هو إسقاط لشيء قبل وجوبه وهو غير جائز على الراجح ^(٢).

(١) الكافي لابن قدامة ٥٣/٤.

(٢) مغني المحتاج ٥١/٤.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وما استدلوا به أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه لا شيء على الجاني في هذه المسألة، لا قصاص ولا دية، لأن قول العافي عفوت عن القتل وما يحدث منه ظاهر في العفو عن القتل الذي يحدث من القطع، والعفو ليس عن عين القتل بداهة بل عن حكمه، فإن كان حكمه القصاص عينا فقد سقط بالعفو ولا دية بعده، وإن كان القصاص والدية على التخيير فكأنه قال عفوت عن القصاص والدية، وليس العفو عن الدية إسقاطا للحق قبل وجوبه بل هو إسقاط له فيقام مقامه كالحدث والنوم، والله تعالى أعلم.

ثانيا: إذا عفا المقطوع عن القطع دون ذكر ما يحدث منه:

إذا عفا المقطوع عن القطع دون ذكر ما يحدث منه، ثم سرى الجرح إلى النفس فمات فهل يكون على الجاني القصاص؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية^(١) إلى أن لأولياء القتيل الخيار فلهم أن يقسموا ويقتلوا الجاني، ولهم أن يمضوا العفو.

(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣١٨/٤، ٣١٩، شرح الزرقاني على خليل ٢٨/٨.

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أنه لا قصاص على الجاني.

الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن لأولياء القتل الخيار فلهم أن يقسموا ويقتلوا الجاني، ولهم أن يمضوا العفو بالمعقول ووجهه: أن الجناية تحولت من قطع إلى قتل، والقتل عفا عن القطع ولم يعف عن النفس^(٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لا قصاص على الجاني بالمعقول من وجهين:

الأول: أن القتل صح عفو عن القطع فيتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط القصاص في النفس كما لو عفا بعض الأولياء^(٣).

الثاني: أن عفو عن القطع أورث شبهة في القصاص في النفس،

(١) بدائع الصنائع ٢٤٩/٧، تبيين الحقائق ١١٨/٦، مغني المحتاج ٥٠/٤، المغني لابن قدامة ٤٦٩/٩، الكافي ٥٣/٤.

(٢) هذا الدليل في المغني لابن قدامة ٤٦٩/٩.

(٣) المغني ٤٧٠/٩.

والقصاص يدرأ بالشبهات^(١).

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم، أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أنه لا قصاص على الجاني، وذلك لقوة ما استدل به، ولأن العفو يورث شبهة والضابط أن القصاص لا يثبت مع الشبهة، ولكن هل تجب عليه الدية؟، هذا ما أجيب عليه في السؤال التالي:

وهل يجب مال؟.

بعد اتفاق أصحاب القول الثاني على سقوط القصاص اختلفوا في وجوب المال وقدر ما يجب منه على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب أبو يوسف ومحمد^(٢) والإمام أحمد في رواية^(٣) إلى أنه لا يجب مال على القاتل، لأن السراية أثر القطع، والعفو عن الشيء عفو عن أثره، فيكون كما لو قال عفوت عن القطع وما يحدث منه^(٤).

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب^(٥) إلى أنه تجب على القاتل الدية

(١) بدائع الصنائع ٢٤٩/٧.

(٢) البدائع ٢٤٩/٧، تبين الحقائق ١١٨/٦.

(٣) المغني لابن قدامة ٤٧٠/٩، الكافي ٥٣/٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢٤٩/٧.

(٥) المغني ٤٧٠/٩، الكافي ٥٣/٤، مغني المحتاج ٥٠/٤.

إلا أرش الجرح الذي عفا عنه القتل، لأن القطع جناية أوجبت الضمان فتكون سرايتها مضمونة غير أن ضمان القطع سقط بالعفو عنه فيختص السقوط بما عفا عنه وهو القطع دون ما لم يعف عنه وهو السراية فتجب الدية إلا أرش القطع الذي سقط بالعفو^(١).

القول الثالث:

ذهب أبو حنيفة^(٢) إلى أنه تجب الدية كاملة على القاتل استحسانا، لأن حق القتل إنما هو في القتل دون القطع، لأنه لما سرى تبين أنه كان قتلا من الابتداء، فعفوه عن القطع عفو عن غير حقه فيبطل، والقياس أنه يجب على القاتل القصاص، لأنه قتل نفسا معصومة عمدا بغير حق لكننا تركنا القياس وأسقطنا القصاص استحسانا، لأن صورة العفو أورثت شبهة وهي دائرة للقصاص فتجب الدية، لأن المال لا يسقط بالشبهة بل يجب معها^(٣).

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة أرى أن الرابع قول أبي حنيفة الذي يرى وجوب الدية كاملة لقوة دليله.

(١) المغني ٤٧٠/٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٤٩/٧، تبیین الحقائق ١١٨/٦.

(٣) تبیین الحقائق ١١٨/٦، ١١٩، بدائع الصنائع ٢٤٩/٧.

ثالثاً: الصلح:

الأمر الثالث الذي يسقط به القصاص بعد وجوبه هو الصلح. والمراد بالصلح الذي يسقط به القصاص هو عفو ولي الدم عن القصاص على مال يؤديه إليه الجاني، فالصلح نوع من العفو.

أدلة مشروعية الصلح:

الصلح عن القصاص مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسان﴾^(١).

وأما السنة:

فقوله ﷺ: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإنني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل"^(٢).

وأما الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء في كل عصر ومصر على جواز العفو عن القصاص^(٣)، والصلح عفو على المال.

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) كشف القناع ٥/٥٤٢، المغني ٩/٤٦٤.

قدر المال المصالح عليه:

يجوز الصلح على قدر الدية وعلى أقل منها^(١).

وهل يجوز الصلح على أكثر من الدية؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية^(٢) والشافعية في الصحيح^(٣) والحنابلة في الأصح^(٤) إلى أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، وهو على القول بأن الواجب بالقتل العمد القود عينا، لأن الصلح عن القصاص ليس فيه قدر منصوص عليه شرعا فيفوض إلى اتفاق المتصالحين كمال الخلع^(٥).

(١) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبين الحقائق للزيلعي ١١٣/٦، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٦٣/٤، شرح الخرشي ٢٧/٨، نهاية المحتاج للرملي ٣٠٩/٧، مغني المحتاج للشربيني ٥٠/٤، كشف القناع للبهوتي ٥٤٤/٥، شرح منتهى الإرادات ٢٨٩/٣.

(٢) الهداية مع العناية ٢٧٥/٨، بدائع الصنائع ٢٥٠/٧، تبين الحقائق ١١٣/٦، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٦٣/٤، شرح الخرشي ٢٧/٨.

(٣) مغني المحتاج ٥٠/٤، نهاية المحتاج ٣١١/٧.

(٤) المبدع ٢٩٨/٧، ٢٩٩، الفروع ٦٦٨/٥، ٦٦٩، كشف القناع ٥٤٣/٥، ٥٤٤، شرح منتهى الإرادات ٢٨٩/٣، الروض المربع ٤٧٢.

(٥) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبين الحقائق للزيلعي ١١٣/٦، مغني المحتاج للشربيني ٥٠/٤.

القول الثاني:

ذهب الشافعية^(١) إلى أنه على القول بأن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين غير معين القصاص أو الدية لا يجوز الصلح على أكثر من الدية، وعندهم قول كذلك مقابل الأصح على القول بأن الواجب القود عينا بعدم جواز الصلح على أكثر من الدية، وذلك لأن الزيادة على الدية زيادة على الواجب إن قلنا أن الواجب أحد شيئين، فهو بمنزلة الصلح من مائة على مائتين، وإن قلنا إن الواجب القود عينا فإن الدية خلفه فلا يزداد عليها^(٢).

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين ووجهة نظر كل منهما أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، لأن الصلح على أكثر من الدية صلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فيجوز.

وأما القول بأنه زيادة على الواجب فالجواب عليه أن المال المصالح عليه ليس هو الدية الواجبة بالقتل بل هو بدل عن القصاص، والقصاص غير مقوم بمال مقدر فيرجع تقديره إلى المتصالحين، أو القليل فيه والكثير سواء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) مغني المحتاج ٥٠/٤، نهاية المحتاج ٣١١/٧.

(٢) المرجعان السابقان نفس الموضع.

الدية

تعريفها:

في اللغة:

الدية مصدر مأخوذ من الفعل ودى، بمعنى أدى، يقال: ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ووديت القتل، إذا أعطيته ديته، واتديت، إذا أخذت ديته، وجمع الدية ديات^(١). وعلى هذا فإن الدية في اللغة تعني بدل النفس أو الطرف الذي يأخذه المجني عليه أو أولياؤه من الجاني، سواء أكان دية نفس، أو دية طرف، أو عضو من الأعضاء.

وفي الاصطلاح:

عرفت الدية بتعريفات كثيرة في المذاهب المختلفة. فقد عرفها الحنفية بأنها: عبارة عما يؤدي في بدل الإنسان دون غيره^(٢).

وعرفها المالكية بأنها: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه، أو بجرحه، مقدرا شرعا، لا باجتهاد^(٣).

(١) جمهرة اللغة لابن دريد ٢٣٣/١، الصحاح للجوهري ٢٥٢١/٦، المحكم والمحيط

الأعظم لابن سيده ٤٥٥/٩، تاج العروس للزبيدي ١٧٨/٤٠.

(٢) الجوهرة النيرة للعبادي ١٢٨/٢.

(٣) وهو تعريف ابن عرفة، انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة ٨٢/١٠، مواهب الجليل

للخطاب ٢٥٧/٦، شرح منح الجليل للشيخ عlish ٩٠/٩.

ويؤخذ عليه أنه خص الدية بالقتل دون الجراح والجنايات التي تقع على ما دون النفس.

وعرفها **الشافعية** بأنها: المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها^(١).

وعرفها **الحنابلة** بأنها: المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه بسبب جناية^(٢).

وقد تميزت تعريفات المذاهب الثلاث الأخرى بالشمول والعموم لكل أنواع الجنايات، فكانت كافية في بيان أن الدية مال واجب للمجني عليه أو وليه، وأنها تجب بسبب الجناية أيا ما كان نوعها، وسواء أكانت الجناية عمدا عفي عنه إلى الدية أم كانت الجناية خطأ، وسواء أكانت جناية على النفس أو ما دونها، وهذا هو القدر المتفق عليه بينهم، وما سوى ذلك وقع فيه خلاف وتفصيلات بين المذاهب الفقهية.

(١) أسنى المطالب للأنصاري ٤/٤٧، نهاية المحتاج للرملي ٧/٣١٥، مغني المحتاج

للشربيني ٥/٢٩٥، حاشيتا قليوبي وعميرة ٤/١٣٠، حاشية البجيرمي ٤/١٥٩.

(٢) الروض المربع للبهوتي ص ٦٤٦، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/٢٩١، كشف

القناع للبهوتي ٦/٥، مطالب أولي النهى للرحبياني ٦/٧٥.

أدلة مشروعية الدية في القتل العمد:

ثبتت مشروعية الدية في القتل العمد بالكتاب والسنة:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسان﴾^(١).

فالآية هنا بعد أن ذكرت القصاص أوجبت الاتباع أي طلب الولي للدية عند العفو عن القصاص^(٢).

وأما السنة:

فأحاديث منها:

١ - قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما يقاد"^(٣).

٢ - قوله ﷺ: "من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاعوا قتلوه وإن شاعوا أخذوا الدية"^(٤).

٣ - قوله ﷺ: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية"^(٥).

والأحاديث صريحة الدلالة على مشروعية الدية وكيفية استحقاقها.

(١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

(٢) كشف القناع ٥/٥٤٣.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) أخرجه أبو داود.

من تجب عليه دية القتل العمد:

أجمع أهل العلم^(١) على أن دية العمد تجب على القاتل في ماله ولا تحملها العاقلة.

وروي عن عمر رضي الله عنه قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"^(٢)، وروي مثله عن ابن عباس^(٣).

وقال الزهري: "مضت السنة على أن العاقلة لا تعقل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاءوا"^(٤).

ولأن دية العمد كسائر أبدال المتلفات فلا تجب إلا على الجاني^(٥).

والأصل أن الجاني يتحمل وحده موجب جنايته، فعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ "لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده"^(٦)، وإنما خولف هذا الأصل في القتل الخطأ وشبهه العمد فتحملت

(١) المغني لابن قدامة ٤٨٨/٩، ونصوص المذاهب في: البدائع ٢٥٥/٧، حاشية ابن عابدين ٥٣٠/٦، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، شرح زروق على الرسالة ٢٣٩/٢، نهاية المحتاج ٣١٧/٧، مغني المحتاج ٥٥/٤، المبدع ٣٢٨/٨، شرح منتهى الإرادات ٢٩٩/٣.

(٢) سنن الدارقطني ١٧٧/٣، سنن البيهقي ١٠٤/٨.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن ١٠٤/٨.

(٤) الموطأ ص ٥٣٩.

(٥) مغني المحتاج ٥٥/٤.

(٦) مسند أحمد ٤٢٦/٣، سنن الترمذي ٤٠١/٤، سنن ابن ماجه ٨٩٠/٢.

العاقلة الدية تخفيفا على الخاطئ ورفقا به، لأنه معذور، ولا يوجد هذا المعنى المقتضي للمواساة في العامد^(١).

أجناس الدية ومقاديرها:

أجمع العلماء على أن الدية في نفس المسلم الحر مائة من الإبل، وأن الإبل أصل في الدية^(٢).

ولكن اختلفوا هل الإبل هي الأصل وحدها دون غيرها في الدية أو هناك أصول غيرها؟.

ويمكن أن نحصر خلافهم في ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية^(٣) إلى أن الأصل في الدية الإبل فقط، ولا تكون الدية من غيرها إلا إذا عدمت.

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة والمالكية^(٤) إلى أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة، ولا تكون من غير هذه الثلاثة.

(١) المغني لابن قدامة ٤٤٨/٩، المبدع لابن مفلح ٤٣٢/٨، بدائع الصنائع للكاساني ٢٥٥/٧.

(٢) المغني ٤٨١/٩.

(٣) نهاية المحتاج ٣١٨/٧، ٣١٩، مغني المحتاج ٥٥/٤، ٥٦، المغني ٤٨١/٩، ٤٨٢، المبدع ٣٤٥/٨، ٣٤٦.

(٤) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧، الهداية مع العناية ٣٠٤/٨، ٣٠٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٦٧/٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣٠/٨.

القول الثالث:

ذهب أبو يوسف ومحمد والحنابلة في الراجح من المذهب^(١) إلى أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحل.
الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الأصل في الدية الإبل فقط، ولا تكون الدية من غيرها إلا إذا عدت بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فأحاديث الدية ومنها:

١ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل"^(٢).

٢ - حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن وفيه "إن في النفس الدية مائة من الإبل"^(٣).

وجه الدلالة:

يظهر من هذا الحديث والذي قبله أن الاختصار على الإبل يدل على أنها هي الأصل في وجوب الدية^(٤).

(١) مرجعي الحنفية السابقين الموضع نفسه، ومنتهى الإرادات ٣/٣٠٦، ٣٠٧، الروض المربع ص ٤٧٨، المبدع ٨/٣٤٥، ٣٤٦.

(٢) مسند أحمد ٥/٤١٢، سنن أبي داود ٤/١٨٥، سنن النسائي ٨/٤٠.

(٣) سنن النسائي ٨/٥٧، ٥٨.

(٤) نيل الأوطار ٧/٥٨.

٣- حديث بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله ﷺ أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة^(١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ حكم بالدية من الإبل في حضري ادعى دمه على قوم حضريين لا في بدوي، فبطل أن تكون الدية من غير الإبل^(٢).

وأما المعقول:

فوجهه أن النبي ﷺ فرق بين دية العمد ودية الخطأ، فغلظ دية العمد وخفف الثانية، ولا يتحقق هذا في غير الإبل^(٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة، ولا تكون من غير هذه الثلاثة بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فقوله ﷺ: "في النفس الدية مائة من الإبل"^(٤).

وجه الدلالة:

(١) مسلم بشرح النووي ١١/١٥١.

(٢) المحلى لابن حزم ٣٨٨/١٠، ٣٨٩.

(٣) المغني لابن قدامة ٩/٤٨٢، المبدع ٨/٣٤٦.

(٤) من حديث عمرو بن حزم السابق.

أنه ﷺ اقتصر عليها فدل الحديث بظاهره على وجوب الدية من الإبل على التعيين لكن ثبت وجوب الدية من الذهب والفضة بأحاديث أخرى، وأما غير الذهب والفضة والإبل من البقر والغنم والحلل فلم يقم عليه دليل^(١).

وأما المعقول:

فوجهه أن الدية قومت بها النفس، والتقويم إنما يكون بشيء معلوم المالية وهو النقدان، وأما غيرهما فمجهول المالية، فلا يصح به التقويم غير أن الإبل قد ورد التقويم بها في الآثار المشهورة على خلاف القياس فيقتصر عليها ولا يتعدها إلى غيرها^(٢).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدية تكون من الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل بالسنة والأثر:

أما السنة:

فأحاديث منها:

١- حديث عمرو بن حزم السابق وفيه: "إن في النفس الدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار"^(٣).

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما - "أن رجلا قتل فجعل

(١) بدائع الصنائع ٢٥٤/٧.

(٢) الهداية مع العناية ٣٠٥/٨، تبیین الحقائق ١٢٧/٦.

(٣) سبق تخريجه.

النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً^(١).

٣- ما رواه عطاء عن جابر ﷺ "فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحل مائتي حلة"^(٢).

٤- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال " قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة"^(٣).

وجه الدلالة:

فهذه الأحاديث صرحت بأن الدية تكون من غير الإبل مما ذكر فيها فدلّت بجملتها على أن الدية تكون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحل^(٤).

وأما الأثر:

فما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر ﷺ قام خطيباً فقال: "ألا إن الإبل قد قلّت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل

(١) سنن أبي داود ١٨٥/٤، سنن الترمذي ٦/٤، ٧، سنن ابن ماجه ٨٧٨/٢.

(٢) سنن أبي داود ١٨٤/٤.

(٣) سنن النسائي ٤٣/٨، سنن ابن ماجه ٨٧٨/٢.

(٤) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧، ٢٥٤.

الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحل مائتي حلة^(١).

وجه الدلالة:

فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أن كلامه كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد منهم^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أن الدية تكون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل وأنها جميعا أصول في الدية، لشهادة الأحاديث له شهادة صريحة، وهي في جملتها أحاديث صالحة للاحتجاج بها، أما الاقتصار على الإبل في بعض الأحاديث فلا يدل على حصر وجوب الدية فيها، إذ ليس هذا صريحا في الدلالة على الحصر خاصة وقد صرحت الأحاديث الأخرى بوجوب الدية من غير الإبل.

(١) سنن أبي داود ١٨٤/٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٣/٧، ٢٥٤.

مقادير الدية:

أجمع أهل العلم على أن الدية من الإبل مائة منها ^(١). وكذلك اتفق القائلون بأن الدية تكون من البقر والغنم والذهب والفضة والحلل على أنها من البقر مائتا بقرة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الحلل مائتا حلة ^(٢).

وأما الغنم فالأئمة الأربعة على أنه ألفا شاة.

وقد اختلفوا في مقدار الواجب من الفضة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم ^(٣) إلى أن مقدار الواجب من الفضة اثنا عشر ألف درهم.

القول الثاني:

ذهب الحنفية ^(٤) إلى أن مقدار الواجب من الفضة عشرة آلاف درهم.

الأدلة

أدلة القول الأول:

(١) المغني ٩/٤٨١.

(٢) الهداية مع العناية ٨/٣٠٤، ٣٠٥، بدائع الصنائع ٧/٢٥٤، الفواكه الدواني ٢/٢٥٧، الشرح الكبير للدردير ٤/٢٦٧، مغني المحتاج ٤/٥٦، نهاية المحتاج ٧/٣١٩، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٠٦، الروض المربع ص ٤٧٨، المبدع ٨/٣٤٥، ٣٤٦.

(٣) المراجع السابقة نفس المواضع.

(٤) مراجع الحنفية السابقة.

استدل أصحاب هذا القول على أن مقدار الواجب من الفضة اثنا عشر ألف درهم بالسنة والأثر والمعقول:
أما السنة:

فما رواه ابن عباس أن رجلا قتل على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً^(١).

وأما الأثر:

فما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الورق الدية اثني عشر ألفاً^(٢).

وأما المعقول:

فوجهه أن الدينار معدول باثني عشر درهماً بدليل أن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير ديناراً أو اثني عشر درهماً، وقد اتفقنا على أن الدية من الذهب والفضة ألف دينار فتكون من الفضة اثني عشر ألف درهم.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن مقدار الواجب من الفضة عشرة آلاف درهم بالسنة والأثر والمعقول:

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

أما السنة:

فما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتل عشرة آلاف درهم^(١).

وأما الأثر:

فما روي عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم^(٢).

وأما المعقول:

فوجهه أن الدينار مقدر بعشرة دراهم، فنصاب الزكاة من الذهب عشرون ديناراً، ومن الفضة مائتا درهم، وقد اتفقنا على أن الدية من الذهب ألف دينار فتكون من الفضة عشرة آلاف درهم، وحملوا ما روي عن عمر أنه جعل الدية اثني عشر ألفاً على أنه من دراهم وزن ستة مثاقيل، وهي تساوي عشرة آلاف درهم من وزن سبعة مثاقيل^(٣).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن الدية من الفضة اثنا عشر ألفاً من الدراهم لدلالة الأحاديث والآثار الصحيحة عليه، وأما أدلة القول الثاني فغير ناهضة، والله أعلم.

(١) ذكره في الهداية ٣٠٤/٨، وقال في نصب الراية غريب ٣٦٢/٤.

(٢) أخرجه مالك في حديث رقم ٣١٤١، الموطأ ١٢٤٤/٥، وأخرجه البيهقي في الحديث رقم ١٦١٨٥، ولم يعلق عليه، السنن الكبرى ١٣٩/٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥٤/٧، تبیین الحقائق ١٢٧/٦، الهداية مع العناية ٣٠٤/٨.

مقادير الدية المعاصرة:

إذا كان مقدار الدية على النحو السابق ذكره فلا شك أن هذه الدية تحسب بالعملات المعاصرة، ويكون حسابها عن طريق معرفة قيمة الدينار الذهبية أو الدراهم الفضية، وهي تقدر بحوالي أربعة كيلو جرام من الذهب، أو ٣٥.٧ كيلو من الفضة، ويحسب مقدارها بالجنيه المصري، وقد أفتى أحد العلماء المعاصرين^(١) بأن الدية لا تقل في القتل الخطأ عما قيمته ١٤٠ ألف جنيه مصري، ويمكن تحديد ذلك بالعملات المعاصرة بسهولة عن طريق الرجوع إلى دوائر الإفتاء المتخصصة لحساب الدية حسب قيمة العملة المعاصرة لأن أسعار الذهب والفضة متفاوتة من وقت لآخر، فكان تقديرها بمبلغ معين غير منضبط.

كيفية وجوب الدية في القتل العمد:

ويقصد بكيفية الوجوب هنا: هل تجب دية العمد على الجاني حالة ومعلقة أو تجب مؤجلة؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة^(٢) إلى أن دية العمد تجب حالة

(١) فضيلة الدكتور/علي جمعة، مفتي مصر السابق، ينظر: صحيفة صدى البلد على شبكة الانترنت.

(٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨١/٤، ٢٨٢، شرح الخرشبي ٤٥/٨، نهاية المحتاج

معجلة، وذلك لأن ما يجب بالعمد يكون حالاً، كالقصاص، وأرشد أطراف العبد، فكذاك يجب أن تكون دية العمد، وهي كسائر أبدال المتلفات^(١).

القول الثاني:

ذهب الحنفية^(٢) إلى أنه يفرق بين دية العمد التي وجبت بالصلح ودية العمد الذي دخلته شبهة وهو الأب إذا قتل ابنه، فأما الأولى فتجب حالة ومعجلة، وأما الثانية فتجب مؤجلة منجزة في ثلاث سنين، وذلك لأن بدل الصلح عن دم العمد لم يجب بنفس القتل وإنما وجب بالعقد وهو عقد الصلح فلا يتأجل إلا بالشرط كضمن المبيع.

وأما دية العمد الذي دخلته شبهة فقد وجبت بنفس القتل، ووجوب الدية بالقتل لم يعرف إلا بنص القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾^(٣).

والنص وإن ورد بلفظ الخطأ لكن غير الخطأ ملحق به، غير أن النص القرآني ورد مجملاً في قدر الدية ووصفها أي كيفية أدائها، فبين النبي ﷺ قدر الدية بقوله ﷺ: "في النفس الدية مائة من الإبل"^(٤)، وأما الوصف فهو الأجل فتجب الدية مؤجلة في ثلاث سنين، وثبت هذا بإجماع

٣١٧/٧، مغني المحتاج ٥٥/٤، المبدع ٣٢٨/٨، المغني ٤٨٩/٩.

(١) المغني ٤٨٩/٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، ٢٥٧.

(٣) سورة النساء الآية ٩٢.

(٤) سبق تخريجه.

الصحابة - رضوان الله عليهم - حيث فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ^(١)
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فصار الأجل وصفا لكل دية وجت بالنص ^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ومستند كل منهما فإنني أرى أن الراجح هو
القول الأول الذي يرى أن الدية في العمد تجب حالة معجلة، لأن الدية
بدل النفس المقتولة، والأصل أن أبدال المتلفات تجب حالة، ولكن عدل
عن هذا الأصل بدية شبه العمد ودية الخطأ فوجبنا مؤجلتين لوقوع
الإجماع على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه، نصب الراية ٢٣٤/٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، ٢٥٧.

تغليظ دية القتل العمد:

دية القتل الخطأ - كما سيأتي - تجب أخماسا، أي من خمسة أنواع من الإبل.

ولما كان القتل العمد أشد من القتل الخطأ فقد اختلف الفقهاء في تغليظ دية العمد، وفي صفة التغليظ على قولين:

القول الأول:

ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد^(١) إلى أن دية القتل العمد تجب أثلاثا ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة^(٢)، وأربعون خلفه أي حاملا، وهو مذهب المالكية^(٣) في دية العمد على الوالد إذا قتل ولده ولم يقتل به.

القول الثاني:

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن الإمام أحمد^(٤) إلى أن دية العمد تجب أرباعا، خمس وعشرون بنت مخاض^(٥)، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو مذهب

(١) نهاية المحتاج ٣١٥/٧، ٣١٦، مغني المحتاج ٥٣/٤، بدائع الصنائع ٢٥٤/٧،

العناية مع الهداية ٣٠٢/٨، ٣٠٣، المغني ٤٨٩/٩، المبدع ٣٤٧/٨.

(٢) الحقّة: هي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة.

والجذعة: هي التي دخلت في السنة الخامسة.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٦٦/٤، شرح الخرشي ٣١/٨.

(٤) مراجع الحنفية والمالكية والحنابلة السابقة.

(٥) بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة.

المالكية في غير قتل الوالد ولده.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن دية القتل العمد تجب أثلاثا ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفه أي حاملا بالسنة:

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل"^(١).

٢- ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد"^(٢) ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(٣).

والأحاديث صريحة الدلالة على التغليظ وصفته.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن دية العمد تجب أرباعا، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة بالأثر والمعقول:

(١) سنن الترمذي ٦/٤، وقال عنه: حديث حسن غريب.

(٢) شبه العمد مغلظ كالعمد.

(٣) مسند الإمام أحمد ٥/٤١٢، ١١/٢، سنن أبي داود ٤/١٨٥، سنن النسائي ٨/٤٠.

أما الأثر:

فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض"^(١).

قالوا: قول ابن مسعود أولى بالقبول، لأنه موافق لحديث في النفس مائة من الإبل، وفي إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المائة، ولأن قوله أقرب إلى القياس، لأن الحمل معنى موهوم لا يوقف على حقيقته، لأن انتفاخ البطن قد يكون لحمل، وقد يكون لمرض.

وأما المعقول:

فوجهه أن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى وجوب دية العمد أثلاثاً، لثبوت النص بهذا وهما الحديثان اللذان استدل بهما له، فأحدهما صحيح، والثاني حسن، فيصلحان للاحتجاج بهما، وأما ما استدل به القول الثاني فلا يعارض قول الصحابي الحديث المرفوع، والدليل العقلي اجتهد في مواجهة النص، والله تعالى أعلم.

(١) سنن أبي داود ١٨٦/٤.

الحرمان من الميراث

وهذه هي العقوبة الثالثة من عقوبات القتل العمد، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا ديته شيئا^(١). وقد نصت المذاهب المشهورة على هذا الحكم^(٢). وحكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه منه، لأن آية المواريث تناولته بعمومها فيجب العمل بها^(٣). ولكن هذا القول لا تعويل عليه، لشذوذه وقيام الدليل على خلافه^(٤). وقد دل على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار من حرمان القاتل عمدا من ميراث من قتله الأدلة الآتية^(٥).

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث، القاتل شيئا^(٦).

(١) الإجماع لابن المنذر ص ٣٦.

(٢) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، بدائع الصنائع ٢٥١/٧، شرح زروق على الرسالة ٢٤٦/٢، ٢٤٧، الفواكه الدواني ٢٧١/٢، نهاية المحتاج ٢٨/٦، الإقناع ١٠٢/٢، المبدع ٢٦٠/٦، ٢٦١، الروض المربع ص ٣٧٤.

(٣) المبدع ٢٦٠/٦، ٢٦١.

(٤) المرجع السابق ٢٦١/٦.

(٥) المرجع السابق ٢٦٠/٦، ٢٦١، الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، الإقناع ١٠٢/٢، الفواكه الدواني ٢٧١/٢.

(٦) سنن أبي داود ١٨٩/٤، ١٩٠.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "القاتل لا يرث"^(١).

٣- ما رواه عمرو بن شعيب أن أبا قتادة -رجل من بني مدلج- قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه، فقال أين أخو المقتول سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل ميراث^(٢)، وقد كان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم واشتهر بينهم فلم ينكروه فكان كالإجماع^(٣).

وهذه السنن وإن كان في أسانيدھا مقال إلا أنها تعددت طرقها^(٤) فيشد فيشد بعضها بعضا.

٤- أنه لو لم يحرم القاتل من الميراث لحصل الفساد باستعجال الناس موت أقاربهم فيقتلوهם فاقتضت المصلحة حرمانه.

٥- أن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث.

هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) سنن الترمذي ٣٧٠/٤، سنن ابن ماجه ٨٨٣/٢.

(٢) سنن ابن ماجه ٨٨٤/٢، الموطأ ص ٥٤٠.

(٣) المبدع ٢٦١/٦.

(٤) انظر هذه الطرق ومقالات المحدثين في أسانيدھا، نصب الرأية ٣٢٨/٤، ٣٣٠.

هل تجب الكفارة في القتل العمد؟.

وهذا نوع عقوبة قال به بعض الفقهاء في القتل العمد، وقد نص القرآن الكريم على وجوب الكفارة على من قتل خطأ^(١)، وعلى هذا وقع الإجماع من الفقهاء^(٢).

وأما القاتل عمدا فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة عليه، ويمكن أن نجمل اختلافهم في ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد^(٣) إلى وجوب الكفارة على القاتل عمدا.

القول الثاني:

ذهب الحنفية والمشهور في مذهب الحنابلة^(٤) إلى عدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا، سواء أكان العمد موجبا للقصاص أو سقط القصاص فيه.

(١) وذلك في قوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة» الآية ٩٢ من سورة النساء.

(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٧٥.

(٣) مغني المحتاج ١٠٧/٤، ١٠٨، نهاية المحتاج ٣٨٥/٧، الكافي لابن قدامة ١٤٤/٤، المبدع ٣٠/٩.

(٤) الهداية مع العناية ٢٤٩/٨، تبیین الحقائق ٩٩/٦، المبدع لابن مفلح ٣٠/٩، المغني ٩٦/٨.

القول الثالث:

ذهب المالكية في المشهور^(١) إلى أنه تتدب الكفارة في قتل رقيق مملوك للقاتل أو لغيره، وقتل جنين وقتل ذمي، وفي قتل العمد الذي حصل فيه عفو أو انتفى فيه القصاص لعدم التكافؤ.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على وجوب الكفارة بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فما رواه وائلة بن الأسقع قال: "أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبنا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار"^(٢).

وجه الدلالة:

وقد تعلقوا في الاستدلال بهذا الحديث برواية أبي داود، فقالوا في هذه الرواية أنه ﷺ أوجب النار بالقتل، ولا يستوجب القاتل النار إلا في القتل العمد^(٣).

وأما المعقول:

فوجهه أن الكفارة لجبر الإثم، فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى

(١) شرح الخرشي ٥٠/٨، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٨٧/٤.

(٢) مسند أحمد ١٠٧/٤، سنن أبي داود ٢٩/٤.

(٣) مغني المحتاج ١٠٧/٤.

بوجوبها لعظم الإثم فيه^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على عدم وجوب الكفارة على القاتل عمداً، سواء أكان العمد موجبا للقصاص أو سقط القصاص فيه بالمعقول من وجوه:

الأول: أن القتل العمد كبيرة محضة، والكفارة فيها معنى العبادة، وما كان كبيرة محضة لا يصح أن يكون سبباً لما فيه معنى العبادة^(٢).

الثاني: أن قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً﴾^(٣)، دل بإشارته على أن التخليد في جهنم هو كل موجب القتل العمد لوقوعه بعد الفاء في جواب الشرط، فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور في النص بعض الجزاء وهو مخالف لما دل عليه النص^(٤).

الثالث: أن الله تعالى قال ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾^(٥)، ثم ذكر العمد، ولم يذكر فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فتخصيصه الكفارة بالخطأ يدل بمفهومه على

(١) مغني المحتاج ١٠٧/٤، الكافي ١٤٤/٤، المبدع ٣٠/٩.

(٢) الهداية مع العناية ٢٤٩/٨.

(٣) سورة النساء الآية ٩٣.

(٤) العناية ٢٥٠/٨، تبيين الحقائق ١٠٠/٦.

(٥) سورة النساء الآية ٩٢.

عدم وجوبها في العمد^(١).

أدلة القول الثالث:

لم أجد للمالكية دليلاً على ما ذهبوا إليه ويمكن أن يستدل لهم بأن انتفاء القصاص يحيا بعده القاتل فكانت الكفارة من الزواجر الجوابر له.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة وأدلتها أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى عدم وجوب الكفارة في العمد، لأنه لو كان العمد أولى بإيجاب الكفارة من الخطأ لذكرها الله تعالى في جزاء العمد كما ذكرها في جزاء الخطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) المغني ٩٦/٨، المبدع ٣٠/٩، الكافي ١٤٤/٤.

العقوبة الأخروية للقتل العمد

قال تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً﴾^(١)، فبين الله تعالى أن جزاء القتل عمداً في الآخرة الخلود في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم.

لكن النظر في هذه الآية الكريمة يثير ثلاث مسائل وهي:

المسألة الأولى: هل يخلد القاتل عمداً في النار؟.

مذهب أهل الحق والسنة أن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار يخرجون منها ويدخلون الجنة، وقد ثبت هذا بالأحاديث التي بلغت التواتر^(٢)، وعلى هذا فالآية المذكورة لا تحمل على ظاهرها ولا بد من تأويلها، وقد ذكر في تأويلها أقوال عدة، فقل تحمل على القاتل المستحل للقتل، وقيل المراد بالخلود المكث الطويل، وقيل غير ذلك^(٣).

وأياً ما كان التأويل الراجح فإن الثابت أن القاتل عمداً غير المستحل لا يدوم في النار.

المسألة الثانية: هل إذا اقتص من القاتل يسقط عذابه في الآخرة؟.

ويمكن أن نعبر عنها بعبارة أعم فنقول هل تعد الحدود بمعناها العام - كفارات لأهلها؟.

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

(٢) كتاب الإيمان من صحيح البخاري وصحيح مسلم مع شروحهما وكتاب الاعتقاد للبيهقي ص ١٠٤ وما بعدها.

(٣) تفسير القرطبي للآية ٣٣٣/٥ - ٣٣٥، تفسير النسفي ٢/٢٤٤.

والجواب أنه قد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه - وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا ترقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وقى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك^(١).

استدل أكثر العلماء بقوله ﷺ في هذا الحديث "ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له" على أن الحدود كفارات لأهلها.

المسألة الثالثة: هل تقبل توبة القاتل عمدا؟.

الجواب عن هذا السؤال في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعا وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة، فقال لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه

(١) متفق عليه، البخاري مع الفتح ٦٤/١، مسلم بشرح النووي ٢٢٢/١١.

إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فألى أيتهما كان أدنى فهو له، ففاسوه فوجدوه إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة" (١).

فهذا الحديث ظاهر الدلالة في قبول توبة القاتل عمداً، وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس (٢).
قال النووي: "وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراده الزجر عن سبب التوبة (٣)، لا لأنه يعتقد بطلان توبته" (٤).
ويتضح مما سبق أن للقاتل توبة، والله تعالى أعلى واعلم.

(١) أخرجه مسلم، الصحيح بشرح النووي ٨٢/١٧ - ٨٤.

(٢) شرح النووي على مسلم ٨٢/١٧.

(٣) أي الزجر عن القتل الذي يلجئ القاتل إلى التوبة منه.

(٤) شرح النووي على مسلم ٨٢/١٧.

القتل شبه العمد

تعريفه:

ويسمى هذا القتل أيضا عمد الخطأ وخطأ العمد، لأنه اجتمع فيه معنى من العمد وهو قصد الضرب، ومعنى الخطأ وهو عدم قصد القتل كما تنبئ عن ذلك الآلة التي لا تقتل غالبا^(١).

وقد اختلف المثبتون للقتل شبه العمد وهم الحنفية والشافعية والحنابلة في تعريفه على قولين:

الأول: أن شبه العمد هو: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة والحجر الصغير، وهذا عند أبي يوسف ومحمد والشافعية والحنابلة^(٢).

الثاني: أن شبه العمد هو: أن يعتمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح كالعصا والحجر سواء كانا كبيرين أو صغيرين، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمهما^(٣).

ولكل قول أدلة وقد سبق تفصيلها عند الحديث عن الكلام عن آلة القتل العمد ولا داعي لتكرارها.

(١) المغني ٣٣٧/٩، المبسوط ٤/٢٦، ٦٥.

(٢) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبیین الحقائق ١٠٠/٦، مغني المحتاج ٤/٤، نهاية المحتاج ٢٥٠/٧، المغني لابن قدامة ٣٢٧/٩، الكافي ٣/٤.

(٣) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبیین الحقائق ١٠٠/٦.

ثبوت القتل شبه العمد:

اختلف الفقهاء في ثبوت القتل شبه العمد إلى فريقين:

الفريق الأول:

يثبتونه، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة^(١)، وهو رواية عن مالك رحمه الله^(٢).

الفريق الثاني:

ينفونه، وهو مذهب المالكية^(٣).

وقد سبق وأن بينت أدلة كل فريق، وأنا سوف أسير في هذا الكتاب على ثبوت القتل شبه العمد.

أركان القتل شبه العمد:

سبق أن ذكرت أركان القتل العمد وهي: القصد، والفعل، ووقوع القتل على آدمي حي معين، وعلاقة السببية، وفصلت القول فيها، وهذه الأركان نفسها هي أركان القتل شبه العمد، وكل ما بينهما من فرق يتعلق بركن الفعل، وذلك أن الفعل في القتل شبه العمد هو فعل لا يقتل غالبا كضرب بحجر صغير وخشبة صغيرة، بعكس العمد فالفعل فيه يقتل غالبا على ما مر بيانه.

(١) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبين الحقائق ١٠٠/٦، مغني المحتاج ٤/٤، نهاية

المحتاج ٢٥٠/٧، المغني لابن قدامة ٣٢٧/٩، الكافي ٣/٤.

(٢) المنتقى للباجي ١٠٠/٧.

(٣) المنتقى للباجي ١٠٠/٧.

عقوبة القتل شبه العمد:

للقتل شبه العمد عقوبات دنيوية هي الدية المغلظة على العاقلة، الحرمان من الميراث، والكفارة، ثم له جزاء أخروي وهو الإثم، وسوف أفصل ذلك فيما يلي.

وجوب الدية المغلظة على العاقلة:^(١)

تجب بالقتل شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة، وتؤدى في ثلاث سنين، نص على هذا الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد دلت السنة النبوية على وجوب الدية المغلظة في شبه العمد، وفي هذا حديثان.

١- ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها"^(٢).

٢- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه"^(٣).

من تجب عليه دية شبه العمد:

اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الدية في شبه العمد على قولين:

(١) ننبه إلى أننا هنا نقصر الكلام على مذاهب المثبتين للقتل شبه العمد فقط.

(٢) مسند أحمد ٤/١٢٠، النسائي ٨/٤٠، وما بعدها، وابن ماجه ٣/٨٧٧، ٨٧٨، وأبو داود ٤/١٨٥.

(٣) مسند أحمد ٢/١٨٣.

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة^(١) إلى أن دية شبه العمد تجب على العاقلة.

القول الثاني:

ذهب ابن سيرين والزهرري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبي ثور وأبو بكر من الحنابلة^(٢) إلى أن الدية في شبه العمد تجب على القاتل في ماله.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن دية شبه العمد تجب على العاقلة بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها"^(٣).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أوجب الدية على العاقلة، والعاقلة لا تعقل عمداً، فدل

(١) الهداية مع العناية ٢٥٠/٨، تبين الحقائق ١٠٠/٦، مغني المحتاج ٤/٤، نهاية=

= المحتاج ٢٥٠/٧، المغني لابن قدامة ٣٢٧/٩، الكافي ٣/٤.

(٢) المغني لابن قدامة ٤٩١/٩.

(٣) سبق تخريجه.

على أن قتل المرأة كان شبه عمد وأن ديته على العاقلة.

وأما المعقول:

فمن وجهين:

الأول: أن شبه العمد نوع قتل لا يوجب القصاص فوجبت ديته على

العاقلة كالخطأ.

الثاني: أن شبه العمد يخالف العمد المحض، لأن العمد المحض

يغلظ من كل وجه لقصده الفعل وإرادته القتل، وشبه العمد يغلظ من وجه

كونه قصد الفعل، ويخفف من وجه كونه لم يرد القتل فاقترضى هذا تغليظ

ديته من وجه وهو وجوبها أثلاثاً على ما سلف توضيحه، وتخفيفها من

وجه وجوبها على العاقلة وتأجيلها.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الدية في شبه العمد تجب على

القاتل في ماله بالمعقول من وجهين:

الأول: أن دية شبه العمد وجبت بفعل قصده الفاعل فلا تحمله العاقلة

كالعمد المحض.

الثاني: أنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد في التغليظ فينبغي أن

تشبهها في إيجابها على الجاني في ماله لا على العاقلة.

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الرابع هو القول الأول

الذي يرى أن الدية في شبه العمد تجب على العاقلة، لدلالة الحديث

الصحيح على هذا، ولأن دية الخطأ وجبت على العاقلة تخفيفاً على المخطئ، لأنه وقع في القتل عن غير قصد، وفي شبه العمد عدم القصد لاستعماله آلة لا يقصد بها القتل عادة، فكان مستحقاً لهذا النوع من التخفيف^(١)، والله تعالى أعلم.

كيفية أداء دية شبه العمد:

تجب دية شبه العمد على العاقلة، ويؤدونها مؤجلة في خلال ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، نص على هذا من قال بالقتل شبه العمد وهم الحنفية والشافعية والحنابلة^(٢).

ومستندهم في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث فرض عمر رضي الله عنه الدية كاملة في ثلاث سنين^(٣)، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحد في عصره فكان إجماعاً^(٤).

الحرمان من الميراث:

نص الفقهاء القائلون بالقتل شبه العمد وهم الحنفية والشافعية والحنابلة^(٥)، على أن قاتل مورثه قتل شبه عمد يحرم من ميراثه، وقد سبق بيان الدليل على ذلك في القتل العمد ولا داعي للتكرار.

(١) بدائع الصنائع ٢٥١/٧.

(٢) الهداية مع العناية ٢٥٢/٨، تبين الحقائق ١٠١/٦، مغني المحتاج ٩٧/٤، نهاية المحتاج ٣٧٣/٧، المغني لابن قدامة ٤٩١/٩.

(٣) أخرجه بن أبي شيبه وعبد الرزاق في مصنفيهما، نصب الرأية ٣٣٤/٤.

(٤) المغني ٤٩٢/٩.

(٥) الهداية مع العناية ٢٥٢/٨، نهاية المحتاج ٢٨/٦، الإقناع ١٠٢/٢، المبدع ٢٦٠/٦.

وجوب الكفارة:

نص الفقهاء القائلون بالقتل شبه العمد وهم الحنفية والشافعية والحنابلة^(١) على أنه تجب الكفارة على من وقع منه القتل شبه العمد. ودليل هذا قياس شبه العمد على الخطأ في وجوب الكفارة بجامع أن في كل منهما انتفى القصاص وتحمل العاقلة الدية، وتؤجل، فذلك يشتركان في وجوب الكفارة^(٢).

وذهب بعض مشايخ المذهب الحنفي إلى عدم وجوب الكفارة في شبه العمد، لأن شبه العمد جناية مغلظة فالمؤاخذه فيها ثابتة، بخلاف الخطأ فلا تصلح الكفارة جابراً لإثم شبه العمد^(٣).

لكن يجاب على هذا بأن شبه العمد ليس كالعمد في غلظ الإثم بل فيه وجه خفة وهو عدم قصد القتل، لذا فارق العمد فلم يجب فيه القصاص، والدية فيه على العاقلة فأشبهه الخطأ في عدم القصد، وفي انتفاء القصاص، وفي وجوب الدية على العاقلة، فوجب أن يلحق به في وجوب الكفارة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الجزاء الأخرى:

نص الحنفية على أن القتل شبه العمد يوجب على فاعله الإثم^(٤)، وهذا أمر لا يتصور الخلاف فيه، لأنه عدوان وظلم أوقعه القاتل على المقتول،

(١) الهداية مع العناية ٢٥١/٨، مغني المحتاج ١٠٧/٤، ١٠٨، الكافي ١٤٤/٤.

(٢) الكافي ١٤٤/٤.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥١/٧، ٢٥٢.

(٤) الهداية مع العناية ٢٥١/٨، تبیین الحقائق ١٠٠/٦.

والعدوان والظلم يوجبان الإثم بلا خلاف.

غير أن إثم شبه العمد أخف من إثم العمد، فإن العامد قصد القتل فاستعمل له آلة يقتل بها غالبا، وأما شبه العمد فإن القاتل فيه ما قصد القتل وإنما قصد مجرد الضرب، ولذا استعمل آلة لا تقتل غالبا، لكنه وقع في القتل دون أن يقصده، والله تعالى أعلم.

القتل الخطأ

تعريفه:

في اللغة:

يطلق الخطأ في اللغة على الذنب، وضد الصواب، وما لم يعتمد، ويقال: أخطأ إذا لم يعتمد، ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب أخطأ، وقتل الخطأ هو ضد العمد^(١).

في اصطلاح الفقهاء:

عرف الفقهاء القتل الخطأ بذكر أقسامه التي سيأتي بيانها فيما بعد بإذن الله تعالى.

لكن يمكن تعريفه أخذاً من عبارات بعض كتب الشافعية^(٢) بأنه: القتل الناشئ عن فعل غير مقصود أصلاً، أو قصد الفعل دون قصد عين الشخص.

فمثال الفعل غير المقصود أصلاً: وقع على شخص بدون إرادته فمات، ومثال قصد الفعل دون عين الشخص رمى دابة أو شجرة فأصاب آدمياً معصوماً فمات.

(١) لسان العرب مادة ١١٦/٢.

(٢) مغني المحتاج ٤/٤، نهاية المحتاج ٧/٢٤٩، ٢٥٠.

أنواع القتل الخطأ:

للقتل الخطأ نوعان أصليان ثم ألحق بهما نوعان آخران:

فأما النوعان الأصليان للقتل الخطأ فهما:

النوع الأول: الخطأ في الفعل، ومثاله أن يرمي شجرة أو صيدا

فيصيب إنسانا^(١)، وفي معنى ذلك ما لو رمى صيدا فأصاب معصوما آخر^(٢).

النوع الثاني: الخطأ في القصد، ومثاله أن يرمي ما يظنه صيدا

فيصيبه فيتبين أنه آدمي معصوم، أو يرمي في دار الحرب رجلا يظنه حربيا فيصيبه فيتبين أنه مسلم^(٣).

وأما النوعان الملحقان بالخطأ.

فالنوع الأول: كون الفعل غير مقصود أصلا، أي: صدر عن

الشخص بدون إرادة ولا اختيار أصلا.

ولهذا النوع صورتان:

الأولى: وقع شخص بدون إرادته على شخص فقتله^(٤).

الثانية: انقلب نائم على شخص فقتله^(١)، والمغمى عليه كالنائم.

(١) الهداية مع العناية ٢٥٢/٨، بدائع الصنائع ٢٤٢/٤، مغني المحتاج ٤/٤، نهاية

المحتاج ٢٤٧/٧، كشف القناع ٥١٣/٥، شرح منتهى الإرادات ٢٧٢/٣.

(٢) لكن على قول عند المالكية وبعض الحنابلة يكون عمدا، مواهب الجليل ٢٩٠/٤

كشف القناع ٥١٣/٥.

(٣) مراجع الحنفية والمالكية والحنابلة السابقة المواضع نفسها.

(٤) مغني المحتاج ٤/٤.

والنوع الثاني: التسبب، والتسبب الذي هو من الخطأ أو له حكم الخطأ^(٢) هو الذي يقع بطريق التعدي مع عدم قصد الجناية، ومثاله حفر بئراً بغير ملكه فوق فيها شخص فمات.
وهذا اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة^(٣) إلى أنه قتل خطأ يأخذ حكم الخطأ في الدية والكفارة والحرمان من الميراث.

القول الثاني:

وذهب الحنفية^(٤) إلى أنه نوع مستقل من أنواع القتل يسمى القتل بالسبب، ولا يشارك الخطأ إلا في وجوب الدية، ولا يتعلق به كفارة، ولا الحرمان من الميراث.

القول الراجح: الراجح عندي هو القول الأول، وهو أنه قتل خطأ له حكم الخطأ في وجوب الدية على العاقلة والكفارة والحرمان من الميراث، وذلك أن التسبب غير المقصود كالمباشرة غير المقصودة في أن كلا منهما قد تولد عنه الموت فوجب أن يكون حكمهما واحداً.

(١) الهداية مع العناية ٢٥٣/٨، كشف القناع ٥١٣/٥.

(٢) يرى أكثر الحنابلة أنه من الخطأ لا ملحقاً به. كشف القناع ٥١٣/٥.

(٣) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٤٤/٤، مغني المحتاج ٨٢/٤، كشف القناع ٥١٣/٥.

(٤) الهداية مع العناية ٢٥٣/٨، تبیین الحقائق ١٠٢/٦.

أركان القتل الخطأ:

أركان القتل الخطأ أربعة:

الأول: الفعل غير المقصود، وعدم القصد هو الذي يميز الخطأ عن العمد وشبه العمد، ويستوي في ذلك أن يكون الفعل في القتل الخطأ مباشرة أو تسببا.

الثاني: كون الشخص المصاب غير مقصود.

الثالث: وقوع القتل على آدمي حي.

الرابع: علاقة السببية بين الفعل والموت.

عقوبة القتل الخطأ:

ليس للقتل الخطأ عقوبة أخروية؛ فإن الله تعالى رفع الإثم عن المخطئ برحمته وفضله، وقد دلت النصوص الشرعية على هذا: فمنها قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾^(١).

ومنها ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"^(٢). وفي خصوص القتل فإن الله تعالى ذكر القتل الخطأ وحكمه من الدية والكفارة، ولم يذكر وعيدا عليه بالعذاب، وذكر القتل العمد وأوعد عليه

(١) سورة الأحزاب الآية ٥.

(٢) سنن ابن ماجه ٦٥٩/١.

بالعذاب الشديد^(١)، فدل على أن الخطأ لا عذاب عليه ولا إثم فيه بفضل الله ورحمته.

لكن للقتل الخطأ عقوبات دنيوية، وهي الدية، والكفارة، وهاتان مذكورتان في قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾^(٢)، والحرمان من الميراث، وهذه دلت عليها السنة الشريفة، وسوف أوضح كلا منها فيما يلي:

الدية في القتل الخطأ:

قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾^(٣).

فقد دلت هذه الآية الكريمة على وجوب الدية في القتل الخطأ، وقد بينت فيما سبق معنى الدية وجنسها ومقدارها وما يتعلق بها عند الكلام عن دية القتل العمد، وسوف أبين هنا صفة دية الخطأ ومن تجب عليه وكيفية أدائها.

(١) في الآية ٩٢، والآية ٩٣ من سورة النساء.

(٢) سورة النساء الآية ٩٢.

(٣) سورة النساء الآية ٩٢.

صفة دية القتل الخطأ:

ويقصد بصفة دية القتل الخطأ بيان هل تجب من الإبل أخماسا أو أرباعا؟.

اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب أخماسا، ولكن اختلفوا في صفة التخميس على قولين.

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة^(١)، إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة وهو قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه والنخعي وابن المنذر، وذلك لما رواه خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر"^(٢).

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية^(٣) أنها عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيعة، وذلك لما رواه سهل

(١) الهداية ٣٠٤/٨، تبیین الحقائق ١٢٦/٦، ١٢٧، المغني ٤٥٩/٩.

(٢) سنن أبي داود ١٨٥/٤.

(٣) شرح زروق على الرسالة ٢٢١/٢، الشرح الكبير للدردير ٢٦٦/٤، نهاية المحتاج

٣١٦/٧، مغني المحتاج ٥٤/٤.

بن أبي حثمة في مقتل عبد الله بن سهل، وهو حديث القسامة، وفيه أن رسول الله ﷺ وداه بمائة من إبل الصدقة.

وجه الدلالة:

أن بني المخاض ليس لها مدخل في أصل الصدقات، فدل على أن هذه الدية لم يكن فيها بنو مخاض، وهي دية خطأ لا دية عمد، والذي يدل على أنها لم تكن دية عمد أنه لا مدخل للحوامل الواجبة في دية العمد في أصل الصدقات^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ومستندهما أرى أن الراجح هو قول الحنفية والحنابلة، وهو أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة، وذلك لسببين:

الأول: حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ السابق ذكره.

الثاني: أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم اختلفت في أسنان إبل الصدقة في دية الخطأ، وما رواه ابن مسعود وقال به هو أخف التقديرات، فكان أليق بحالة الخطأ، لأن المخطئ معذور^(٢).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧٦/٨.

(٢) الهداية مع العناية ٣٠٤/٨، ٣٠٥، تبين الحقائق ١٢٧/٦.

من تجب عليه دية الخطأ:

وقع إجماع العلماء على أن دية الخطأ تجب على عاقلة المخطئ، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة"^(١).

ونصت كتب المذاهب على أن دية القتل الخطأ على العاقلة^(٢).

وقد وردت الأحاديث بالدلالة على هذا، ومنها:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها"^(٣).

٢- ما رواه المغيرة بن شعبة قال: "ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لما في بطنها"^(٤).

ففي هذين الحديثين قضى رسول الله ﷺ بأن دية شبه العمد على العاقلة، فنبه على أن دية الخطأ تكون على العاقلة أيضا بل أولى^(٥).

(١) الإجماع لابن المنذر ص ٧٤.

(٢) الهداية مع العناية ٤٠٣/٨، الشرح الكبير للدردير ٢٨٢/٤، مغني المحتاج ٩٥/٤، المغني ٤٩٥/٩.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) مسلم بشرح النووي ١٧٨/١١، ١٧٩.

(٥) المغني ٤٩٧/٩.

٣- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا^(١).

حكمة إيجاب الدية على العاقلة:

أوجب الشرع الدية في الخطأ وشبه العمد على العاقلة وإن لم تكن هي القاتلة لحكمة سامية وهي أن الدية مال كثير فحملها على المخطئ وحده إجحاف به، فحملتها العاقلة تخفيفاً عنه ومواساة له، وهو مستحق للتخفيف لأنه معذور، وكذا القاتل شبه عمد، ولأن العاقلة يجب عليها حفظ القاتل فإذا لم تحفظه فقد فرطت، ولأن القاتل يتقوى بعشيرته فكأنها كانت مشاركة له^(٢).

حكم اشتراك الجاني مع العاقلة في أداء الدية:

هل يشترك الجاني مع العاقلة في تحمل الدية وأدائها أو لا يتحمل منها شيئاً؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية^(٣) إلى أن القاتل يتحمل مع العاقلة ويؤدي معها، ويكون فيما يؤدي كواحد منها.

(١) سبق تخريجه.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٥/٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥٥/٧ الهداية مع العناية ٤٠٧/٨، شرح الخرشي ٤٤/٨، الشرح

الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤.

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة^(١) إلى أن القاتل لا يتحمل ولا يؤدي شيئاً من الدية.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن القاتل يتحمل مع العاقلة ويؤدي معها، ويكون فيما يؤدي كواحد منها بالأثر والمعقول:

أما الأثر:

فما روي عن سلمة بن نعيم أنه قال: "قتلت يوم اليمامة رجلاً ظننته كافراً فقال: اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمة، قال، فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الدية عليك وعلى قومك"^(٢).
والأثر صريح الدلالة على دخول القاتل مع العاقلة في الدية.

وأما المعقول:

فمن وجهين:

الأول: أن الدية وجبت بسبب القتل والجاني هو الفاعل للقتل فلا معنى لإعفائه ومؤاخذه غيره، بل الأصل أن يحمل الدية وحده^(٣).

الثاني: أن العاقلة تتحمل بعض الدية لمعنى النصره والحفظ والمواساة

(١) نهاية المحتاج ٣٦٩/٧، مغني المحتاج ٩٥/٤، المغني لابن قدامة ٤٩٧/٩.

(٢) الذخيرة للقرافي ص ٣١٥.

(٣) الهداية مع العناية ٤٠٧/٨، الذخيرة ص ٣٢٥.

للقاتل، وهو أولى بنصرة نفسه وحفظها ومواساتها فوجب أن يتحمل ويؤدي كواحد من العاقلة^(١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن القاتل لا يتحمل ولا يؤدي شيئاً من الدية بالسنة والمعقول:
أما السنة:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنيها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها"^(٢). عاقلتها"^(٢).

٢- ما رواه المغيرة بن شعبة قال: "ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحياينة، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصابة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصابة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية"^(٣).

وجه الدلالة:

أن التصريح في الحديثين بأنه ﷺ أوجب الدية على العاقلة يقتضي أنه

(١) بدائع الصنائع ١٥٥/٧، الذخيرة ص ٣١٥.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) مسلم بشرح النووي ١٧٨/١١، ١٧٩.

أوجب جميعها عليهم^(١)، وفيهما نص على براءة الجانية من تحمل الدية وأن الدية على عصبتها، وهي ليست عصبه لنفسها لا في اللغة ولا في الشرع، فدل على أن الجاني خطأ لا يلزمه من الدية شيء^(٢).

وأما المعقول:

فمن ثلاثة وجوه:

الأول: أن القاتل في الخطأ وكذا شبه العمد لا يلزمه جميع الدية فلا يلزمه بعضها، أي اعتبارا للجزء بالكل^(٣).

الثاني: القياس على ما لو أمر الإمام رجلا بقتل رجل فقتله يعتقد أنه قتل بحق فاتضح أنه مظلوم فلا تجب الدية على القاتل ولا جزء منها فكذا القاتل خطأ^(٤).

الثالث: أن الكفارة تلزم القاتل في ماله وهذا يعدل نصيبه من الدية وأكثر منه فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه^(٥).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الثاني

(١) المغني ٤٩٨/٩.

(٢) المحلى ٥٥/١١، ٥٦.

(٣) الهداية مع العناية ٤٠٧/٨.

(٤) المغني ٤٩٨/٩.

(٥) المرجع السابق.

الذي يرى عدم وجوب شيء من الدية على الجاني، لأن الأحاديث وردت بإيجاب الدية على العاقلة، وليس فيها حديث دل على إدخال الجاني في العاقلة، ولا يكون الجاني عاقلة لنفسه ولا عصابة لنفسه فإن النفس شيء وعصمتها وعاقلتها شيء آخر، وعدم إيجاب شيء من الدية على الجاني ليس إعفاء له من جميع آثار جنايته بل له نصيبه الوافر منها وهو وجوب الكفارة عليه وحرمانه من الميراث، والله أعلم.

من تجب عليه الدية ابتداء:

نص الحنفية^(١) على أن الدية تجب ابتداء على القاتل، ونص الشافعية^(٢) أيضا على أنه الأصح المنصوص عليه عندهم، وكذلك دلت عليه عبارات كتب المالكية^(٣) دلالة واضحة. وأما الحنابلة فصرحوا بأن الدية تجب على العاقلة ابتداء.

القول الراجح:

في نظري هو قول الحنابلة ومن معهم لما سبق ذكره من ترجيح في المسألة السابقة.

(١) بدائع الصنائع ٢٥٥/٧.

(٢) نهاية المحتاج ٤٦٩/٧، مغني المحتاج ٩٥/٤.

(٣) الذخيرة ص ٣١٥، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٣٦٥.

من هي العاقلة؟^(١)

القاتل إما أن يكون من أهل الديوان - وهم الجيش المقاتلة الذين كتبت أسماؤهم في الديوان - أو لا يكون من أهل الديوان.

فإن لم يكن من أهل الديوان فقد اتفق الفقهاء على أن عاقلته هم عصبته، وهم قرابته من جهة الأب الذكور، والأقرب فالأقرب، أي الأخوة ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا، وهلم جرا^(٢).

والدليل على أن العاقلة هم العصبه من السنة الشريفة^(٣) فعن المغيرة بن شعبه قال: "ضربت امرأة ضررتها بعود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبه القاتلة وغرة لما في بطنها"^(٤).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبته من كانوا"^(٥).

(١) سميت عاقلة لأنها تحمل العقل، والعقل الدية، وسميت عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول عن المطالبة بالدم، وقيل: إنما سميت عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل والعقل المنع. المغني ٥١٤/٩، وقيل: سميت الدية عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولي المقتول: لسان العرب ٢١٥/٦.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، الهداية مع العناية ٤٠٥/٨، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، الفواكه الدواني ٢٦٩/٢، مغني المحتاج ٩٥/٤، نهاية المحتاج ٣٧٠/٧، المغني ٥١٤/٩، ٥١٦، المبدع ١٦/٩.

(٣) مغني المحتاج ٩٥/٤، المغني لابن قدامة ٥١٥/٩.

(٤) مسلم بشرح النووي ١٧٨/١١، ١٧٩.

(٥) سبق تخريجه.

فهذان الحديثان نص صريح في أن عاقلته هم العصبية.

وأما إن كان القاتل ديوانيا فقد اختلف الفقهاء في عاقلته على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية وقول عند المالكية^(١) إلى أن عاقلته الذين يعقلون عنه هم أهل ديوانه وتتخذ من أعطياتهم، وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان^(٢)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا^(٣).

القول الثاني:

ذهب جمهور الشافعية والحنابلة وأحد القولين عند المالكية^(٤) إلى أن عاقلته الديواني هي عصبته كغير الديواني، وذلك للتمسك بنصوص الأحاديث المصراحة بجعل الدية على العصبية^(٥).

القول الرابع:

بعد ذكر القولين السابقين ومستند كل منهما أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن عاقلته الذين يعقلون عنه هم أهل ديوانه وتتخذ من

(١) بدائع الصنائع ٢٥٦/٨، الهداية مع العناية ٤٠٢/٨، حاشية الدسوقي على الشرح

الكبير ٢٨٢/٤، حاشية البناني على شرح الزرقاني ٤٥/٨.

(٢) أخرجه أبو بن أبي شيبة في مصنفه، نصب الرأية ٣٩٨/٤، ٣٩٩.

(٣) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، الهداية مع العناية ٤٠٣/٨.

(٤) حاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، مغني المحتاج ٤٥/٤، المغني ٥١٧/٩.

(٥) المرجعان السابقان.

أعطيتهم، لأنه هو المناسب لحال الأمة الإسلامية بعد فتح الفتوح وانتشار المسلمين في بقاع الأرض فإن هذا الانتشار أضعف رابطة العصبية، فقد يكون القاتل في الشام وعصبته في مصر والحجاز والمغرب مما يضعف معنى النصر بينهم وبينه، وهذا المعنى -وهو النصر- هو العلة في تحمل العصبية للدية، وهو موجود في الديوان فيجعل أهله كذلك، والله أعلم.

هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة؟:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية وقول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد^(١) إلى أن الآباء والأبناء يدخلون في العاقلة، فيعقل الأب عن ابنه ويعقل الابن عن أبيه.

القول الثاني:

ذهب الشافعية وقول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد^(٢) إلى أن الآباء والأبناء لا يدخلون في العاقلة.

(١) الذخيرة للقرافي ٣١٧ - ٣١٩، الهداية مع العناية ٤٠٥/٨، ٤٠٦، المغني لابن قدامة ٥١٥/٩.

(٢) مغني المحتاج للشربيني ٩٥/٤، الهداية مع العناية ٤٠٦/٨، المغني لابن قدامة ٥١٥/٩.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الآباء والأبناء يدخلون في العاقلة بالسنة والمعقول:

أما السنة:

فما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ أن يعقل عن المرأة عصبته من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها^(١).

وجه الدلالة:

أنه ﷺ جعل العقل على العصبية والآباء والأبناء من العصبية^(٢).

وأما المعقول:

فمن وجوه:

الأول: أنهم عصبية فيجعلون الدية كالأخوة والأعمام بل هم أولى لأنهم أقرب.

الثاني: أن تحمل العاقلة للدية مبني على التناصر والآباء والأبناء من أهل التناصر.

الثالث: أن ترتيب العصبية في تحمل الدية على حسب الأقرب فالأقرب كترتيبهم في الميراث، وآباء الجاني وأبنائه أحق العصبات بميراثه

(١) سبق تخريجه.

(٢) المغني ٥١٥/٩، الذخيرة ص ٣١٩.

فكانوا أولى بتحمل ديته.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أن الآباء والأبناء لا يدخلون في العاقلة بالسنة والمعقول.

أما السنة:

١- ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟، قال فقال رسول الله ﷺ: لا ميراث لزوجها وولدها" (١).

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه - في هذه القصة - قال: "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيتها وأن العقل على عصبتها" (٢).

وجه الدلالة:

أن هذين الحديثين قد صرحا بأن النبي ﷺ جعل الدية على العصبة وأخرج منها الولد فلا دية عليه، فإذا ثبت هذا في الأولاد ثبت في الوالد قياساً، لأن الوالد في معنى الولد (٣).

(١) سنن أبي داود ٤/١٩٢.

(٢) سنن أبي داود ٤/١٩٣.

(٣) المغني ٩/٥١٥، ٥١٦.

وأما المعقول:

فوجهه أن مال ولد الجاني ومال والده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان أحدهما محتاجا والآخر موسرا وعق عليه إذا ملكه فلا تجب في ماله دية كما لم تجب في مال القاتل.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهم أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى عدم دخول الآباء والأبناء في العاقلة لدلالة الأحاديث عليه، وهي مخصصة لحديث عمرو بن شعيب الذي استدل به أصحاب القول الأول.

الخارجون من العاقلة:

ويقصد بهم الأشخاص الذين لا يتحملون شيئاً من الدية ولا يدخلون مع العاقلة في تحملها، وهم:

١- المرأة: فلا تتحمل المرأة مع العاقلة شيئاً من الدية، وعلى هذا وقع الإجماع كما ذكر ابن المنذر، ولأن المرأة ليست من العصابة^(١).

٢- الصبيان والمجانين: وقد سبق ذكر الإجماع على عدم دخول الصبي في العاقلة والمجنون في معنى الصبي، وعلى هذا نص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(٢)، وذلك لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل النصرة، والعاقلة مبنية على معنى النصرة، وبأن تحمل العاقلة للدية صلة وإعانة للقاتل وهما ليسا من أهل الصلة والإعانة^(٣).

٣- الرقيق: فلا يدخل العبد مع العاقلة في تحمل الدية، لأنه ليس من أهل النصرة، لأنه لا يملك وإن ملك فملكه ضعيف^(٤).

٤- الفقير: فلا يتحمل الفقير شيئاً من الدية مع العاقلة، وذكر ابن المنذر الإجماع على هذا^(٥)، ونصت عليه المالكية والشافعية

(١) الإجماع لابن المنذر ص ٧٤، وكتب المذاهب، بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، الشرح الكبير

للردير مع حاشية الدسوقي ٢٨٤/٤، مغني المحتاج ٩٩/٤، المغني ٥٢٣/٩.

(٢) مراجعهم السابقة الموضع نفسه.

(٣) الهداية مع العناية ٤٠٧/٨، بدائع الصنائع ٢٥٦/٧.

(٤) بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، مغني المحتاج ٩٩/٤، الروض المربع ص ٤٨٥.

(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٧٤.

والحنابلة^(١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾^(٣)، فهو نص عام في كل نفقة في بر تجب على الإنسان فنبت أن الفقير خارج مما وجب على العاقلة.

حكم ما إذا عدت العاقلة:

إذا لم تكن للقاتل عاقلة كما لو كان حربياً فأسلم فعلى من تجب الدية؟.

نص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(٤) على أن الدية هنا تجب في بيت المال، وذلك لأن النبي ﷺ ودى عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر من بيت المال، وهو حديث القسامة الذي سبق ذكره.

ولما روي أن رجلاً قتل في زحام زمن عمر رضي الله عنه فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر: "يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال"^(٥).

ولأن المسلم نصرته بالعاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فاستتصاره بجميع المسلمين فيكون بيت مالهم عاقلته، ولهذا من مات ولا إرث له صار ماله

(١) المراجع السابقة.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

(٣) سورة الطلاق الآية ٧.

(٤) الهداية مع العناية ٤١٤/٨، بدائع الصنائع ٢٥٦/٧، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي

٢٨٣/٤، مغني المحتاج ٩٦/٤، المغني ٥٣٤/٩، الروض المربع ص ٤٨٥.

(٥) المغني ٥٢٤/٩.

إلى بيت المال، فكذلك يعقل عنه بيت المال^(١).

حكم ما إذا لم يوجد بيت المال أو لم يمكن الأخذ منه:

إذا عدم بيت المال أو كان غير منتظم أو كان لا يمكن الأخذ منه وليست للقائل عاقلة فهل تجب الدية في مال الجاني؟.

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

ذهب بعض متأخري الحنفية^(٢) والمالكية والقول الأظهر عند الشافعية^(٣) وابن قدامة^(٤) إلى أنه تجب الدية على الجاني في ماله إن لم تكن له عاقلة وعدم بيت المال أو لم يمكن الوصول إليه.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة والقول الثاني عند الشافعية^(٥) أنه إذا عدت العاقلة، وعدم بيت المال، أو لم يمكن الوصول إليه سقطت الدية ولا تجب على الجاني.

(١) المرجع السابق.

(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/٦٤٥، ٦٤٧.

(٣) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤/٢٨٣، مغني المحتاج ٧/٩٦، ٩٧.

(٤) المغني لابن قدامة ٩/٥٢٥، ٥٢٦.

(٥) الروض المربع ص ٤٨٥، المغني ٩/٤٥٢، مغني المحتاج ٤/٩٧.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه تجب الدية على الجاني في ماله إن لم تكن له عاقلة وعدم بيت المال أو لم يمكن الوصول إليه بالمعقول من وجوه:

الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾^(١)، فتجب الدية على كل حال من وجود العاقلة وبيت المال وعدمهما^(٢).

الثاني: أن الدية تجب على القاتل ابتداءً ثم تتحملها العاقلة فإذا عدمت العاقلة وبيت المال عاد الحكم إلى الأصل وهو وجوبها على القاتل في ماله، وإن سلمنا وجوبها ابتداءً على العاقلة ولكن هذا مع وجودها أما مع عدمها فلا يمكن القول بوجوبها عليها.

الثالث: أنها إن لم تجب في مال الجاني ترتب عليه إهدار دماء المسلمين وهو لا يجوز.

الرابع: أن إهدار دم المعصوم لا نظير له في الشرع، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ في ماله له نظائر في الشرع منها المرتد إذا لم تكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله، فيمكن أن نجري من هذا قياساً فنقول قتل معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كما في هذه الصور.

(١) سورة النساء الآية ٩٢.

(٢) المغني ٥٢٦/٩.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه إذا عدمت العاقلة، وعدم بيت المال، أو لم يمكن الوصول إليه سقطت الدية ولا تجب على الجاني بالمعقول ووجهه أن الدية لزمّت العاقلة ابتداءً بدليل أنه لا يطالب بها غيرها ولا يعتبر لوجوبها عليها رضاهم بها، ولا تجب الدية على غير من وجبت عليه، فإذا عدمت العاقلة وبيت المال الذي هو عاقلة من لا عاقلة له سقطت الدية، كما لو عدم الجاني سقطت الدية ولم تجب على أحد^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه تجب الدية على الجاني في ماله إن لم تكن له عاقلة وعدم بيت المال أو لم يمكن الوصول إليه، وذلك لقوة أكثر أدلته، ولأن الدية وإن كانت تجب على العاقلة ابتداءً دون الجاني كما رجحته من قبل لكن هذا عند وجود العاقلة أما عند عدمها وعدم ما قوم مقامها -وهو بيت المال- تجب على الجاني للضرورة، وهذه الضرورة هي صيانة الدم المسلم عن الإهدار، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) المغني لابن قدامة ٥٢٥/٩، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٢٨.

كيفية أداء دية الخطأ:

هل تجب دية الخطأ مؤجلة أو معجلة؟.

نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(١) على أن دية الخطأ تجب مؤجلة منجمة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث، وعن ربيعة أنها تتجم إلى خمس سنين^(٢).

وسبب وجوبها مؤجلة أنها مال وجب بطريق المواساة فلا يجب حالا كالزكاة^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) الهداية مع العناية ٢٥٢/٨، شرح زروق على الرسالة ٢٤٥/٢، مغني المحتاج

٩٧/٤، المغني لابن قدامة ٤٩٧/٩.

(٢) نيل الأوطار ٨٦/٧.

(٣) المغني ٤٩٧/٩.

الكفارة في القتل الخطأ

قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً﴾^(١).

دلت هذه الآية دلالة قاطعة على وجوب الكفارة على القاتل خطأ. ولهذا وقع عليه الإجماع قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة"^(٢)، ونصت عليه كتب المذاهب المختلفة.

وسوف أبين فيما يلي شروط وجوبها وخصالها.

شروط وجوب الكفارة:

اشتراط الفقهاء شروطاً في وجوب الكفارة، واختلفوا في أكثر هذه الشروط، وهي شروط بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى المقتول، وبعضها يرجع إلى نفس القتل.

أولاً: الشروط التي ترجع على القاتل:

وهذه الشروط هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، وسوف أبين خلاف الفقهاء في كل شرط منها وبيان الراجح من آرائهم بتفصيل بسيط فيما يلي.

١ - شرط الإسلام:

اختلف الفقهاء في هذا الشرط إلى قولين:

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٧٥.

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية^(١) إلى أنه يشترط فيمن تجب عليه الكفارة أن يكون مسلماً، فلا تجب الكفارة على غير المسلم، وذلك لأن الكفارة عبادات؛ فهي تؤدي بعق الرقبة المؤمنة وبالصوم، والكافر ليس مخاطباً بالعبادات^(٢).

القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة^(٣) إلى أنه لا يشترط الإسلام، وعلى هذا تجب الكفارة على القاتل الكافر، وذلك لأن الذمي قد التزم أحكام شرعنا والكفارة منها، ولأنها حق مالي يتعلق بالقتل فتلزمهم كالدية.

فإن قيل كيف يتسنى للكافر أن يعتق رقبة مسلمة؟
أجاب الشافعية بأن ذلك متصور، كأن يسلم العبد وهو في ملك الذمي، أو يرثه، أو يقول لمسلم اعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح على الأصح، قال القاضي حسين: فإن عجز عن الكفارة لا يصوم لأنه ليس من أهله^(٤).

(١) بدائع الصنائع ٢٥٢/٧، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨٦/٤.

(٢) البدائع ٢٥٢/٧، الشرح الكبير للدردير ٢٨٦/٤.

(٣) مغني المحتاج ١٠٧/٤، المبدع ٢٨/٩.

(٤) مغني المحتاج ١٠٧/٤.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه يشترط فيمن تجب عليه الكفارة أن يكون مسلماً، فلا تجب الكفارة على كافر، لقوة دليله، وأما القول الثاني فقد ظهر ضعفه من مواجهته بالواقع العملي، إذ يتعذر على الكافر أداء خصال الكفارة، والله تعالى أعلم.

٢ - شرط العقل والبلوغ:

اختلف الفقهاء في هذا الشرط إلى قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية^(١) إلى أنه يشترط فيمن تجب عليه الكفارة أن يكون عاقلاً بالغاً، فلا تجب على مجنون ولا صبي، وذلك لأن الصبي والمجنون غير مخاطبين بالحكام لأنهما غير مكلفين^(٢).

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة^(٣) إلى أنه لا يشترط العقل ولا البلوغ، وعلى هذا تجب الكفارة على الصبي، وتجب على المجنون، وذلك لأن الكفارة من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه تكليف المخاطب، ومعنى هذا أن الشرع جعل القتل سبباً للكفارة فلا يشترط تكليف المخاطب

(١) بدائع الصنائع ٢٥٢/٧.

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة.

(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢٨٦/٤، مغني المحتاج ١٠٧/٤، المبدع ٢٨/٩.

بها كعوض المتلفات ^(١).

ولأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مال الصبي والمجنون ويعتق عنهما الولي هذا بالنسبة للعتق، وأما الصوم فلا يصوم الولي عنهما بحال ^(٢).

يضاف إلى ذلك أن الكفارة حق مالي كالدية فتتعلق بهما ^(٣).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون، لأنها عبادة وهما ليسا من أهل وجوب العبادة. والله أعلم.

٣ - شرط الحرية:

وقد اندثر الرق - والله الحمد - في ديارنا المصرية منذ زمن بعيد، فلم يعد لاشتراط الحرية الآن معنى.

ثانياً: الشروط التي ترجع إلى المقتول:

وهي ثلاثة شروط وقع في بعضها خلاف، وسوف أبينها فيما يلي:

١ - شرط العصمة:

يشترط في المقتول الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون معصوماً، فلا تجب بقتل مباح الدم كالمرتد والحربي والباغي والصائل والزاني المحصن

(١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢٨٦/٤.

(٢) مغني المحتاج ١٠٧/٤.

(٣) المبدع ٢٨/٩.

الذي يتحتم رجمه ونحو هؤلاء.

وقد صرح بهذا الشرط الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة^(١).
وأما غير المعصومة فقتلها مباح، ولا يعقل أن يبيح الله تعالى قتل
إنسان ثم يوجب عقوبة على قاتله، والكفارة من العقوبة.

٢ - شرط الإسلام:

هل يشترط في المقتول الذي تجب الكفارة بقتله أن يكون مسلماً؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة^(٢) إلى أنه لا يشترط إسلام المقتول
في الكفارة، وعلى هذا تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن والمعاهد.

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٣) إلى أنه يشترط إسلام المقتول في الكفارة، وعلى هذا
لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن والمعاهد.

(١) بدائع الصنائع ٢٥٢/٧، الشرح الكبير للدردير ٢٨٦/٤، مغني المحتاج ١٠٨/٤،
المبدع ٢٧/٩، ٢٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢٥٢/٧، مغني المحتاج ١٠٨/٤، المبدع ٢٨/٩.

(٣) الشرح الكبير للدردير ٢٨٦/٤.

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يشترط إسلام المقتول في الكفارة بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(١).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أوجب على المسلم الذي قتل إنسانا من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق كفارة، والذمة والعهد والأمان من الموائيق فتجب في الذمي والمعاهد والمستأمن الكفارة^(٢).

وأما المعقول:

فوجهه أن الذمي والمستأمن أو المعاهد إنسان مقتول ظلما (أي بغير حق) فوجبت بقتله الكفارة كالمسلم^(٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه يشترط إسلام المقتول في الكفارة

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

(٢) مغني المحتاج ١٠٨/٤، بدائع الصنائع ٢٥٢/٧.

(٣) المبدع ٢٨/٩.

بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾^(١).

وجه الدلالة:

أن هذه الجملة من الآية الكريمة محمولة على ما قبلها حمل المطلق على المقيد، وبيان هذا أن الله تعالى قال في صدر الآية الكريمة ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾، ثم قال ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾، فقيد المقتول في هاتين الجملتين بكونه مؤمناً، ثم أطلق في قوله ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، فيحمل المطلق على المقيد بكونه مؤمناً وإن كان قومه من أهل العهد^(٢).

وأما المعقول:

فمن ثلاثة وجوه:

الأول: أن الكفارة إنما تجب على القاتل، لأنه أتلف شخصاً عن عبادة الله، وهذا يتحقق في المسلم دون الكافر.

الثاني: أن الكفارة إنما هي زجر عن التقصير وحمل على الحذر

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤٧٨/١.

والتثبت عند الرمي، وهذا إنما هو في حق المسلم، وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا.

الثالث: قياس مستخرج من الدليلين السابقين وهو: كل كافر لا كفارة في قتله، والمعاهد كافر فلا كفارة في قتله.

ويناقد هذا:

بأن الآية قد أطلقت فتحمل الكفارة على قتل المسلم والذمي سواء، وأما كون التحذير في المسلم فقط فهو قول بغير دليل، فالنفوس كلها في شريعة الإسلام محمية، وقتلها إثم يوجب غضب الرحمن سبحانه، والكفارة في قتل الخطأ تكفير عن ذنب التقصير فلا يفرق فيها بين قتل مسلم وغيره.

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين وأدلتهما ومناقشة أدلة القول الثاني أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى عدم اشتراط إسلام المقتول لإيجاب الكفارة على قاتله، وهذا لأن الله تعالى صرح بقيد الإيمان في الجملة الأولى من الآية الكريمة وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وصرح به أيضا في الجملة الثاني وهو قوله ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، ولم يذكر قيد الإيمان في الجملة الثالثة بل أطلقها وهي قوله ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، فعدم وصف القتل بالإيمان في الجملة الثالثة مع وصف القتل بالإيمان في الجملتين السابقتين دليل على عدم اشتراط الإيمان في القتل الذي من أهل العهد بل تجب الكفارة

في قتله لكونه من أهل العهد، والعهد هو الذمة والأمان^(١).

وأما أدلة القول الثاني فغير ناهضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣- شرط الحرية:

هل يشترط في المقتول الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون حراً؟، أو
بعبارة أخرى هل تجب الكفارة على حر قتل عبداً؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب الشافعية والحنابلة^(٢) إلى أنه تجب الكفارة بقتل العبد سواء أكان
عبد القاتل أو عبد غيره، وذلك لأن العبد داخل في عموم قوله تعالى: ﴿
ومن قتل مؤمناً خطأ...﴾ فتجب بقتله الكفارة^(٣)، ولأنه يجب القصاص بقتله
في الجملة فتجب بقتله الكفارة كالحر^(٤).

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٥) إلى أنه تتدب الكفارة بقتل عبد غيره أو عبد نفسه،
ولم يوجد لهذا القول دليل في كتبهم.

(١) تفسير الطبري لهذه الآية ١٣٢/٥.

(٢) مغني المحتاج ١٠٨/٤، المبدع ٢٨/٩.

(٣) سورة النساء الآية ٩٢.

(٤) المبدع ٢٨/٩.

(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢٨٧/٤.

القول الثالث:

ذهب الحنفية^(١) إلى أنه تجب الكفارة بقتل عبد غيره، وأما إذا قتل عبد نفسه فالجناية هدر، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وأما عدم وجوبها على من قتل عبد نفسه فلم يذكروا دليلاً فيما بين يدي من كتبهم.

القول الرابع:

بعد ذكر الأقوال السابقة ومستنداتها أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى وجوب الكفارة على الحر إذا قتل عبداً، لأن الله تعالى أوجب الكفارة على من قتل نفساً معصومة خطأ، والعبد نفس معصومة فيتناولها النص القرآني الكريم الذي لم يفرق بين عبد وحر ولا بين عبد القاتل وعبد غيره.

(١) بدائع الصنائع ٢٥٨/٧.

ثالثاً: ما يشترط في فعل القتل:

لم يقع خلاف بين الفقهاء في أن القتل الخطأ إذا وقع بطريق المباشرة وجبت به الكفارة.

ولكن اختلفوا في وجوب الكفارة إذا وقع القتل الخطأ بطريق التسبب وكان خلافهم على قولين:

القول الأول:

ذهب الشافعية والحنابلة^(١) إلى أنه تجب الكفارة بالقتل بالتسبب، كمن حفر بئراً تعدياً فوق فيها إنسان فمات، وذلك لأن الله تعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ، واسم القاتل يصدق على من قتل تسبباً فتجب عليه الكفارة، ولأن القاتل بالتسبب وجبت عليه الدية باتفاق فتجب عليه الكفارة قياساً على وجوب الدية عليه.

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب الكفارة بالقتل بالتسبب، وذلك لأن الكفارة إنما تجب بالقتل، والقتل معدوم من المتسبب في الحقيقة لعدم اتصال فعله به لاعتراض الوسطة بينهما أي لعدم المباشرة منه^(٢)، فالأصل أن لا يتعلق بالمتسبب حكم ولا يجب عليه شيء لكن وجبت عليه الدية على خلاف الأصل صيانة للدماء عن الهدر فيبقى غيرها على حكم

(١) مغني المحتاج ١٠٧/٤، المبدع ٢٧/٩.

(٢) الهداية مع العناية ٢٥٣/٨.

الأصل فلا تتعلق به كفارة ولا حرمان من الميراث كذلك^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ومستند كل منهما أرى ان الراجح هو القول الأول الذي يرى وجوب الكفارة على القاتل خطأ بالتسبب، لأنه قد سبق أن بينت أن التسبب كالمباشرة في الحكم، فكلاهما فعل أدى إلى الموت، فإن كان المتسبب قاصدا فالقتل عمد وله حكم العمد وإن كان غير قاصد فالقتل خطأ أو ملحق به وله حكم الخطأ، ومن حكم الخطأ وجوب الكفارة، وإنما وجبت الدية على القاتل بالتسبب، لأن القتل منسوب إليه، ولو لم يكن منسوباً إليه لما وجبت عليه، فكذلك تجب عليه الكفارة، لأن سببها وهو القتل منسوب إليه، والله تعالى أعلم.

(١) الهداية مع العناية ٢٥٣/٨.

خصال الكفارة:

ذكر الله تعالى خصال الكفارة بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، ثم قال سبحانه ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

فدلت هذه الآية الكريمة على أن من وقع منه القتل خطأ وجبت عليه الكفارة، فيجب عليه أولاً أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

لكن إن عجز القاتل عن العتق والصوم فهل ينظر إلى أن يقدر على أحدهما فيؤديه، أو يجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة^(١) إلى أنه لا إطعام في كفارة القتل، وذلك لأن الله تعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل، والمتبع في الكفارات النص لا القياس^(٢)، ولأن العتق والصوم واقعان في جواب الفاء فدل على أنهما كل الواجب^(٣).

(١) تبين الحقائق ١٢٨/٦، الفواكه الدواني ٢٧٣/٢، مغني المحتاج ١٠٨/٤، المغني

لابن قدامة ٩٧/٨.

(٢) المراجع السابقة المواضع نفسها.

(٣) تبين الحقائق ١٢٨/٦.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في مقابل الأصح والإمام أحمد في رواية ^(١) إلى أنه إذا عجز عن العتق والصوم أطعم ستين مسكينا، وذلك قياسا لكفارة القتل على كفارة الظهر، فكفارة القتل فيها عتق وصيام شهرين متتابعين فيكون فيهما إطعام ستين مسكينا عند العجز عن العتق والصوم ككفارة الظهر وكفارة الفطر في رمضان ^(٢).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ومستند كل منهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى إلى أنه لا إطعام في كفارة القتل، وذلك لقوة دليله، وأما قياس كفارة القتل على كفارة الظهر فلا يصح لعدم العلة المشتركة بينهما، وليس من المحتم أن كل كفارة فيها عتق وصيام يكون فيها إطعام فلا دليل على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) المغني لابن قدامة ٩٧/٨، مغني المحتاج ١٠٨/٤.

(٢) المغني لابن قدامة ٩٧/٨.

الحرمان من الميراث

وهذه إحدى العقوبات التي نص عليها بعض الفقهاء في القتل الخطأ، يقول ابن المنذر: "أجمعوا على أن القاتل لا يرث من دية من قتله"^(١)، لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في ميراث القاتل خطأ من مال من قتله من غير الدية، وكان الخلاف بينهم على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة^(٢) إلى أن القاتل خطأ لا يرث من قتله لا ماله ولا ديته، وذلك لأن الحديث نص على أنه "لا ميراث لقاتل"^(٣)، ومن قتل خطأ فهو قاتل فيتناوله الحديث، ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث^(٤).

القول الثاني:

ذهب المالكية^(٥) إلى أنه لا يرث القاتل خطأ من دية مقتوله ولكن يرث من ماله، وذلك لأن القاتل خطأ غير متهم مع ثبوت الخطأ- باستعجال موت مورثه فيرث من ماله، وأما الدية فلا يرث منها لأنها وجبت بسببه، ولأن الله تعالى قال «وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ»، ولو ورثها لم

(١) الإجماع لابن المنذر ص ٣٦.

(٢) الهداية مع العناية ٢٥٣/٨، نهاية المحتاج ٢٨/٦، المبدع ٢٦٠/٦، ٢٦١.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) المبدع ٢٦٠/٦، ٢٦١.

(٥) الفواكه الدواني ٢٧١/٢.

يتحقق تسليمها^(١).

القول الراجح:

بعد ذكر القولين السابقين ومستند كل منهما أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى حرمان القاتل خطأ من ميراث قاتله من ماله وديته على السواء، وهذا لأن قوله ﷺ "ليس لقاتل ميراث" يعم كل ميراث وكل قاتل، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، والله تعالى أعلم.

(١) الفواكه الدواني ٢/٢٧١، ٢٧٢.

القسم الثاني

الجنابة على ما دون النفس

إعداد

أ. د/ محمد علي عطا الله

أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية

الدراسات الإسلامية للبنات بأسبوط

الجنابة على ما دون النفس

الجنابة لغة: مصدر جنى يجني جنابة، وجمعها جنابات، والجنابة الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة، يقال: جنى جنابة إذا جر جريمة على نفسه أو على قومه^(١)، ويقول الجرجاني الجنابة كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها^(٢)، وغلب إطلاقها على الجرح والقطع.

الجنابة على ما دون النفس اصطلاحاً:

لم يسر الفقهاء على وتيرة واحدة عند حديثهم عن الجنابة فيما دون النفس، فبعضهم حدد المقصود بما دون النفس، وبعضهم اكتفى بذكر ما يدل عليها دون تحديد، وبعضهم عبر عما دون النفس بالأطراف، وبعضهم عبر عنها بالجراح، وبعضهم بوب لها وذكرها بما يدل عليها، ومن أراد

(١) لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ١٥٣/١٤ وما بعدها، الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة الأولى، القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ٨١٧هـ) ١/١٢٧١، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

(٢) التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني تحقيق: إبراهيم الأبياري، ص ١٠٧، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٥

الاستزادة فعليه بالرجوع إلى كتب الفقهاء يتضح ذلك مما يلي:

جاء في البناية "ما دون النفس هي الأطراف"^(١)، وجاء في بلغة السالك "ما دون النفس هو جرح النفس فعلا وفاعلا ومفعولا"^(٢)، وجاء في المذهب "يجب القصاص فيما دون النفس من الجروح والأعضاء" ثم استبدل الأعضاء بالأطراف فقال: "والقصاص فيما دون النفس شيئان في الجروح وفي الأطراف"^(٣).

وأما عن تعريفها اصطلاحاً:

فالجناية على ما دون النفس هي: كل اعتداء على جسد إنسان من قطع عضو، أو جرح، أو ضرب، مع بقاء النفس على قيد الحياة^(٤).

يتضح مما سبق أن الجناية على ما دون النفس عبارة عن اعتداء واقع من الإنسان على غيره لا يؤدي بحياته أياً ما كان نوع الاعتداء.

(١) البناية شرح الهداية المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ) ١٣/١٠٩، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) ٤/٣٤٧، الناشر: دار المعارف

(٣) المذهب في فقه الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) ٣/١٧٩، الناشر: دار الكتب العلمية

(٤) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، ٧/٥٧٣١، دار الفكر سوريا دمشق.

أنواع الجناية على ما دون النفس:

للجناية على ما دون النفس أنواع باعتبار الفعل الصادر من الجاني (القصد وعدمه) وباعتبار الأثر المترتب على الفعل، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أنواع الجناية على ما دون النفس باعتبار القصد وعدمه:

للفقهاء فيما يتعلق بأنواع الجناية على ما دون النفس باعتبار القصد وعدمه أى باعتبار كونها عمداً أو شبه عمد أو خطأ خلافاً، فالحنفية والمالكية^(١) يقولون: الجناية على ما دون النفس نوعان فقط عمد وخطأ.

فالعمد: ما تعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان، كمن ضرب شخصاً بحجر بقصد إصابته.

والخطأ: هو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان، كمن يلقي حجراً من نافذة، فيصيب رأس إنسان فيوضحه (أي يوضح العظم)، أو يقع نتيجة تقصير كمن ينقلب على نائم فيكسر ضلعه.

(١) لأن المالكية لا يقولون بشبه العمد في الجناية على النفس وكذلك في الجناية على ما دون النفس براجع: المدونة الكبرى المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) ٥٥٨/٤، المحقق: زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

العلة في عدم وجود شبه العمد عند الأحناف:

يتضح مما سبق أن الأحناف يقولون بشبه العمد في الجناية على النفس ولا يقولون بشبه العمد في الجناية على ما دون النفس، ويرجع ذلك إلى أن شبه العمد: هو الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه، كالضرب بالمتقل من حجر أو عصا كبيرة، فوجوده يعتمد على آلة الضرب، والقتل هو الذي يختلف حكمه باختلاف الآلة، أما إتلاف ما دون النفس فلا يختلف حكمه باختلاف الآلة، وإنما ينظر فيه إلى النتيجة الحاصلة، وهو حدوث الإتلاف أو قصد الاعتداء، فاستوت الآلات كلها في دلالتها على قصد الفعل، فكان الفعل إما عمداً أو خطأ فقط. وعقوبة شبه العمد عندهم هي عقوبة العمد، بدليل قولهم: «ما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها»^(١).

(١) فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ) ٢٣٥/١٠، الناشر: دار الفكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) ٢٩٦/٧، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

وأما الشافعية والحنابلة^(١) فيقولون الجناية على ما دون النفس ثلاثة أنواع، عمد، وخطأ، وشبه عمد، ويقولون: لا قصاص إلا في العمد، وعقوبة شبه العمد عندهم كعقوبة الخطأ.

واليك تعريف كل نوع من الأنواع الثلاثة:

أولاً: العمد: وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان كمن يقذف إنساناً بحجر بقصد إصابته.

ثانياً: شبه العمد: هو ما تعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان المجرد عن إتلاف عضو، أو تقويت منفعة.

- مثال: أن يضرب إنسان آخر بالسوط، أو يلطمه، أو ما شابهه ذلك. مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف عضو فيفقاً عينه، أو يفقدها البصر.

- وعقوبته عند الجمهور الدية مغلظة في مال الجاني.

ثالثاً: الخطأ: وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان.

- مثال: كمن ألقى حجراً من نافذة ليتخلص منه فأصاب أحد المارة، أو وقع الفعل نتيجة تقصير الجاني دون قصد منه، كمن انقلب على نائم

(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ/٥/٢١٢)، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، كشف القناع: ٥/٦٣٨.

بجواره فكسر ضلوعه.

ثانياً: أنواع الجناية على ما دون النفس باعتبار أثر فعل الجاني:

تتقسم الجناية على ما دون النفس باعتبار نتيجة فعل الجاني -سواء كانت الجناية عمداً أو شبه عمد أو خطأ - إلى خمسة أقسام هي:

أولاً: الجناية على الأطراف وما يجري مجراها:

١- الجناية على الأطراف وما يجري مجرى الأطراف عمداً:

ويجري القصاص في الأطراف إذا كانت الجناية عمداً محضاً وكانت المماثلة بينها متحققة، وكان الاستيفاء ممكناً لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾^(١).

ويدخل تحت هذا القسم قطع اليد والرجل والأصبع والأنف والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب^(٢)، وذلك على النحو التالي:

١ . [سورة المائدة الآية رقم: ٤٥]

٢ (بدائع الصنائع ٧/٢٩٦.

١. القصاص في اليد والرجل:

يجري القصاص في اليد والرجل لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾^١ ويشترط لذلك أن يكون القطع من أحد المفاصل كمفصل الكفّ، أو المرفق، أو الكتف لإمكان المماثلة.

أمّا إذا لم يكن القطع من المفصل فلا قصاص فيه. فمن قطع يد آخر من الساعد أو العضد فلا يقتص منه لأنّ المماثلة لا تتحقّق، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة^٢.

وعند الإمام مالك إذا أمكن ولم يخف منه وإلا فلا قصاص^٣، وتؤخذ اليمين باليمين، واليسار باليسار، ولا تؤخذ اليمين باليسار ولا اليسار باليمين، لأن كلّ واحدة منهما تختصّ باسم خاصّ.

وتؤخذ اليد الكبيرة باليد الصغيرة لأن المماثلة لا تشترط في ذلك، ولو اشترطت لسقط القصاص في جميع الحالات لأنه لا تشابه بين الاثنين في الكبر والصغر، وهذا لا يصح.

ويؤخذ كلّ إصبع بما يساويه في الاسم، فيؤخذ الإبهام بالإبهام، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والبنصر بالنصر، والخنصر

(١) سورة المائدة من الآية رقم: ٤٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي الحنفي، الحاوي الكبير للماوردى ٣٣٨/١٢، المغني ٣٧١/٩.

(٣) الذخيرة لشهاب الدين القرافي ٣٢٥/١٢، ت: محمد حجي ط/: دار الغريم

بالخنصر، وكذلك لا تؤخذ الأصلية بالزائدة، وتؤخذ الزائدة بالزائدة إذا كانت في محلّها.

وتؤخذ اليد الصحيحة بالصحيحة، والشلّاء بالشلّاء، لأنهما متماثلتان في الصفة فجاء أخذ إحداهما بالأخرى كالصحيحة بالصحيحة. ولا تؤخذ الصحيحة بالشلّاء؛ لأنّ الشلّاء لا نفع فيها فلا يؤخذ بها ما فيه نفع، ولأنّ الأطراف يعتبر التساوي فيها، وهذا عند جمهور الفقهاء^١، وقال الظاهرية: تؤخذ الصحيحة بالشلّاء، لأنّ كلّ واحدة منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به^٢، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، فلو قطع شخص له خمس أصابع يد شخص له ثلاثة أو أربع لم يجب القصاص لناقص الأصابع في اليد لأنها فوق حقّه، ولو طلب المقطوع قطع أصابع القاطع بقدر أصابعه فهل يجاب إلى طلبه؟.

قال الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين: يجاب إلى طلبه لأنه أهون منقطع اليد كلها.^٣

٢- القصاص في العين: اتفق الفقهاء علي جريان القصاص في

(١). البحر الرائق ٣٤٥/٨، الذخيرة ٣٢٥/١٢. ٣٢٧، الحاوي للمواردي ٣٣٨/١٢، المغني ٣٧١/٩.

(٢) المحلي لابن حزم ٤٤٦/١٠.

(٣) الأم للشافعي ٥٦/٦، والمغني ٩: ٤٥٢.

العين لقوله تعالى: ﴿ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ ﴾^١ ولأن
العين تَنْتَهِي إِلَى مَفْصِلٍ، فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهَا كَالْيَدِ.

ولا تأثير في جريان القصاص لصفة العين من حيث الصغر والكبر،
أو الضعف والقوة فَتُؤَخَذُ عَيْنُ الشَّابِّ بِعَيْنِ الشَّيْخِ، وَعَيْنُ الْكَبِيرِ بِعَيْنِ
الصَّغِيرِ وَالْأَعْمَشِ وَبِالْعَكْسِ. ولا تؤخذ الصحيحة بالمريضة لعدم المماثلة،
ولأنَّ المجنيَّ عليه يأخذ أكثر من حقه^٢.

ولو قلع الاعور عين الصحيح فاختلف الفقهاء في ذلك علي ثلاثة
مذاهب:

المذهب الأول:

وهو ما ذهب اليه الامام أحمد، ويرى أن الأعور إذا قلع عين الصحيح
فلا قصاص عليه، بل عليه دية كاملة.

واستدل علي ذلك:

بأن ذلك قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالفا
في عصرهما، ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه

(١) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥.

(٢) بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢٨/١٦، الحاوي الكبير للماوردي
٦٤٦/١٢، المغني لابن قدامة ٤٢٨/٩.

بجميع بصره كما لو كان ذا عينين، فأما وجوب الدية كاملة عليه، فلأنه لما دفع القصاص مع إمكانه لفضيلته ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذمياً عمداً.^١

المذهب الثاني:

وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية بأن الأعور إذا قلع عين الصحيح فللمجني عليه القصاص، وإن عفا فله نصف الدية. واستدلوا علي ذلك:

بعموم قول الله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾^٢، ولأن النبي ﷺ جعل في العينين الدية، لأنها إحدى شيئين فيهما الدية فوجب القصاص ممن له واحدة أو نصف الدية كما لو قطع الأقطع يد من له يدان.^٣

المذهب الثالث:

وهو للمالكية، ويرون أن المجني عليه مخير بين القصاص من الأعور، وأخذ الدية.^٤

واستدلوا علي ذلك بما يلي:

أما دليل القصاص فعموم قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾، وأما

(١) المغني لابن قدامة ٤٣٢/٩.

(٢) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥.

(٣) بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، الحاوي للماوردي ٦٤٦/١٢.

(٤) البيان والتحصيل ١٢٨/١٦، والذخيرة القرافي ١٢/

وجوب الدية كاملة عليه، فلأنه لما دفع القصاص مع إمكانه لفضيلته
ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذمياً عمدا.^١

الراجع:

بعد عرض المسألة وآراء الفقهاء فيها يتضح أنه لا قصاص علي
الأعور إذا فقأ عين الصحيح بل عليه الدية، وهو الرأي الأول، والله تعالى
أعلم.

وَلَوْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ مِثْلِهِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ، بَعِيرٍ خِلَافٍ؛ لِتَسَاوِيهِمَا
مِنْ كُلِّ وَجْهِ^٢.

٣- القصاص في الجفن: اختلف الفقهاء في جريان القصاص في

الجفن علي رأيين:

الرأي الأول:

وهو جريان القصاص في الجفن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة^٣.

واستدلوا علي ذلك بالكتاب والمعقول:

(١) البيان والتحصيل ١٦/١٣٠، المغني لابن قدامة ٩/٤٣٢.

(٢) البيان والتحصيل ١٦/١٣٠، المغني لابن قدامة ٩/٤٣٢

(٣) المجموع ١٨/٤٠٧، المغني ٩/٤٣٣.

١. من الكتاب:

بقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾.^١

وجه الاستدلال من الآية: أن الشارع جعل القصاص في الجروح، وقطع الجفن جرح ففيه القصاص.

ومن المعقول:

أن الجفن ينتهي الي مفصل فيمكن منه الاستيفاء، فيجري فيه القصاص.^٢

الرأي الثاني:

وهو عدم جريان القصاص في الجفن وهو مذهب الحنفية والمالكية.^٣
واستدلوا علي ذلك:

بأن الجفن لا يمكن استيفاء المثل فيها بدون حيف.

الرأي الرابع:

الرأي الاول القائل بجريان القصاص في الجفن، لأن للجفن حد تنتهي اليه فيمكن استيفاء المثل منه.

(١) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥.

(٢) المجموع ٤٠٧/١٨، المغني ٤٣٣/٩.

(٣) بدائع الصنائع ٣٠٨/٧، الشرح الكبير للدردير ٢٥٣/٤.

٤- القصاص في الأنف:

أجمع الفقهاء على جريان القصاص في الأنف لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾^١، فيجب القصاص في الأنف إلا في المارن، وهو ما لان منه لأنه ينتهى إلى مفصل، ويؤخذ الكبير بالصغير، والأقنى بالأفطس، والأشم بالأخشم الذى لا يشم؛ لأنهما متساويان في السلامة من النقص، وعدم الشم نقص في غيره، ويؤخذ البعض بالبعض.^٢ ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر، ولا يؤخذ أيمن بأيسر ولا أيسر بأيمن، ويؤخذ الحاجز بالحاجز، لأنه يمكن القصاص فيه لانتهاؤه إلى حد^٣.

٥- القصاص في الأذن:

أجمع الفقهاء علي جريان القصاص في الاذن، لقوله عز وجل ﴿والجروح قصاص﴾^٤، ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيه لانتهاؤه إلى حد فاصل، وتؤخذ أذن السميع بأذن الاصم، وأذن الاصم بأذن السميع،

(١) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥.

(٢) البحر الرائق ٣٤٦/٨، الذخيرة ٣٢٥/١٢، الحاوي للماوردي ٣٤٠/١٢، المغني ٤٢٤/.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣٥/٥، الذخيرة ٣٢٥/١٢، المجموع شرح المذهب - (١٨) ٤٠٩/، المغني لابن قدامة ٤٢٢/٩.

(٤) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥

لأنهما متساويان في السلامة من النقص، وعدم السمع نقص في غيره.^١
وتؤخذ الصحيحة بالمتقوية، لأن الثقب ليس بعيب وإنما يفعل في
العادة للقرط والتزين، ولا تؤخذ الصحيحة بها، لأن الثقب إذا انخرم صار
نقصا فيها والثقب في غير محله عيب ويخير المجني عليه بين أخذ الدية
إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني،
وإن قطعت بعض الأذن فللمجني عليه أن يقتص من أذن الجاني، لأنه
يمكن تقدير الجزء المقطوع، ويقدر ذلك بالأجزاء، فيؤخذ النصف بالنصف
والربع بالربع وهكذا.

٦ - القصاص في السن:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ، لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾، ولما روي عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَسَرَتِ الرُّبْعُ - وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - تَنْيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ

(١) المجموع شرح المذهب - (١٨ / ٤٠٩)، المغني لابن قدامة ٤٢٢/٩

كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَّهُ.^١

وَلَاِنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا مُمَكِّنٌ، لِأَنَّهَا مَحْدُودَةٌ فِي نَفْسِهَا، فَوَجَبَ فِيهَا الْقِصَاصُ كَالْعَيْنِ، وَتُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ بِالصَّحِيحَةِ، وَتُؤْخَذُ الْمَكْسُورَةُ بِالصَّحِيحَةِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بَعْضُ حَقِّهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهِهِ.^٢

ويري الشافعية والحنابلة في وجه أنه يأخذ من الجاني مع القصاص أَرَشَ مَا انكسر من سنه.^٣ ولا يقتص في السنِّ إِلَّا من الذي سقطت رواضعه ثم نبتت، ولا قصاص في سنِّ الصبيِّ الذي لم تسقط رواضعه، لأنه يعود، ولا قصاص فيما يعود. فإن لم تعد في مدة يعود مثلها لزم القصاص،^٤.

ويقتص في بعض السنِّ كما يقتص في كلِّه، فإذا كسر بعضه يبرد من سنِّ الجاني مثله، لأنَّ ما جرى القصاص في كلِّه جرى في بعضه إذا

(١) الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ط:

دار الشعب - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ - ١٩٨٧

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣٥/٥، المغني ٤٣٤/٩.

(٣) المجموع شرح المذهب - (١٨/ ٤٠٩)، المغني ٤٣٤/٩

(٤) بدائع الصنائع ٣١٠/٧، الذخيرة ٣٤٠/١٢، الحاوي للماوردي ٤١٥/١٢، المغني

٤٣٤/٩.

كان ذلك ممكناً.

أمّا إذا لم يكن ممكناً فلا قصاص فيه، كما إذا قرّر أهل الخبرة بأنّ القصاص في بعض السنّ يؤدّي إلى إتلاف الكلّ كأن يتفتّت أو يتصدّع. وتشتط المماثلة في الأسنان، فلا يؤخذ ضرر بثنية، ولا ثنية بضرر، ولا سنّ في الفك العلوي بسنّ في الفك السفلي، ولا سنّ في جهة اليمين بسنّ في جهة اليسار، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، فإذا كان للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه القصاص فيها.^١

٧- القصاص في الشفة:

تؤخذ الشفة بالشفة، وهو ما بين جلد الذقن والخدين علواً وسفلاً لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾^٢، ولأنه ينتهي إلى حد معلوم والقصاص فيه ممكن، وهذا هو رأى الأئمة الأربعة، وتؤخذ الشفة العليا بالشفة العليا والسفلى بالسفلى، ولا تؤخذ العليا بالسفلى، ولا السفلى

(١) البحر الرائق ٣٤٦/٨، الشرح الكبير ٢٧٤/٤، الحاوي للماوردي ٣٤٤/١٢، المغني ٤٣٤/٩.

(٢) سورة المائدة من الآية رقم ٤٥.

بالعليا لعدم المماثلة.^١

٨- القصاص في اللسان:

يؤخذ اللسان باللسان عند مالك والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾، وَلَئِنْ لَّهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَاقْتَصَّ مِنْهُ كَالْعَيْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ لِسَانُ نَاطِقٍ بِلِسَانٍ أَخْرَسَ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَيُؤْخَذُ الْأَخْرَسُ بِالنَّاطِقِ، لِأَنَّهُ بَعْضُ حَقِّهِ، وَيُؤْخَذُ بَعْضُ اللِّسَانِ بِبَعْضٍ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ الْقِصَاصُ فِي جَمِيعِهِ، فَأَمَكَّنَ فِي بَعْضِهِ، كَالسِّنِّ، وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فيقتص من لسان الجاني في مثل ذلك القدر.^٢

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جريان القصاص في اللسان، لأنه يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهِ بِصِفَةِ الْمُمَاتِلَةِ.^٣

الترجيح: الرأي الراجح هو القائل بجريان القصاص في اللسان، لقوة ما استدلوا به.

(١) الاختيار لتعليل المختار ٣٥/٥، الذخيرة ٣٦٧/١٢ المجموع ٤١٠/١٨، المغني ٤٣٩/٩.

(٢) البحر الرائق ٣٧٦/٨، الاختيار لتعليل المختار ٣٥/٥، الذخيرة ٣٢٥/١٢، المجموع ٤١٧/١٨، المغني ٤٣٨/٩.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣٥/٥، البحر الرائق ٣٧٦/٨.

٩ - القصاص في ثدي المرأة:

اختلف الفقهاء في حكم القصاص في ثدي المرأة علي رأيين:

الرأي الأول:

ذهب الشافعية والحنابلة إلي جريان القصاص في ثدي المرأة.^١

واستدلوا بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾.^٢

فقطع الثدي جرح فيجب فيه القصاص.

وأما المعقول:

فلأن الثدي لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.^٣

الرأي الثاني:

ذهب الحنفية والمالكية إلي عدم جريان القصاص في الثدي، لأن

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ط:

المكتب الإسلامي ١٤٠٥ ط: بيروت، كشف القناع ٤/٤٨٣.

(٢) سورة المائد من الآية رقم ٤٥.

(٣) روضة الطالبين ٢٨٦/٩.

النثي ليس له مفصل معلوم فلا يمكن القصاص فيه.^١

والرأي الراجح:

هو القائل بجريان القصاص في النثي، لأن النثي له حدّ ينتهي إليه،
وَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.

١٣ - القصاص في الحلّة:

صَرَّحَ الْحَنْفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ تُقَطَّعُ حَلَمَةُ الْمَرْأَةِ بِحَلَمَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا
حَدًّا مَعْلُومًا، فَيُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ.^٢
وَذَهَبَ الْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي قِطْعِ حَلَمَتَيِ النَّثِيِّينِ الدِّيَّةَ، وَلَا
قِصَاصَ فِيهِمَا.^٣

(١) بدائع الصنائع ٣٠٩/٧ ، المدونة الكبرى للإمام مالك ٥٦٦/٤ . ط/دار الكتب العلمية
بيروت . لبنان.

(٢) بدائع الصنائع ٣٠٩/٧ ، روضة الطالبين ٢٨٦/٩ . ،

(٣) مواهب الجليل ٣٣٨/٨ ،

امتناع القصاص في الجناية على ما دون النفس:

قد تقع الجناية على ما دون النفس عمدا ويمتنع القصاص وذلك في الحالات الآتية:

أولاً: إذا كان المجني عليه جزءاً من الجاني، فإذا جرح الأب ولده أو قطعه أو شجبه فلا قصاص .

ثانياً: عدم إمكان الاستيفاء، كما إذا كان المجني عليه مقطوع المفصل الأعلى لإبهام اليد اليمنى وجاء الجاني فقطع المفصل الثاني لنفس الأصبع فلا يمكن أن يقتص من الجاني إذا كان إبهام يده اليمنى سليماً، لأن القصاص يؤدي الى قطع مفصلين والمقطوع مفصل واحد فينعدم التماثل.

ب: الجناية على الأطراف خطأ:

إن عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ، هي الدية أو الأرش ، فإذا تعذر استيفاء القصاص لسبب ما، أو كان الاعتداء خطأً وجبت الدية، والدية المقصودة هنا هي الكاملة، والأرش المقصود هنا: هو الأقل من الدية

والأرش على نوعين: أرش مقدر، وأرش غير مقدر، فالأول هو ما حدد الشارع مقداره كأرش اليد والرجل، والثاني هو ما لم يرد فيه نص وترك للقاضي تقديره، ويسمى هذا النوع من الأرش حكومة.

ما تجب فيه الدية كاملة:

تجب الدية الكاملة بتقويت منفعة الجنس وتقويت الجمال على الكمال، وهي تقوت بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو بإذهاب معانيها مع بقاء صورتها.

والأعضاء التي تجب فيها الدية ثلاثة أنواع:

نوع لا نظير له في البدن، ونوع في البدن منه اثنان، ونوع في البدن منه عشرة.^١

النوع الأول: ما لا نظير له في البدن ويدخل تحته الأعضاء الآتية:

الأنف، اللسان، الذكر، الصلب، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شعر اللحية.

وفيما يلي تفصيل لحكم بعض هذه الأعضاء:

١. الأنف:

وفي الأنف الدية إذا قطع مارنه، وهو ما لان منه، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "وإنّ في الأنف إذا أوعب جدعه الدية"^٢، ولأنّه

(١) بدائع الصنائع ٣١١/٧، المجموع ٨٤/١٩، المغني ٥٨٥/٩.

(٢) سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي ط/مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ت: عبدالفتاح أبو غدة، السنن الكبرى للبيهقي (٨/٨٥) باب الجائفة: كتاب الديات ط/مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند

عضو واحد في الجسم فبقطعه تقويت الجمال والمنفعة، وفي قطع أحد المنخرين نصف الدية، وقطع جزء من الأنف فيه من الدية بقدره، فإن قطع نصف الأنف أو ثلثه فعليه نصف الدية أو ثلثها.^١

وإذا قطع وذهب شمه فعلى الجاني ديتان، لأنّ الشم في غير الأنف فلا تدخل إحداها بالأخرى.

٢. اللسان:

ويجب في اللسان الدية لقوله: -صلى الله عليه وسلم- ((وفي اللسان الدية))^٢، ولأنّه عضو واحد في الجسم، وبقطعه تقوت منفعة مقصودة وهي النطق، والكلام الذي يُعبّر به عمّا في نفسه ويتوصّل به إلى إرادته قال تعالى: ﴿خلق الإنسان علمه البيان﴾^٣، فإنّ الإنسان يمتاز به عن سائر الحيوانات، وبه منّ الله تعالى على آدميين . وكذلك تقوت مصالحه لأنّه لا يتمكن من إقامة مصالحه إلا بالتفاهم بواسطته مع الغير، فبواسطته تستخلف الحقوق وتدفع الآفات وتقضى به الحاجات، وتتمّ العبادات في

ببلدة حيدر آباد ط: الأولى . ١٣٤٤ هـ، وقال البيهقي: رويناه موصولا ومرسلا وقد صححه جماعة من أهل العلم.

(١) بدائع الصنائع ٣١١/٧، البحر الرائق ٢٤٤/٢٣، المجموع ٨٤/١٩، الحاوي ٥٧٢/١٢، المغني ٦٠٠/٩.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سورة الرحمن ايه ٣. ٤.

القراءة والذكر والشكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبقطعه يفوت الجمال.

وتجب الدية بقطع بعضه إذا منع الكلام، لأن الدية تجب لتفويت المنفعة لا لتفويت العضو، وكذلك تجب الدية إذا ذهب الكلام بدون قطع.^١

٣- الصلب:

وتجب في الصلب الدية، لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضت السنة أن في الصلب الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية"،^٢ ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة.^٣

٤- مسلك البول أو مسلك الغائط:

وفي إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط الدية عند الفقهاء، وهو الأقرب عند المالكية؛ لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه

(١) المبسوط ١٢١/٢٦، الذخيرة ٣٢٥/١٢، المجموع ٩٠/١٩، الحاوي للماوردي ٥٨٤/١٢، المغني ٦٠٥/٩.

(٢) سبق تخريبه.

(٣) مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٦١، بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣١١، المهذب ج ٢ ص ٢٢٢، المغني ج ٩ ص ٦٢٦.

منفعة كبيرة وليست في البدن مثله، فوجب في تقويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء التي لا نظير لها في البدن، فإن نفع المثانة حبس البول وحبس البطن الغائط منفعة مثلها؛ والنفع بهما كثير والضرر بغيرهما عظيم، فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر، وإن فانت المنفعتان بجناية واحدة وجب على الجاني ديتان كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.^١

(١) بدائع الصنائع ٣١١/٧، الشرح الكبير للدريير ٢٧٧/٤، المجموع ١٢٥/١٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٦٣٣/٩.

النوع الثاني: الأعضاء التي في البدن منها اثنان:

وهي ما يأتي:

اليدان، الرجلان، العينان، الأذنان، الشفتان، الحاجبان إذا ذهب شعرهما نهائياً ولم ينبت، والثديان، والحلمتان، والأنتيان، والشُّفران، والألّيتان، واللّحيان، فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية.

١. اليدان:

أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين ووجوب نصفها في إحداهما، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية ^١]، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: [وفي اليد خمسون من الإبل ^٢] ولأن فيها جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة وليس في البدن من جنسهما غيرهما فكان فيهما الدية كالعينين.

واليد التي تجب فيها الدية من الكوع، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها، بدليل أن الله تعالى لما قال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ ^٣ كان الواجب قطعهما من الكوع. ^١

(١) سبق تخريجه

(٢) سبق تخريجه.

٣ سورة المائدة الآية: ٣٨.

٢. الرجلان:

وفي الرجلين الديّة، وفي إحداهما نصف الديّة لقول الرسول ﷺ: "وفي الرجل الواحدة نصف الديّة". وتستوي فيهما اليسرى واليمنى، ورجل الأعرج ورجل الصحيح، لأن العرج ليس في القدم فلا يعدّ ذلك عيباً في القدم.^٢ والرجل التي يجب فيها نصف الدية هي التي تقطع من مفصل الكعب، لأنّ اسم الرجل يتناولها عند الإطلاق بدليل قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾^٣.

٣. العينان:

أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [وفي العينين الدية]، ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها كسائر الأعضاء، ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعاً وجمالاً. وإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكونا صغيرتين أو كبيرتين، أو مليحتين أو قبيحتين، أو صحيحتين أو مريضتين، أو حولوين أو رمصتين، فإن كان

١. الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥ ، البحر الرائق ٣٧٨/٨ ، الذخيرة ٣٦٠/١٢ ، المجموع ١٠٥/١٩ ، المغني (٩ / ٦٢١).

٢. الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥ ، حاشية العدوي ٣٠/٧ ، المجموع ١٠٩/١٩ ، المغني ٦٣١/٩.

٣. سورة المائدة الآية ٦.

فيهما بياض لا ينقص البصر لم ينقص الدية، وإن نقص البصر نقص من الدية بقدره.^١

٤. الأذنان:

تجب الدية في الأذنين وفي أحدهما نصف الدية؛ لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فى الأذن خمسون من الإبل"^٢ فأوجب في الأذن خمسين فدل على أنه يجب في الأذنين الدية كاملة وهى مائة من الإبل، ولأن في الأذنين جمالاً ظاهراً ومنفعة مقصودة وهى أنها تجمع الصوت. وإن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه الدية بقسطه؛ لأن ما وجبت الدية في كله وجبت في بعضه بقسطه كالأصابع.^٣

٥. الأسنان:

وفي كل سنّ خمس من الإبل لقول الرسول ﷺ: "وفي السنّ خمس من الإبل"، ولا يفضل سنّ على آخر في الأرض، لأنّ الأسنان كلّها سواء لقوله ﷺ: "الأسنان سواء، الثنية والضررس سواء"،^٤ ولأن الكلّ في المنفعة سواء

١. الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥، حاشية العدوي ٣٠/٧، الحاوي ٥٥١/١٢،

المغني ٥٨٦/٩،

٢. سبق تخريجه

٣- الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥، الذخيرة ٣٦٠/١٢، الحاوي ٥٥١/١٢، المغني ٥٨٦/٩.

٤- سنن ابن ماجه ٦٦٥/٣.

فلا يعتبر التفاوت فيها كالأصابع.^١

ولو قلعت كلّها ففيها دية وثلاثة أخماس الدية، لأنّ عددها اثنتان وثلاثون سنّاً، عشرون ضرساً وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك. فإذا وجب في الواحدة نصف عشر الدية فيجب في الكل دية وثلاثة أخماس الدية.^٢

٦. الشفتان:

تجب الدية في الشفتين؛ لما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتاب عمرو بن حزم: "في الشفتين الدية"^٣، ولأنّ فيهما جمالاً ظاهراً ومنافع كثيرة، ويجب في إحداهما نصف الدية لأن كل شفتين وجب فيهما الدية وجب في إحداهما نصف الدية كالعينين والأذنين، وإن قطع بعض الشفة وجب فيه من الدية بقدره.^٤

٧. الحاجبان:

اختلف الفقهاء فيما يجب في الجناية علي الحاجبين وذلك علي رأيين:

١. البحر الرائق ١٢٣/٢٣، مواهب الجليل ٣٤٣/٨، الحاوي ٦٠٤/١٢، المغني لابن

قدامة ٦١٢/٩.

٢. المراجع السابقة.

٣. سبق تخريجه.

٤. بدائع الصنائع ٣١٤/٧، الشرح الكبير ٢٤٢/٤، الحاوي للماوردي ٥٧٩/١٢، المغني

٦٠٣/٩.

الرأي الأول:

يرى الإمام أبو حنيفة وأحمد أن في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية إذا أزيل الشعر بحيث لا ينبت، لأنه جمال مقصود لذاته والمنفعة ثابتة له ففيه الدية.^١

الرأي الثاني:

يرى الإمام مالك والشافعي أن في إزالة شعر الحاجبين الحكومة فقط، لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلا تجب فيه الدية.^٢

وفي أحد الحاجبين نصف الدية لأن كل شيئين فيهما الدية ففي أحدهما نصفها كاليدنين، وفي بعض ذلك أو ذهاب شيء من الشعور المذكورة من الدية بقسطه من ديته يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الأنف ولا فرق في هذه الشعور بين كونها كثيفة أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة أو كونها من صغير أو كبير لأن سائر ما فيه الدية من الأعضاء لا يفترق الحال فيه بذلك.^٣

١. البحر الرائق ٢٣/٢٣٢، المبسوط للسرخسي ٢٦/١٢٤، المغني لابن قدامة (٥٩٨/٩).

٢. الذخيرة ١٢/٣٦٥، الحاوي للماوردي ١٢/٥٧١.

٣. المبسوط للسرخسي ٢٦/١٢٤، المغني ٩/٥٩٨.

٨. الثديان والحلمتان:

تجب الدية في ثديي المرأة لأن فيهما جمالاً ومنفعة وتجب في إحداهما نصف الدية، وتجب الدية أيضاً كاملة في الحلمتين إذا قطعتا دون الثديين وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن في الحلمتين منفعة الثديين. ويشترط مالك لوجوب الدية في الحلمتين أن ينقطع اللبن أو يفسد، فإن لم يتوفر هذا الشرط ففي الحلمتين حكومة.^١

أما ثديا الرجل فاختلف فيه الفقهاء علي قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في قول إلي أن في ثديي الرجل حكومة، لأنه ليس فيه تقوية المنفعة ولا الجمال على الكمال فيجب فيه حكومة عدل.^٢

القول الثاني:

ذهب الحنابلة والشافعي في قول إلي أن فيهما الدية. وحجتهم: أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل،

١. (بدائع الصنائع ٧/ ٣١١ ، ٣٢٣ ، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٢٤٣ ، المهذب ٢/ ٢٢٣

، المغنى ٩/ ٦٢٣

٢. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (٨/ ٣٧٨)، المدونة الكبرى ٤/ ٥٦٦، الحاوي

٥٧١/١٢.

ولأنهما عضوان يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما.^١

٩. اللّحيان:

فيهما الدية عند الشافعية والحنابلة، وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن

فيهما نفعاً وجمالاً، وليس في البدن مثلهما.^٢

١٠ - أشفار العينين:

اختلف الفقهاء فيما يجب في الأشفار:

فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الدية تجب في أشفار

العينين أى جفونهما، لأن فيهما جمالاً ظاهراً ونفعاً كاملاً وهى أربعة ليس

مثلها في البدن فتجب ربع الدية في كل واحد منها.^٣

وذهب الإمام مالك: إلى أن في الأشفار الاجتهاد أى الحكومة لأنه لم

يرد نص بأن فيها شيئاً مقدر.

١ . (المجموع ٢٢١٨/١٩، المغنى ٦٢٤/٩).

٢ . (المهذب ٢٢٠/٢، المغنى ٦١٩/٩).

٣ . (بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣١١ ، ٣٢٤، البحر الرائق ٣٧٨/٨، المجموع ١٢٣/١٩،

المغنى ج ٩ ص ٥٩٢).

النوع الثالث: ما في البدن منه عشرة:

وهو أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية ،
لحديث عمرو بن حزم: (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من
الإبل)^١، وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها
باتفاق المذاهب الأربعة.^٢

ثانيا: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها:

ويقصد بذلك تقويت منفعة العضو مع بقاءه قائما مثل إذهاب السَّمْعِ
وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَالْكَلَامِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِيلَادِ وَالْبَطْشِ وَالْمَشْيِ، وَتَغْيِيرُ
لَوْنِ السِّنِّ إِلَى السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ وَنَحْوَهَا مَعَ قِيَامِ الْمَحَالِّ الَّذِي تَقُومُ
بِهَا هَذِهِ الْمَعَانِي، وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْفَصْلِ إِذْهَابُ الْعَقْلِ^(٣)، وفي هذه الحالة
(تقويت منفعة الأطراف مع بقاء أعيانها) إن أمكن الاستيفاء كان
القصاص، وإن لم يمكن ألزم الجاني بالدية.

وذلك على النحو التالي:

أولاً: إذهاب ضوء العين مع إبقاء عيناها: إذا ضرب عين فذهب
ضوؤها مع بقاء الحدقة على حالها لم تتخسف ففيها دية كاملة وفي ذهاب

(١) سبق تخريجه.

(٢). الاختيار لتعليل المختار ٤٢/٥ ، البحر الرائق ٣٧٨/٨، الذخيرة ٣٦٠/١٢، المجموع
١٠٥/١٩، المغني (٩/ ٦٢١).

(٣) بدائع الصنائع ٢٩٦/٧.

بصر أحدهما نصف الدية وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١)

والدليل على ذلك:

أولاً: من الأثر:

قضى عمر رضي الله عنه لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقعت على رأسه ذهب بها عقله وسمعه وبصره وكلامه (٢).

ثانياً: من المعقول:

أن تقويت جنس المنفعة إتلاف للنفس معنى في حق تلك المنفعة ؛
لأن قيام النفس معنى بقيام منافعها، فكان تقويت جنس المنفعة كتقويت
الحياة فيتعلق به كمال الدية (٣)

وذهب الحنفية: إلى أن العين إذا ذهب ضوءها القصاص (٤).

والدليل على ذلك:

(١) الاختيار للموصلي ٣٧/٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١١١٥/٢، النوادر والزيادات ٤٠٣/١٣، المهذب ٢١٩/٣، المغنى ٤٣٦/٨، الشرح الكبير على متن المقنع ٦١٥/٩.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الديات، باب: ذهاب العقل من الجناية، ح/١٦٢٢٩، ١٥١/٨، وعبد الرزاق في مصنفه، ح/١٨١٣٨، ١١/١٠، والزيلعي في نصب الراية، كتاب: الديات، فصل: فيما دون النفس، ح/١٠،

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة ١١١٥/٢، المغنى ٤٣٦/٨،

(٤) تحفة الفقهاء ١٠٥/٣، بدائع الصنائع ٣٠٨/٧.

أولاً: من الكتاب:

قوله تبارك وتعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾^(١).

وجه الدلالة من الآية:

أن الله أوجب القصاص في الأعضاء إن تساوت في السلامة^(٢)

ثانياً: من الإجماع:

ما روي أنه وقعت هذه الحادثة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه فجمع الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وشاورهم في ذلك فلم يكن عندهم حكمها حتى جاء سيدنا علي رضي الله عنه وأشار أن يجعل على وجهه القطن المبلول، وتحمى المرأة، وتقرب من عينه حتى يذهب ضوءها فلم ينكر عليه أحد ففضى به سيدنا عثمان بمحضر من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فيكون إجماعاً^(٣).

ثالثاً: من المعقول:

١- أن القصاص على سبيل المماثلة ممكن بأن يجعل على وجهه

(١) سورة المائدة، من الآية (٤٥).

(٢) مفاتيح الغيب ٣٦٨/١٢.

(٣) المبسوط ١٥٢/٢٦، بدائع الصنائع ٣٠٨/٧.

القطن المبلول، وتحمى المرأة، وتقرب من عينه حتى يذهب ضوءها^(١).

٢- أن ضوء العين يجري منها مجرى الروح من الجسد، فلما وجب القود بإفاته الروح مع بقاء الجسد وجب القصاص بإذهاب الضوء مع بقاء العين،^(٢).

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة يتبين رجحان المذهب الأول وذلك لأن استيفاء القصاص في ذهاب ضوء العين يتعذر لأنه قد يؤدي إلى ذهاب العين فيكون زائدا عن حد الاستيفاء.

ثانياً: إذهاب السمع مع إبقاء الأذن:

وفي ذهاب السمع الدية كاملة إذا ذهب من كلتا الأذنين وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية^(٣)، والدليل على ذلك:
أولاً: من السنة:

(١) بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، المبسوط ١٥٢/٢٦، شرح مختصر خليل ٣٧/٨، الحاوى

٨٧/١٢، الوسيط ٢٩٠/٦، المغنى ٣٢٩/٨، الشرح الكبير على متن المقنع ٤٣٣/٩.

(٢) المراجع السابقة بالصفحات المشار إليها.

(٣) المبسوط ١٠٠/٢٥، بدائع الصنائع ٣١٢/٧، بداية المجتهد ٢٠٤/٤، البيان والتحصيل

١٥٦/١٦، الأم ٧٢/٦، الاقناع ٢١٩/٤، المجموع ٨٥/١٩، العناية ٢٨١/١٠

- ١- عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " وَفِي السَّمْعِ الدِّيَّةُ " (١).
- ٢- مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَأْسَ رَجُلٍ بِحَجَرٍ فِي زَمَانِ عُمَرَ فَأَذْهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرَهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَّاتٍ، (٢)

ثانياً: من المعقول:

- ١- أَنَّ السَّمْعَ مِنْ أَشْرَفِ الْحَوَاسِّ فَأَثْبَتَهُ حَاسَّةَ الْبَصَرِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ فِي الدِّيَّةِ (٣).
- ٢- إِنْ الدِّيَّةُ تَجِبُ لَتَقْوِيَتِ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ (٤).

ثالثاً: إذهاب الشم مع إبقاء الأنف:

وفي ذهاب الشم الدية كاملة وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها، وفي نقصه حكومة، وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان، وطريق معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يديه ما له رائحة كريهة فإن نفر عن ذلك

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الديات، باب: إذا ذهب سمعه وبصره، ح/٢٦٨٩٣، ٣٥٩/٥،

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الديات، باب: ذهاب العقل من الجناية، ح/١٦٣٢٦، ١٧١/٨، وعبد الرزاق في مصنفه، ح/١٨١٨٣، ١١/١٠.

(٣) المبسوط ١٠٠/٢٥، بدائع الصنائع ٣١٢/٧، بداية المجتهد ٢٠٤/٤، البيان والتحصيل ١٥٦/١٦، الأم ٧٢/٦، الاقناع ٢١٩/٤، المجموع ٨٥/١٩

(٤) العناية ٢٨١/١٠.

علم أنه لم يذهب شمه^(١)

والدليل على ذلك:

١ - عن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال في كتابه إلى اليمن: " وفي الشم الدية^(٢) ".

٢ - أن الشم من الحواس النافعة فأشبهه حاسة السمع والبصر فيقاس عليهما^(٣).

رابعاً: إذهاب الذوق مع إبقاء اللسان:

وفي الذوق الدية فإن جنى على لسانه فذهب ذوقه، فلا يحس بشيء من المذاق، والمذاقات التي يميزها اللسان خمس: الحلاوة، والمرارة، والحموضة، والعذوبة، والملوحة، فتجب الدية بفقدها؛ وإن نقص الذوق نقصاً يتقدر فإن كان لا يدرك أحدها وحدها، ففيها الخمس، وفي الاثنين الخمسان، وفي الثلاثة ثلاثة أخماس؛ لأنه تقدير المتلف، فيتقدر الأرش

(١) المبسوط ٦٩/٢٦، البحر الرائق ٣٧٥/٨، الشامل في فقه الامام مالك ٩٠١/٢، الكافي في فقه الامام أحمد ٢٦/٤، الحاوي ٢٦٠/١٢، التبيين ٢٢٥/١، كشف القناع ٣٩/٦، الهداية على مذهب احمد ٥١٨/١.

(٢) أخرجه ابن الملقن في البدر المنير، ح/٤٩، ٤٦٢/٨، والرافعي في التلخيص الحبير، كتاب: الديات، ح/١٧١٠، ٨٧/٤.

(٣) البحر الرائق ٣٧٥/٨، الكافي في فقه الامام أحمد ٢٦/٤، الحاوي ٢٦٠/١٢، التبيين ٢٢٥/١، كشف القناع ٣٩/٦، الهداية على مذهب احمد ٥١٨/١.

كالأصابع، وإن لم يتقدّر بأن يحس المذاق كلها، لكن لا يدركها على كمالها، وجبت وفي ذهاب الصوت الدية أيضاً^(١) والدليل على ذلك:

من المعقول:

١- إنما تجب الدية لتقوية منفعة مقصودة وقد فوتها كلها فيُوجِبُ كَمَالَ الدِّيَةِ^(٢).

٢- قياس الذوق على الشم والبصر، فكما تجب الدية كاملة في ذهاب الشم والبصر فيقياس الذوق عليهما بجامع ذهاب المنفعة^(٣).

خامساً: إذهب منافع الصلب مع إبقائه:

الصلب في اللغة: الظَّهر، وهو عَظْمُ الْفَقَارِ المتصل في وَسَطِ الظَّهْرِ والصلْبُ: الشديد^(٤).

الصلب اصطلاحاً: الظهر كما عرفه ابن كثير.

(١) بدائع الصنائع ٢٩٦/٧، المبسوط ٦٩/٢٦، التاج والالاكيل ٣٣٨/٨، ٣٠٣/٢، حاشية العدوى ٣٠٣/٢، المجموع ٨٥/١٩، التنبيه ٢٢٥/١، الكافي في فقه الإمام أحمد ٣١/٤.

(٢) المبسوط ٦٩/٢٦، المجموع ٨٥/١٩.

(٣) التاج والالاكيل ٣٣٨/٨، ٣٠٣/٢، حاشية العدوى ٣٠٣/٢، الكافي في فقه الإمام أحمد ٣١/٤.

(٤) مختار الصحاح مادة (ص ل ب)، ١٧٧/١، تاج العروس، مادة (ص ل ب) ٢٠١/٣.

وقيل: هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة في الأعضاء^(١)

منافع الصلب:

للصلب منافع عديدة منها انتصاب القامة، والقدرة على المشى، والقدرة على الجماع، واستمساك البول، فإذا ذهب منافع هذه المنافع ففيها دية كاملة في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ لأنه تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة، فإذا اجتمعتا وجبت ديتان، كالسمع والبصر. وعن أحمد: فيهما دية واحدة؛ لأنهما نفع عضو واحد، فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة، كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه^(٢).

وذلك لما يلي:

أولاً من السنة:

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعاقر، وهمدان أما بعد وكان

(١) تفسير ابن كثير ٤٠٦/٥، نيل الأوطار ٧٢/٧،

(٢) المغنى ٤٦٠/٨، منار السبيل ٣٤٧/٢.

في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء
المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه
الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي
الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة
نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة
خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من
الإبل وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن
الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذمة ألف دينار»^(١).

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على وجوب الدية في الصلب إذا ذهبت منافعه.

ثانياً: من المعقول:

١- أن الصلب إذا حذب فيه تفويت جمال كامل؛ لأن الجمال للآدمي
في كونه منتصب القامة، قال تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
﴿٢﴾، أي منتصب القامة، وذلك يفوت إذا حذب، والجمال للآدمي مطلوب
كالمنفعة فتفويت الجمال الكامل يوجب دية كاملة.

(١) أخرجه النسائي في سننه، كتاب: القسامة، باب: عقل الأصابع، ٥٧/٨، والدارمي في

سننه، كتاب: الديات، باب: كم الدية من الإبل، ح/١٤١١، ١٥٣١/٣.

(٢) سورة التين، الآية (٤).

٢- أن في المشي منفعة جليلة فأشبهه السمع والبصر^(١).

٣- أن فيه من تقويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل وتقويتها
يوجب كمال الدية^(٢).

سادساً: إذهاب منفعة اليد أو الرجل مع بقاء العضو قائماً.

إذا ضرب يدا فذهب نفعها بضربه ففيه دية كاملة، لأن وجوب الدية
يتعلق بتقويت جنس المنفعة، فإذا زالت منفعته كلها وجب عليه موجه كله
ولا عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة^(٣).

سابعاً: إذهاب منفعة العقل:

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية الكاملة في إذهاب العقل إذا
ذهب بالضرب وإن نقص عقله، فإن كان يعرف قدر ما نقص بأن يجن
يوماً ويفيق يوماً وجب عليه من الدية بقدره لأن ما وجبت فيه الدية وجب
بعضها في بعضه كالأصابع، وإن لم يعرف قدره بأن صار إذا سمع

(١) المجموع ١١٤/١٩، الكافي في فقه الامام احمد ٣٦/٤،

(٢) المبسوط ٦٩/٢٦، المدونه ٥٦٣/٤، الفواكه الدواني ١٨٩/٢، المغنى ٤٦٠/٨، منار
السبيل ٣٤٧/٢.

(٣) تبیین الحقائق ١٣١/٦، مجمع الانهر ٦٢٤/٢. الكافي في فقه الامام أحمد ٣٧/٤،
الفروع وتصحيح الفروع ٤٥٣/٩.

صحيحة زال عقله ثم يعود وجبت فيه الحكومة لأنه تعذر إيجاب جزء مقدر من الدية فعدل إلى الحكومة^(١).

للآتي:

أولاً: من السنة:

وقد ورد في حديث عمرو بن حزم: وفي العقل الدية^(٢).
لما روى أبو المهلب عن أبي قلابة أن رجلاً رمى رجلاً بحجر في رأسه فذهب عقله وسمعه ولسانه ونكاحه فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات^(٣).

وجه الدلالة من الأحاديث:

دلت الأحاديث على وجوب الدية في الجناية على العقل.

ثانياً: من المعقول:

١ - بفوات العقل تفوت منفعة الإدراك لأن الإنسان بالعقل يمتاز عن

(١) مجمع الأنهر ٢/٦٤٠، التلقين ٢/١٩١، الذخيرة ١٢/٣٥٢، الفواكه الدواني ٢/١٨٩، المهذب ٣/٢٢٢، البيان في مذهب الإمام الشافعي ١١/٥٢٤، المغنى ٨/٤٦٥، شرح الزركشي ٦/١٦٧.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الديات، باب: السمع، ح/١٦٢٢٥، ٨/١٥٠، وابن أبي شيبه في مصنفه، كتاب: الدية، ح/٢٧٣٤٩، ٥/٣٤٩،

(٣) سبق تخريجه.

غيره من الحيوان وبه ينتفع في معاشه ومعاده. (١).

٢- كما أن العقل أشرف من الحواس وبه يعرف حقائق المعلومات
ويدخل في التكليف فكان بإيجاب الدية أحق (٢).

(١) مجمع الأنهر ٢/٦٤٠، المذهب ٣/٢٢٢، المغنى ٨/٤٦٥، شرح الزركشى ٦/١٦٧.

(٢) المراجع السابقة بالصفحات المشار إليها.

ثالثا: الشجاج: ويقصد بها: جراح الرأس والوجه خاصة.

والشجاج عند أبي حنيفة إحدى عشرة شجة^(١):

١. **الخارصة** وهي: التي تخرص الجلد أي تشقه قليلا ولا يظهر منه الدم.
٢. **الدامعة**: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.
٣. **الدامية**: وتسمى كذلك البازلة: وهي التي يسيل منها الدم.
٤. **الباضعة**: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه.
٥. **المتلاحمة**: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب فيه الباضعة.
٦. **السمحاق**: وهي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم.
٧. **الموضحة**: هي التي تقطع الجلدة المسماة بالسمحاق وتوضح العظم أي تظهره ولو بقدر مغرز الإبرة.
٨. **الهاشمة**: وهي التي تهشم العظم أي تكسره.
٩. **المنقلة**: وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه، وفيها خمس عشر من الإبل بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر

في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحزم رضي الله عنه قال

(وفي المنقلة خمس عشر من الإبل)^(١).

١٠. **المأمومة** وتسمى كذلك بالآمة: وهي التي تصل إلى أم

الدماغ وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ إلى المخ.

١١. **الدامغة**: وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ.

ويرى مالك أن الشجاج عشرة فقط: ويسمى الأول دامية، والثانية

خارصة، والثالثة سمحاقاً، والسادسة ملطاة^(٢)، ويحذف مالك الثامنة وهي

الهاشمة ويرى أنها تكون في جراح البدن لا في الرأس والوجه، ويتفق فيما

عدا ذلك مع أبي حنيفة^(٣).

ويرى الشافعي وأحمد أن الشجاج عشرة فقط: وهما يحذفان الثانية

عند أبي حنيفة وهي الدامعة ويعترفان بالعشرة الباقية، ويسمى أحمد الدامية

بهذا الاسم أو بالبازلة، ويسمى الشافعي وأحمد العاشرة بالمأمومة أو

١ (سنن النسائي تأليف /أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ٥٧/٨، وقال الشيخ

الألباني: ضعيف، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية،

١٤٠٦ - ١٩٨٦، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

٢ (وَهِيَ الَّتِي أَزَالَتْ اللَّحْمَ وَقَرَّبَتْ لِلْعَظْمِ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ بَلْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرٌ رَقِيقٌ،

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) ٢٥١/٤، الناشر: دار الفكر.

٣ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٥٠/٤ وما بعدها.

بالآمة^(١).

وأما من ناحية القصاص في الشجاج فإنه لا خلاف بين الفقهاء الأربعة في أن الموضحة من الشجاج فيها القصاص، لإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة، إذ لها حد تنتهي إليه السكين وهو العظم، ولا خلاف بينهم أيضا في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة، لتعذر الاستيفاء على وجه المماثلة.

يتضح ذلك مما يلي:

أولا: الموضحة:

اختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد:

فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللي الأعلى، ولا تكون في اللي الأسفل؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف وعقل الموضحة نصف عشر الدية خمسون دينارا وفيها القود في العمد. (٢)

وأما الشافعي وأبو حنيفة: فالموضحة عندهم في جميع الوجه

(١) المهذب ج ٢ ص ٢١٢ ، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)

٤٠٢/١٨، الناشر: دار الفكر، الشرح الكبير ج ٩ ص ٦١٩ وما بعدها.

(٢) بداية المجتهد ٢٠٣/٤، الكافي في فقه أهل المدينة ١١١٥/٢.

والرأس^(١).

دية الموضحة:

اختلف الفقهاء في مقدار الدية في الموضحة:

المذهب الأول:

ذهب إلى أن دية الموضحة خمس من الإبل عند الحنفية والشافعية
وجماعة من الصحابة^(٢)

والدليل على ذلك:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: «في الموضحة خمس»^(٣) يعني من الإبل.

المذهب الثاني:

وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو اللحي الأسفل
فحكومة، وإلا فخمس من الإبل^(٤).

المذهب الثالث:

(١) الدر المختار ٥٢٨/٦، الأم ٣٣٤/٧.

(٢) المبسوط ٧٤/٢٦، بدائع الصنائع ٣١٦/٧، الأم ٨١/٦، الحاوى ٢٣٠/١٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: القسامة، ح/٧٠٣٢، ٣٧٥/٦، وابن ماجه في
سننه، كتاب: الديات، باب: الموضحة، ح/٨٨٦، ٢٦٥٥، وقال: حسن صحيح.

(٤) الذخيرة ٣٥٢/١٢، الفواكه الدواني ١٨٩/٢.

وذهب إليه سعيد بن المسيب إلى أنه يجب في الموضحة عشر الدية وذلك عشر من الإبل، وهذا إذا كانت الموضحة خطأ فإن كانت عمدا ففيها القصاص؛ لأن اعتبار المساواة فيها ممكن فإن عملها في اللحم دون العظم، والجنايات فيما دون النفس توجب القصاص إذا أمكن اعتبار المساواة فيها^(١).

ثانيا: الهاشمة:

وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة^(٢).

وأما الهاشمة في العمد فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود، ومن أجاز القود من المنقلة كان أخرى أن يجيز ذلك من الهاشمة^(٣).

ثالثا: عقوبة المنقلة:

وأما المنقلة ففيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ، فأما إذا كانت عمدا فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف. وحكي

(١) بداية المجتهد ٢٠٣/٤.

(٢) النتف ٦٧٨/٢، تحفة الفقهاء ١١٢/٣، بداية المجتهد ٢٠٣/٤، التاج والاكلیل

٣٣٥/٨، الحاوی ١٥١/١٢، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢٣/٤، المغنى ٤٨٢/٨.

(٣) بداية المجتهد ٢٠٢/٤، المجموع ٤٠٢/١٨، روضة الطالبين ١٧٩/٩.

عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة^(١).

رابعاً: عقوبة الآمة أو المأمومة:

وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية إلا أن عبد الله بن الزبير أقاد منها^(٢).

والدليل على ذلك:

ما جاء في الكتاب الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن مع عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية»^(٣).

خامساً: عقوبة الدامغة:

ففي عقوبة الدامغة نرى أن محمد بن الحسن: ذكر الشجاج تسعاً، ولم يذكر الخارصة ولا الدامغة؛ لأن الخارصة لا يبقى لها أثر عادة، والشجة التي لا يبقى لها أثر لا حكم لها في الشرع، والدامغة لا يعيش الإنسان

(١) المبسوط ١٠/٢١، تبیین الخقائق ١٣٢/٦، الكافي في فقه أهل المدينة ١١١٤/٢، بداية المجتهد ٢٠٣/٤، الوسيط ٣٣٤/٦، الحاوي ١٥٠/١٢، عمدة الفقه ١٣٣/١، المبدع ٣٣٣/٧.

(٢) مجمع الأنهر ٦٤٣/٢، بداية المجتهد ٢٠٢/٢، التاج والاكلیل ٣١٣/٨، المجموع ٦٨/١٩، المغنی ٣٢٣/٨، العدة ٤٧٤/١.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم واختلاف الاقوال فيه، ح/٧٠٢٩، ٣٧٣/٦، ومالك في الموطأ، كتاب العقول، باب: ذكر العقول، ح/١، ٨٤٩/٢.

معها عادة بل تصوير نفسا ظاهرا وغالبا فتخرج من أن تكون شجة فلا معنى لبيان حكم الشجة فيها؛ لذلك ترك محمد ذكرها واعتبرها جناية على النفس^(١).

وأما جمهور الفقهاء فقد أوجبوا فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة، وأوجب فيها الماوردي الحكومة مع ثلث الدية^(٢).

رابعاً: الجراح:

ويقصد بها ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه وهي نوعان^(٣):

١. **جائفة:** هي التي تصل الى التجويف البطني أو الصدري سواء كانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر أو الجبين أو بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق.

٢. **غير جائفة:** ما لم تكن كذلك أي لا تصل الى الجوف.

وأما من ناحية القصاص في الجراح فيرى أحمد القصاص في جراح الجسد إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم كجروح الساعد والعضد والساق والفخذ فهذه يمكن المماثلة فيها عند القصاص في كل جراح الجسد ولو

(١) المبسوط ٧٣/٢٦، تحفة الفقهاء ١١١/٣.

(٢) المراجع السابقة بالصفحات المشار إليها.

(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٢٩٦، المهذب ج ٢ ص ٢١٤، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢٤٨.

كانت مصحوبة بكسر في العظام حيث يمكن القصاص على وجه المماثلة والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿ والجروح قصاص ﴾. أما الجائفة فلا قصاص فيها.

خامسا: ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة:

وبدخل تحته كل اعتداء لا يترك أثرا أو ترك أثرا لا يعتبر جرحا ولا شجة كاللطمة والوكزة وضربة العصا إذا لم تترك أثرا.
وأما من ناحية القصاص فإنه لا قصاص عند معظم الفقهاء فيما لا يدخل تحت الأقسام السابقة.

فهرس محتوى الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٦	تعريف الجناية
٩	الفرق بين الجريمة والجناية
١١	تقسيم الجريمة
١٣	أنواع الجناية
١٧	تعريف العقوبة
١٩	خصائص العقوبة
٢١	أنواع العقوبات
٢٧	الغاية من العقوبة
٢٩	أحكام الجناية على النفس
٣٣	أنواع القتل عند الفقهاء
٣٥	القتل العمد، وعقوبته
٥٦	القتل بالآلة التي تقتل نادرًا
٦٠	القتل بالمباشرة
٦٣	القتل بالتسبب
٦٥	أركان القتل العمد
٦٩	حكم اجتماع المباشرة والتسبب
٧٢	وقوع الاعتداء على آدمي حيٍّ معين

٨٦	عقوبة القتل العمد
٨٦	القصاص
٩١	شروط وجوب القصاص
١١١	قتل الرجل بالمرأة
١١٢	قتل الجماعة بالواحد
١١٦	قتل الواحد بالجماعة
١٢١	دفع الصائل
١٤٥	كفية وجوب القصاص
١٥٤	إثبات القصاص
١٥٤	الشهادة
١٥٥	الإقرار
١٥٦	القسامة
١٧١	من يستحق القصاص
١٩٤	ما يسقط به القصاص بعد وجوبه
٢١٠	الدية
٢١٤	أجناس الدية ومقاديرها
٢٢٣	مقادير الدية المعاصرة
٢٢٣	كيفية وجوب الدية في القتل العمد
٢٢٦	تغليظ دية القتل العمد
٢٢٩	الحرمان من الميراث

٢٣١	هل تجب الكفارة في القتل العمد؟
٢٣٥	العقوبة الأخرية للقتل العمد
٢٣٦	هل تقبل توبة القاتل عمدًا؟
٢٣٨	القتل شبه العمد
٢٣٩	أركان القتل شبه العمد
٢٤٠	عقوبة القتل شبه العمد
٢٤٦	القتل الخطأ
٢٤٧	أنواع القتل الخطأ
٢٤٩	أركان القتل الخطأ
٢٤٩	عقوبة القتل الخطأ
٢٥٠	الدية في القتل الخطأ
٢٦١	هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة؟
٢٦٥	الخارجون من العاقلة
٢٦٦	إذا عدمت العاقلة
٢٧٠	كيفية أداء دية الخطأ
٢٧١	الكفارة في القتل الخطأ
٢٨١	ما يشترط في فعل القتل
٢٨٣	خصال الكفارة
٢٨٥	الحرمان من الميراث
٢٨٨	الجنابة على ما دون النفس

٢٩٠	أنواع الجناية على ما دون النفس
٣٠٧	امتناع القصاص في الجناية على ما دون النفس
٣٠٨	ما تجب فيه الدية كاملة
٣١٢	الأعضاء التي في البدن منها اثنان
٣١٩	ما في البدن منه عشرة
٣١٩	إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها
٣٣١	الشجاج
٣٣٩	فهرس موضوعات الكتاب